

2012

Beszámoló az Országgyűlés részére

A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett,
a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról

J/11894.



Gazdasági
Versenyhivatal

Beszámoló az Országgyűlés részére



**E BESZÁMOLÓ – MÁR, A HIVATALLAL ÉS
ANNAK TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK MELLETT – MEGTALÁLHATÓ
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
INTERNETES HONLAPJÁN IS
(WWW.GVH.HU).**

**A BESZÁMOLÓ SZÖVEGE A FORRÁS
FELTÜNTETÉSÉVEL SZABADON IDÉZHETŐ
ÉS HIVATKOZHATÓ.**

**GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
BUDAPEST, 2013. MÁJUS**

I. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ	5
FŐBB ADATOK	6
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	10
ÁGAZATI TAPASZTALATOK	15
JAVASLATOK	24
2012. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR	25
HATÉKONYSÁGMÉRÉS – A GVH TÁRSADALMI HASZNA	26
A JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI	27
HAZAI JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI	27
UNIÓS JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI	29
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZOK, BEJELENTÉSEK	31
II. ELJÁRÁSOK	34
VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁBAN	34
ÜZLETFELEK DÖNTÉSEINEK TISZTESSÉGTelen BEFOLYÁSOLÁSA ÉS FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTelen KERESKEDELMI GYAKORLAT	35
VERSENYT KORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	44
ERŐFŐLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS	47
ÖSSZEFONÓDÁSOK ELLENŐRZÉSE	50
BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT	53
AMICUS CURIAE – A BÍRÓSÁG BARÁTJA	56
III. VERSENYPÁRTOLÁS	58
VERSENYPÁRTOLÁSI TEVÉKENYSÉG	58
MEZŐGAZDASÁG ÉS VERSENYJOG	60
IV. VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE	61
VERSENYKULTÚRA KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE	61
OECD-GVH BUDAPESTI VERSENYÜGYI REGIONÁLIS OKTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE	64
V. AZ UNIÓS JOG ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOORDINÁCIÓ	67
VI. AZ IRATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER REFORMJÁRÓL ÉS AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEKRŐL	69
VII. KÖLTSÉGVETÉS	70
VIII. MELLÉKLETEK	71
1. SZ. MELLÉKLET – ÜGYLEÍRÁSOK ÜGYCSOPORTONKÉNT	72
2. SZ. MELLÉKLET – VERSENYPÁRTOLÁS – FŐBB JOGSZABÁLY-TERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN	92
3. SZ. MELLÉKLET – TÁBLÁZATOK	116



Tisztelt Olvasó!

A gazdasági válság hatásai az elmúlt évben is alapvetően meghatározták a gazdasági környezetet, s ilyen körülmények között a piaci verseny szerepe kiemelten fontos. A jól működő verseny ugyanis segítheti a krízisből való kilábalást, növeli a fogyasztói jólétet. Mindemellett le kell szögezni, hogy a válságból való kilábalás „levezényléséhez” szükséges eszközökkel a mindenkori kormányzat rendelkezik, s a versenypolitika ezen eszközrendszer egy eleme. A verseny nem önmagáért való, annak akkor van értelme, ha a fogyasztók, állampolgárok érzékelik annak előnyeit, jóléti hatásait.

A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló a korábbi évekhez hasonlóan, bemutatja a Hivatal életét érintő eseményeket, ismerteti a számszerű adatokat. Emellett azonban arra is törekszik, hogy új elemként képet adjon arról, milyen számszerűsíthető pozitív következményekkel jár a Hivatal tevékenysége. E téren alapvetően nem a konkrét kiszabott bírságokról van szó.

Annak érdekében, hogy felmérjük, miként hasznosulnak a GVH-ba, mint közigazgatási szervezetbe „fektetett” adóforintok, 2011-ben elindítottunk egy hatékonyságmérési projektet, amelynek célja a GVH eredményességének mérhető formában történő kifejezése, illetve tevékenysége társadalmi hasznosságának bemutatása. Élenjáró versenyhatóságok által alkalmazott és nemzetközileg elfogadott módszertan szerinti számítások alapján megállapítható, hogy 2008-2012 között a Hivatal antitröszt és fúziókontroll tevékenysége mintegy 58 Mrd Ft összegű jóléti többletet okozott.

Ez az összeg nem a kiszabott bírságokat tartalmazza, hanem a felderített és megszüntetett kartellekből és azokból a fúziókból fakadó többletet, amelyekben a GVH kötelezettségekkel hozta összhangba az összefonódást a hatékony verseny szempontjával.

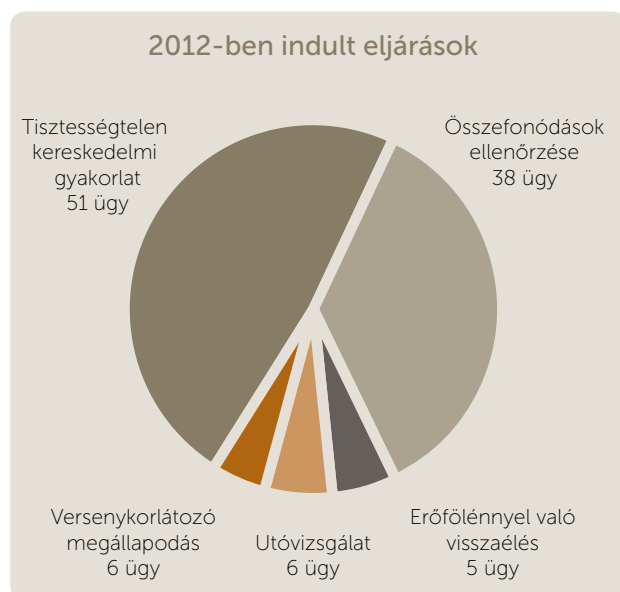
Kiemelten fontos a számunkra a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése. Ez azért is lényeges, mert a keretjellegű versenyszabályok miatt alapvetően a joggyakorlat ad iránymutatást a piaci szereplőknek abban, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Ennek érdekében az elmúlt évben több közleménnyel, tájékoztatóval, útmutatóval próbáltuk segíteni a jogkeresők eligazodását a versenyjogi szabályrendszerben.

Kérem, forgassák érdeklődéssel a kiadványt!

Budapest, 2013. május 31.

Dr. Juhász Miklós

FŐBB ADATOK



A 2012. évben összesen 106 versenyfelügyeleti eljárás indult.

A 38 fúziós ügyből 37 indult kérelemre, egy hivatalból. A fennmaradó 68 ügyből 6 kartell, 5 erőfölénnyel való visszaélés, 51 pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartás miatt indult, további 6 esetben a Hivatal utóvizsgálatot folytatott le.



2012-ben a GVH 116 eljárást zárt le és összesen 1.836 Mft bírságot szabott ki.

Bírószági felülvizsgálat

A korábbi évekhez hasonlóan, az elmúlt évben a jogsértést megállapító határozatok mintegy felével szemben éltek jogorvoslati kérelemmel.

A **Fővárosi Törvényszék** 28 döntése közül 13 ügyben elsőfokon jogerősen lezárta a pert, ezek mindegyikében helybenhagyta a GVH határozatát.

A **Fővárosi Ítéltábla** 16 döntést hozott, 11 esetben teljes egészében helybenhagyta a GVH határozatát, két esetben kisebb mértékben csökkentette a bírságot, míg három esetben a határozat részben vagy egészben hatályon kívül helyezésre került.

A **Kúria** hat felülvizsgálati kérelemről döntött. Öt esetben fenntartotta hatályában a jogerős ítéletet (Vj-25/2004. – Betonút Szolgáltató és Építő Rt. és Tsai, Vj-31/2008. – Magyar Telekom Nyrt., Vj-58/2009. – K&H Bank Zrt., Vj-178/2007. – Wizz-Air Légitársaság Kft. és Vj-84/2009. – OTP Bank Nyrt.) azzal, hogy két esetben kis mértékben csökkentette a kiszabott bírság mértékét. A fennmaradó egy ügyben (Vj-147/2008. – Meditens Hungary Kft.) a GVH nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyet a Kúria alaposnak tartott.

2011 végén a **GVH az ingatlandepo néven ismert ügyben közérdekű keresetet** nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez az Experient Entertainment Ltd. és a Weltimmo S.r.o. vállalkozások ellen, az általuk alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt. A GVH keresete nyomán meghozott, 2012. április 27-i, nem jogerős ítéletében a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az általános szerződési feltételeknek a GVH által kifogásolt, a fogyasztói szerződések részévé váló rendelkezései az eljárás alá vont vállalkozásokkal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek.

A versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos bírószági felülvizsgálatban – a GVH elmúlt évtizedek során szerzett tapasztalatai alapján – megfigyelhető, hogy a versenyjogi kérdések elmélyült és komplex elemzése, a nagy pertárgyérték és a sok esetben jelentős gazdasági hatással járó döntések meghozatala egyre komolyabb kihívás elé állítja a bíróságokat. Ebből kifolyólag, és figyelemmel a polgári eljárásjog korszerűsítésére irányuló munkálatokra,

a GVH javaslat formájában megfontolásra ajánlja a versenytanácsi, illetve a kapcsolódó döntések bírói jogorvoslati rendszerének áttekintését.

Kartellek

A kartellekkel szembeni fellépést a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”, vagy „Hivatal”) 2012-ben is prioritásként kezelte. A lezárt ügyek közül a Vj-3/2008. számú ügyben (MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. és Tsai) a jogsértés megállapítása mellett 1.250 MFt összegű bírságot szabott ki, három ügyet megszüntetett és egy ügyben felfüggesztette (Vj-194/2007. – Linpac Plastics Hungária Kft.) az eljárást. A lezárt ügyekben eljárás alá vontak száma 16, összesen 56 cég ellen indult eljárás.

2012-ben három **engedékenységi** kérelem érkezett a Hivatalba. A kartellek felderítését elősegítő másik fontos intézményről, az **informátori** díjról elmondható, hogy 2011-hez hasonlóan, az elmúlt évben is közel 20 informátori megkeresés érkezett a Hivatalhoz. A kérelmek túlnyomórészt nem feleltek meg a Versenytörvény által előírt követelményeknek, a befogadott kérelmekről az eljárások sikeres véghezvitele érdekében azonban konkrét tájékoztatást a Hivatal nem adhat. Összességében elmondható viszont, hogy az informátorok által szolgáltatott adatok hasznosak a Hivatal számára, még akkor is, ha nem indul eljárás a bejelentés alapján. A megszerzett ismeretek jobban elősegíthetik a piaci folyamatok megértését.

Úgy tűnik viszont, hogy az ajánlatkérőknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében foglalt jelzési kötelezettsége (szignalizáció) a gyakorlatban nem az általunk elvártak szerint működik. Az említett jogszabályhely alapján az ajánlatkérő köteles tájékoztatni a GVH-t amennyiben a Tpv. 11. §-a vagy az EUMSZ. 101. cikke (általános kartelltilalmak) szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi. Szignalizáció keretében 2009 óta évente átlagosan 7 beadvány érkezik a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Ezen jelzések egyike sem volt alkalmas eljárás megindítására, figyelemmel arra is, hogy a Kbt. nem konkretizálja a Tpv. 11. §-ába ütköző jellemző kartell magatartásokat, aminek következtében az ajánlatkérők körében egyfajta bizonytalanság érzékelhető a jogszabály alkalmazása során. Ezen túl, a Közbeszerzési Dön-

tőbizottság gyakorlata¹ is megerősítette azt az ajánlatkérői eljárást, hogy a Kbt. 28. § (2) bekezdése szerinti a GVH-hoz érkezett panasz vagy bejelentés következménye a Kbt. 76. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget eredményezhet. Előfordulhat olyan eset is, hogy az ajánlatkérő részese a kartell-tevékenységnek, és így ellenérdekelt a GVH-hoz való jelzés eljuttatásában, valamint a 28. § (2) bekezdésére visszavezethető eredménytelenné nyilvánítás felveti annak a lehetőségét is, hogy a korai értesülés révén a pályázók időt nyerhetnek arra, hogy eltüntessék a rájuk vonatkozó terhelő bizonyítékokat. A közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításával megghiúsulhat az uniós vagy állami támogatással tervezett beruházás. Ezért az ajánlatkérők nem igazán érdekeltek a szignalizációban. E vonatkozásban ezért a GVH javaslatot fogalmazott meg a jogalkalmazói bizonyosság növelése és a tisztább versenyhelyzetek megteremtése érdekében.

Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

A GVH 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban 56 fogyasztóvédelmi típusú ügyet zárt le, ebből 6 esetben vizsgálói, 48 ügyben pedig versenytanácsi döntéssel. 2 ügyben az eljárás felfüggesztésre került. Fogyasztóvédelmi ügyekben a GVH összesen 533,8 MFt bírságot szabott ki.

2012-ben a Hivatal 8 fogyasztói csoport jogsértő magatartását állapította meg megtévesztő, hiányos, valamint nem egyértelmű tájékoztatásokat tartalmazó hirdetések miatt, és 4 esetben indított versenyfelügyeleti eljárást e körben. A jogsértések megállapítása mellett bírságot szabott ki, valamint megtiltotta a vizsgált és kifogásolt tartalmú tájékoztatások közzétételét. A GVH döntéseiben utalt arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozások „fogyasztói csoport rendszer” megjegyzése nem utal megfelelő módon a szolgáltatás tartalmi elemeire, mivel a fogyasztó nem kap reális tájékoztatást a szolgáltatás tényleges természetéről, hogy a reklámozott szolgáltatás a banki hitelfelvétellel egyenértékű alternatívát kínál. A GVH a versenykultúra fejlesztésének céljából, „Ne dőljön be” szlogennel széleskörű médiakampányt indított a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos megtévesztő gyakorlatok felismerésére, elkerülésére.

¹ D.184/12/2011. sz. döntés

A jogszabályi tiltás ellenére, 2012-ben is alakultak új fogyasztói csoportok. A GVH az elmúlt évben a rendelkezésére álló eszközök (versenyfelügyeleti eljárás megtevesztő reklám miatt, versenypártolás, versenykultúra fejlesztésére irányuló kampány) mindegyikét alkalmazta, ennek ellenére látható, hogy – bár némi eredményt sikerült elérni – pusztán ezekkel nem kezelhető hatékonyan a probléma. E körben a GVH fenntartja a 2011. évi éves beszámolójában foglalt javaslatát.

A tavalyi évben a GVH a magyar termékkel, valamint a hungaricum megjelöléssel kapcsolatban egy esetben (Vj-18/2012. – Penny Market Kft.) indított eljárást és egy ügyet (Vj-17/2011. – Auchan Magyarország Kft.) zárt le. Az alacsony eljárások száma GVH tapasztalata szerint annak is betudható, hogy az elmúlt években e körben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások óvatosabb kereskedelmi gyakorlatra ösztönözték a vállalkozásokat. E mellett megemlítendő, hogy az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet hatálybalépését követően 12 hónapos türelmi idő leteltéig még engedélyezte az olyan élelmiszer forgalomba hozatalát, amelynek csomagolásán a rendelet szerint minősülő, de a rendelet előírásainak nem megfelelő állítás található. Mivel a „magyar termék” fogalmát a lezárt eljárás tekintetében a döntés időpontjában még nem határozta meg jogszabály², ezért a magyar termék, illetve hungarikum megjelöléseket megtevesztő módon használó kereskedelmi gyakorlatokkal szemben a Hivatal közvetlenül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján járt el. A Hivatal 2012-ben lezárt, illetve a folyamatban lévő ügyében – a vizsgált magatartások időszakára is tekintettel – a magatartások értékelését e jogszabályok értelemszerűen még nem befolyásolták.

Erőfölénnyel való visszaélés

2012-ben a Hivatal összesen 5 ügyben indított eljárást erőfölénnyel való visszaélés miatt, és 5 eljárást fejezett be. Ebből három ügy vizsgálói és egy ügy versenytanácsai megszüntetéssel zárult. Egy ügyben (Vj-47/2010. – SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.) a GVH megállapította, hogy az eljárás alá vont kiskereskedelmi üzletlánc megsértette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény jelentős piaci erővel való visszaélésre vonatkozó szabályait és 50 Mft bírságot szabott ki.

Összefonódások ellenőrzése (Fúziókontroll)

A GVH 2012-ben 36 összefonódást vizsgált, ebből 31 esetben feltétel nélkül engedélyezte a fúziót, három esetben nem volt engedélyköteles az összefonódás, egy esetben vizsgáló szüntette meg az eljárást, egy ügyet pedig felfüggesztett a Hivatal. Bírság kiszabására kettő esetben került sor az engedélykérés elmulasztása miatt összesen 2,6 Mft összegben. A GVH 6 ügyben összetett eljárásban vizsgálta az összefonódásnak a releváns piacra gyakorolt versenyhatásait.

A 2011. évihez képest magasabb fúziós szám egyik oka az aktívabb állami szerepvállalás, minden ötödik fúziós ügyben tapasztalható az állami részvétel. Az állami tulajdonú vállalkozások által végrehajtott irányítás-szerzések számának növekedése mögött több tényező együttállásának eredménye állhat: a gazdasági válság tovagyrúzó és továbbra is érezhető hatása, a jogi környezet változásai, és az a jól érzékelhető állami szándék, hogy az állami szerepvállalás növekedjen egyes – elsősorban közszolgáltatásokhoz kapcsolódó és stratégiaiak tekinthető – szektorokban.

² Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet (magyar termék rendelet) 2012. szeptember 1-jén, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (hungarikum-törvény) 2012. július 1-jén lépett hatályba.

A 2012. év fúziós ügyeinek másik meghatározó eleme a napi fogyasztási cikkek kis- és nagykereskedelmi piacait érintő fúziók számának az év második felében megfigyelhető folyamatos és jelentős növekedése. A 2012-ben a GVH-hoz érkezett 36 fúziós kérelemből 9 érintette ezt a piacot, melyből 6 az év utolsó hónapjában került beadásra, a trend a 2013. évben is folytatódni látszik.

A GVH tevékenységének társadalmi haszna – hatékonyságmérés

Néhány külföldi versenyhatóság példáját követve a GVH elvégezte a tevékenysége révén jelentkező anyagi haszon számszerűsítését, melyet részletesen külön fejezet tárgyal. A közgazdasági elemzéseken

alapuló becslés alapvetően azt a jóléti hatást számszerűsíti, amely bemutatja, hogy pl. egy kartell ügyben a Hivatal fellépésének, beavatkozásának a kiszabott bírságon túl, milyen többlet hozadéka van. A számítás abból indul ki, hogy – a verseny árleszorító hatása folytán – a GVH közbelépése megkíméli a fogyasztókat azoktól a többletkiadásoktól, amelyekkel a hivatal által megakadályozott versenyellenes magatartások és káros fúziók miatt egyébként szembesülnének. Az eredmény alapján **a fogyasztók mintegy 58 Mrd Ft-ot takarítottak meg a 2008-2012 között lezárt, megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel, valamint fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásoknak köszönhetően.**

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A főbb adatok bemutatását követően, dióhéjban bemutatjuk a 2012. év néhány fontosabb témakörét, eseményét.

A jogalkalmazás kiszámíthatóságát elősegítő intézkedések – közlemények, tájékoztatók, útmutatók

KÖZLEMÉNYEK

A versenytörvény felhatalmazza a GVH elnökét és Versenytanács elnökét, hogy együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adjanak ki. E közlemények a jogszabályoktól eltérően nem kötelező erejűek; funkciójuk annak rögzítése, hogy a GVH jogalkalmazóként milyen tartalommal tölti meg a törvény keretjellegű rendelkezéseit, összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. A közlemények a már meghozott döntések tapasztalataira épülnek, de a konkrét ügyektől elvonatkoztatva is tükrözik a GVH álláspontját, várható jogalkalmazói irányvonalát.

TÁJÉKOZTATÓK

A Gazdasági Versenyhivatal a hatósági eljárásnak nem minősülő legjobb gyakorlatairól, illetve azon jogalkalmazási gyakorlatairól, amelyek közlemény szintű közzétételéhez kiforrottabb tapasztalat lenne szükséges, tájékoztatást nyújt az érdekeltek számára.

ÚTMUTATÓK

Közleménynek vagy tájékoztatónak nem minősülő eljárási segédanyag az érdekeltek számára.

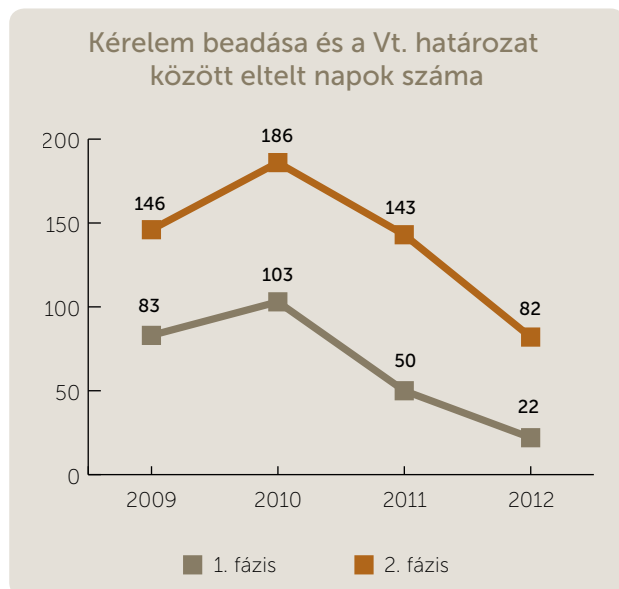
2012 februárjában hatályba lépett a GVH elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2012. sz. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió Működé-

séről szóló Szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról. A GVH már 2003 decembere óta rendelkezett bírságközleménnyel, azonban az alsóbb fokú bírósági gyakorlat következtében 2009-től átmenetileg annak visszavonására kényszerült. 2011-ben egy Kúriai ítélet tette lehetővé a matematikai módszereken alapuló **bírságközlemény újbóli bevezetését**, amely a bírságolás alapelveinek meghatározásán és a bírság kiszabásának menetén túl, kiegészült az elmúlt időszak bírósági gyakorlatával. A gazdasági válság hatásaira is figyelemmel, a közlemény meghatározott feltételek esetén rendelkezéseket tartalmaz a nehéz helyzetben lévő vállalkozások által fizetendő bírság mérséklésére is. Külön említendő, hogy a tendereztetés/pályáztatás esetén a bírságösszeg meghatározásának alapját képező releváns forgalom (a jogsértő vállalkozás által az érintett piacon elért forgalom) a tender értékének háromszorosa.

2012. februárjában léptette hatályba a Hivatal a vállalkozások összefonódásának a Versenytörvény 24. §-a szerinti engedélyezés iránti kérelemre vonatkozó **új űrlapot** és a **fúziós eljárásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetésre** vonatkozó **tájékoztatót**. Az új űrlap az uniós gyakorlatnak megfelelően megkönnyíti az egyszerűbb és a bonyolultabb megítélésű fúziók elhatárolását, az egyes elemzési kérdések beazonosítását, csökkenti az ügyfelek költségeit és a szolgáltatandó adatok körét. Az előzetes egyeztetésre (pre-notifikáció) vonatkozó tájékoztató pedig összefoglalja az ilyen eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, hiszen elsődlegesen az ügyfélnek kell megítélni azt, hogy az összefonódás engedélyköteles-e vagy sem.

A GVH által lefolytatott eljárások közel fele a **fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának** megsértésével kapcsolatos. A piaci jelzésekre is figyelemmel szükségesnek mutatkozott, hogy a GVH közleményben foglalja össze ezzel kapcsolatos gyakorlatát. A részletszabályokat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló 3/2012. közlemény rögzíti.

Fúziós eljárások – gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés



2012 márciusában szervezeti átalakítás révén létrejött a kizárólag a fúziós ügytípusra szakosodott vizsgálati egység, a **Fúziós Iroda**. Ennek és az új űrlap bevezetésének eredményeként **jelentősen csökkent az ilyen jellegű ügyek elintézési határideje**. Amint azt az ábra is szemlélteti, a fúziós kérelem beadásától a Versenytanács határozat között eltelt napok száma az egyszerűsített eljárásban (1. fázis) elbírált fúziók esetén 2011-hez képest 50 napról 22 napra, míg a teljes körű eljárásban (2. fázis) engedélyezhető fúziók esetében 143 napról 82 napra csökkent az elintézési határidő az elmúlt évben.

2012. február 1-jétől a versenyfelügyeleti eljárások tekintetében is alkalmazható az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. **egyszerűsített döntés**, mely a fúziókat tárgyaló fejezetben részletesen bemutatásra kerül. A GVH **Tájékoztatóban**³ rögzítette az egyszerűsített döntés alkalmazhatóságával kapcsolatos tudnivalókat.

A fúziós eljárásrend hatékonyságának növelését segítette továbbá az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről (pre-notifikáció) szóló tájékoztató is.

Intézményi együttműködés

A **fogyasztóvédelem** területén a GVH továbbra is tevékenyen működik együtt más hatóságokkal, ezen belül is kiemelten az NFH-val, illetve a PSZÁF-fel. Utóbbi két hatósággal a GVH rendszeresen egyeztet az Fttv., illetve további vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos hatásköri- és anyagi jogi kérdésekről. A GVH 2012-ben aktívan együttműködött az NMHH-val is, mely főként a digitális átállás fogyasztóvédelmi szempontjait, valamint a két hatóság között fennálló együttműködési megállapodás módosításának előkészítését érintette. Kifejezetten a fogyasztók pénzügyi ismereteinek bővítése, jobb tájékozódásuk érdekében a GVH az MNB-vel és a PSZÁF-fel együttesen tevékeny a Pénzügyi Kultúra Munkacsoportban, amely széles körben elérhető tájékoztató kiadványok megjelenését segíti. Ezen túlmenően a GVH és a PSZÁF együttesen vesz részt az Európai Bizottság által koordinált, az interneten igényelhető hitelekkel kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatok jogszerűségét feltérképező, úgynevezett „Sweep 2011” programban. Mint a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Felügyeleti Hálózat (ICPEN) tagja a GVH 2012-ben is részt vett a szervezet tevékenységében. Továbbá a GVH is tagja az Európai Unió által 2006-ban létrehozott, a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködésén alapuló nemzetközi hálózatnak (CPCS).

A GVH 2012 decemberében együttműködési megállapodást kötött a **Közbeszerzési Hatósággal**. A megállapodás célja, hogy a GVH és a Közbeszerzési Hatóság együttműködésükön keresztül elősegítsék feladataik hatékony ellátását, így különösen a közbeszerzések során a verseny tisztaságának, átláthatóságának és nyilvánosságának biztosítása révén a közpénzek átlátható, tisztességes és hatékony felhasználásának előmozdítását. A Felek közös szándéka az, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje a jogszabályokban meghatározott feladataik végrehajtásának és intézkedéseik érvényesítésének hatékonyságát.

A Kartell Iroda munkatársai a nemzetközi kapcsolattartás keretében az ECN és az **Európai Bizottság kartell** vonatkozású munkacsoportjaiban vettek részt.

Az elmúlt évben a GVH és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság áttekintette a fennálló együttműködési megállapodását, ennek eredményeként

³ Tájékoztató az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazhatóságával kapcsolatban (<http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/21996652B607578B4.pdf>)

2013 elején sor került az új együttműködés aláírására. Emellett a GVH kapcsolatot tartott fenn a **Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal**, a **Nemzeti Közlekedési Hatósággal**, a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével** és a **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal**. A társhatóságok kölcsönösen informáltak egymást, illetve szükség szerint szakértői szinten egyeztettek a látókörükbe került kérdésekről, piaci fejleményekről.

Versenyjogi megfelelési kampány – fókuszban a kkv-k



VERSENYJOGI MEGFELELÉS

A GVH 2002-2003 óta végeztet felméréseket mind a lakosság, mind különböző társadalmi csoportok, többek között a vállalkozások körében, hogy felmérje a gazdasági versennyel, illetve a versenyjoggal és a GVH-val kapcsolatos ismeretek szintjét.

Az eredmények alapvető kérdések esetén nem rosszak, ugyanakkor látható, hogy részletesebb kérdések esetén már nagyon sok téves választ kaptunk. Így például a GVH, mint szervezet ismertsége magas (97%), a munkájával, hatáskörével, feladataival kapcsolatban viszont a válaszadók 48%-a egyáltalán nem vagy alig érzi tájékozottnak magát. Ez utóbbi tényt bizonyítják a további adatok, melyek szerint a válaszadók 47%-a szerint a Tpv-t. célja a hazai vállalkozások védelme a külföldiekkel szemben, míg 45% szerint a kkv-k védelme, ezzel szemben 15% szerint a multinacionális vállalkozások támogatása. Nem elhanyagolható, hogy a válaszadók 16%-a szerint a sportrendezvények rendjének a fenntartása is a Versenytörvény célja. A megkérdezett vállalkozások mintegy 19%-a úgy gondolja, hogy a Versenytörvény nem tiltja azt az esetet, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők előzetesen megbeszélnek, hogy milyen tartalmú ajánlatokat fognak benyújtani. A komplex felmérés eredményei alapján **egyértelmű, hogy szélesebb körű tájékoztatásra, ismeretterjesztésre van szükség.**

A versenyszabályoknak való megfelelésre vonatkozó tájékoztató, preventív jellegű kampányát a GVH – hosszas előkészület után – 2012. év végén, előbb a vállalkozásokkal kezdte, majd a 2013. év

folyamán a lakosságra is kiterjesztette. Úgy tűnik, hogy minél nagyobb egy vállalkozás, annál alaposabb, mélyebb ismeretekkel rendelkezik a versenyszabályokról, ezért a kampány elsősorban a **kis- és közepes vállalkozásokra** összpontosít. Hogy a kampány eredményességét, hatékonyságát a Hivatal biztosítani tudja, a GVH VKK együttműködést kezdeményezett számos érdekképviselői szervezettel, kamarával. A megfelelési kampány részleteivel külön fejezet foglalkozik.

Ügyfélszolgálat – Erőforrás allokáció javítása

A Hivatal 2012-ben folytatta az Ügyfélszolgálati Iroda (ÜSZI) hatékonyságának javítását, elsősorban annak érdekében, hogy a vizsgáló irodák kizárólag azokkal a jelzésekkel foglalkozzanak, amelyekből nagy valószínűséggel versenyfelügyeleti eljárás indítható. Az Ügyfélszolgálati Iroda elsődleges feladata továbbra is a beérkező panaszok szűrése, mely során azt ellenőrzi, hogy azonos tárgyban volt-e bejelentés, avagy korábban folyt-e versenyfelügyeleti eljárás. Kiszűri a névtelen, az ismertetelt, illetve a versenyjogi szempontból nyilvánvalóan alaptalan panaszokat. Hatáskörének vagy más hatóság hatáskörének megállapításához adatot kérhet.

Az Ügyfélszolgálat 2012-ben 4241 telefonos megkeresést és személyes ügyfelet fogadott, a 2130 postai úton vagy elektronikus levélben érkezett panaszból 1864 panaszt intézett el, melyből az elutasított panaszok száma 1657. A számok tehát azt mutatják, hogy az ÜSZI a nem releváns panaszok több mint 4/5-ét kiszűrte, és így több erőforrás jutott a vizsgáló irodák számára a piacokra komolyabb hatást gyakorló versenyproblémákkal foglalkozni.

A panaszkezelési rendszer 2011. márciusi bevezetését követő közel másfél év során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján **felülvizsgáltuk a panaszkezelés rendjét meghatározó elnöki utasítást.** Ennek értelmében 2012. október 1-jét követően az ÜSZI egyrészt adatszolgáltatás kérésére jogosult mind a panaszostól, mind a panaszolttól, másrészt pedig bizonyos feltételek megléte esetén ideiglenesen maga is lezárhat panaszokat. Erről bővebben az ügyfélszolgálatról szóló fejezetben szólnunk.

Versenypártolás

Az elmúlt évben a Hivatalhoz 115 előterjesztés és jogszabálytervezet érkezett véleményezésre, melyből a GVH 39 esetben tett észrevételt. A kormányzati portálon fellelt javaslatok alapján, a GVH további 8 esetben élt a szignalizáció lehetőségével, azaz – megküldés híján – saját kezdeményezésre véleményezte a jogszabály-tervezetet. Néhány esetben csupán rövidebb – jellemzően kisebb jelentőségű vagy kodifikációs tartalmú – megjegyzést tett a Hivatal, s összességében megközelítőleg minden negyedik tervezet igényelt a versenyfeltételekkel, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozattal összefüggő részletesebb észrevételt. Az észrevételezésre megküldött jogszabálytervezetek száma az előző évek átlagához képest tovább csökkent, s az összes elfogadott jogszabály számához viszonyítva is megállapítható, hogy arányaiban kisebb számban kerültek jogszabály-tervezetek megküldésre.

Az év folyamán változatlanul sok olyan jogszabály jelent meg, amely a GVH érdeklődésére tarthatott volna számot, de előzetesen nem küldték meg véleményezésre a Hivatalnak. A Versenypártolásról külön fejezetben található információ.

Nemzetközi kapcsolatok

A GVH nemzetközi kapcsolatait 2012-ben is főként az Európai Unió és a tagállamok versenyhatóságai-val, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), illetve a Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) keretében folytatott, valamint a kétoldalú együttműködések határozták meg. Külön említést érdemel az OECD-GVH Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenysége.

Az uniós együttműködés kapcsán kiemelendő az Európai Versenyhálózaton (ECN) belül folyó munka, amely magában foglalja az uniós versenyjogi szabályok alkalmazásával lefolytatott hazai jogesetekben az ECN-en belül kötelező együttműködési feladatok ellátását. 2012-ben a GVH 8 olyan ügyet kezdeményezett, amelyben a hazai versenytörvény mellett az uniós versenyjog alapján is megindította a versenyfelügyeleti eljárást, három ilyen ügyet lezárt, egy további ilyen ügyben pedig felfüggesztette az eljárást.

A GVH 2012 folyamán is nagy jelentőséget tulajdonított az OECD Versenybizottságában folyó együttműködésnek. A szakmai munkát illetően a GVH

az év során három témában készített részanyagot az OECD Versenybizottságában és annak munkacsoportjaiban folytatott versenyjogi kerekasztal vitákhoz.

Az ICN Kartell Munkacsoportjában a GVH társelnöki szerepet látott el, amely alapvetően a különböző kartellszabályozási rendszerek bemutatására alkalmas "kartell sablon" kitöltésének a koordinálását jelenti.

A kétoldalú kapcsolatokat érintő fejlemény, hogy 2012-ben lezárult a GVH-nak az albán versenyhatóság szakmai támogatását jelentő ún. twinning program, amely keretében a GVH szakértői az olasz versenyhatósággal és az állami támogatások témaköréért felelős brit minisztériummal együttműködésben az év során 11 alkalommal szerepeltek egyhetes szakmai szemináriumok előadójaként.

OECD-GVH BUDAPESTI VERSENYÜGYI REGIONÁLIS OKTATÁSI KÖZPONT

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) az OECD Verseny Részlege és a GVH szakmai háttérére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságainak. A ROK 2012-ben összesen 252 résztvevőt és 54 előadót látott vendégül programjain. 17 ország vagy szervezet szakértői és 34 ország résztvevői látogatták a ROK programjait.

Versenykultúra fejlesztése

2012-ben a GVH Versenykultúra Központja több, ügyismertségi, illetve ügyismertségi jellegű közvélemény kutatást készíttetett,⁴ ezek eredményei elérhetőek a GVH VKK honlapján.⁵ Február-május hónapok során került sor a GVH **ingatlanportállal szembeni fellépése ismertségének**, és a **„magyar termék” megnevezést** megtevesztő módon **használó több üzletlánc elleni hivatali fellépések** ismertségének, valamint a lakosság ügyekhez kapcsolódó, általános verseny- és

4 A kutatásokat ajánlattételi felhívás útján kiválasztott kutatócégek végezték.

5 Elérhető: www.versenykultura.hu, Versenykultúra felmérések menüpont

fogyasztói attitűdjének feltérképezésére irányuló két kutatás⁶ lebonyolítására. 2012 tavaszán zajlott le a vállalkozások és a kamarák, érdekképviselői szervezetek vezetőinek körében az a kutatás,⁷ amellyel a GVH VKK az érintett kör **versenyjog-gal és reklámjoggal kapcsolatos ismereteinek a szintjét**, az ismeretek forrását és egyben a GVH megítélését kívánta vizsgálni. Az eredmények tükrében indult el a GVH vállalati megfelelési kampánya az év végén, melyről a jelen beszámoló fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fejezete foglalkozik részletesebben.

A GVH VKK 2012-ben hatodszor, a GVH életében tizenharmadszor rendezte meg **tanulmányi versenyt, „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel**. A GVH VKK 2011 júliusában meghirdetett **pályázati felhívására** a pályázati határidőig összesen 61 pályázat érkezett be, összesen pedig 18 pályázati program megvalósítása érdekében jött létre támogatási szerződés, amelyek megvalósítására 2012 tavaszáig volt lehetősége a nyertes pályázóknak.

6 A kutatást a Scale Reserach Kft., mint nyertes ajánlattevő végezte.

7 A kutatást a TNS Hoffmann Kft., mint nyertes ajánlattevő végezte.

ÁGAZATI TAPASZTALATOK

Energiapiacok

2012-ben számos szabályozási változás érintette az energiapiacokat, strukturális szempontból is komoly átalakulások történtek.

A villamosenergia-piacon hosszú távon a legfontosabb fejlemény a cseh, a szlovák és a magyar piacok 2012. szeptemberi áralapú piac-összekapcsolása volt. Ez a közép-kelet-európai és az északnyugat-európai régiók közös, áramlásalapú piac összekapcsolása felé tett első régiós lépésnek tekinthető, azzal a mögöttes céllal, hogy 2014-ig az egységes európai villamosenergia-piac létrejöjjön. A piacok összekapcsolása rövid távon megnövekedett ellátásbiztonságot, nagyobb likviditást és – ebből következően – kisebb áringadozást jelenthet. Az első adatok gazolták a várakozásokat: a piacok összekapcsolásával csökkentek a magyar áramtőzsde árai, illetve volatilitásuk is mérséklődött, továbbá csökkent a más európai áramtőzsdékhez mért prémium is.

Strukturális szempontból fontos fejlemény, hogy 2012 tavaszán leállította a termelést az amerikai AES-csoport tulajdonába tartozó tiszaujvárosi Tisza II. hőerőmű, amely névleges kapacitását tekintve az ország egyik legnagyobb erőműve. A Tisza II. leállítását megelőzően elsősorban a kiegyenlítő villamosenergia piacra termelt. Az erőművet 2012 végén a Tisza Power Kft. vásárolta fel, amely 2013-ban az erőmű termelésének újraindítását tervezi. Az összefonódást a GVH a Vj-80/2012. számú eljárásban engedélyezte.

A földgáz piacon elsősorban a szállítóvezeték hálózat fejlesztése kapcsán történtek fontos fejlemények. A Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) és az MFB Invest Zrt. (MFB Invest) tulajdonába tartozó Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) megkezdte egy új, kétirányú, nagy nyomású összekötő földgázszállító vezeték építését Magyarország és Szlovákia között. A szállítóvezeték üzembe helyezésére a tervek szerint 2015 elején kerül sor. 2012 augusztusában az MVM megvásárolta a Déli Áramlat földgázvezeték hazai szakaszának előkészítését végző társaság (a Déli Áramlat Magyarország Zrt.) 50 százalékos részvénycsomagját a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től. Ezt követően felgyorsultak az Ukrajnát megkerülő, Oroszországot és Bulgáriát a Fekete-

tenger alatt összekötő gázvezeték magyarországi szakaszát érintő fejlemények, és 2012 októberében az MVM és a Gazprom végső beruházási döntést hoztak a földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséről. A két vezeték hosszú távon hozzájárulhat az ellátásbiztonság növekedéséhez, a gázforrások esetleges diverzifikációjához, és ezáltal potenciálisan a földgázpiaci verseny növekedéséhez is.

2012 végén végső előkészítési fázisba érkezett az ugyancsak az MVM-csoporthoz tartozó CEEGEX Zrt. által létrehozott szervezett földgázpiac. A földgáztőzsde kereskedési platformja a magyar piacon folyamatos kereskedésű másnapi és hosszú távú fizikai szállítású termékek adásvételét teszi 2013. január 1-jétől lehetővé.

A földgáz és a villamosenergia kiskereskedelmi piacokat egyaránt érintő fejlemény volt, hogy 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Az ország teljes területén kínál lakossági ügyfelei számára kedvezményes áron villamosenergia- és földgázszolgáltatást. A Magyar Telekom az egyetlen olyan szereplő, amely az egyetemes szolgáltatóknak versenyt támaszt a lakossági fogyasztók ellátásában. A Magyar Telekom ügyfeleinek jogosultsági szinttől függően eltérő kedvezményeket kínált, amely kedvezmények mértékét 2012 szeptemberétől csökkentette.

Infokommunikációs piacok

A telekommunikációs szektorban 2012-ben a növekedés alapját a mobilinternetezők előfizetései, illetve nagy ütemben növekvő adatforgalmazása jelentette. A mobilinternet előfizetések száma ugrásszerűen megnőtt. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint a mobilinternet előfizetések száma egy év alatt 2,1 millióról 3,1 millióra nőtt, az előfizetők 2012. december hónapjában 2 millió 588 ezer GB adatot töltöttek le és fel, az egy aktív ügyfélre jutó átlagos forgalom pedig 1,08 GB-ra nőtt.

Az előfizetések számát tekintve telített hazai mobilpiacon 2012-ben új piaci szereplők jelezték részvételi szándékukat, köztük az NMHH frekvenciapályázatát megnyerő konzorcium és a virtuális mobilszolgáltatók.

Az NMHH 2012. januárban hirdetett eredményt a 900 megahertzes frekvenciasávon nyújtható rádió-távközlési szolgáltatásra kiírt pályázaton. A határozat nyertessé nyilvánította többek között a Magyar Posta Zrt., az MFB Invest Zrt. és a Magyar Villamos Művek Zrt. által alkotott konzorciumot (MPVI). A konzorcium tagjai közös vállalat megalapítása mellett döntöttek, amelyre a konzorcium az NMHH frekvenciapályázatán elnyert frekvenciahasználati jogosultságát átruházta. Az MPVI konzorcium tagjai által létrehozott közös vállalat (MPVI Mobil Zrt.) megalapítását a GVH a Vj-17/2012. sz. eljárásban engedélyezte. A másik három mobilszolgáltató szintén nyert frekvencia-blokkokat. Legtöbbet közülük a Vodafone Magyarország, amely a tenderen elnyert 2 megahertzes frekvenciasáv segítségével építette ki országos lefedettségűvé 3G mobilinternet-hálózatát. A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor 2012. szeptember 12-én hozott jogerős ítéletével az NMHH árverést lezáró határozatát jogszabálysértésre hivatkozással hatályon kívül helyezte. Annak eldöntése, hogy az NMHH az eredeti állapotot állítja helyre, vagy új tendert hirdet, meghaladta a bíróság hatáskörét, így erről nem szól az ítélet.

További fontos fejlemény a virtuális mobilszolgáltatók (*mobile virtual network operator*, röviden MVNO) megjelenése (pl. Lidl Bluemobile, Tescomobile), amelyek ugyan nem rendelkeznek saját tulajdonú mobilhálózattal, mégis saját márkanév alatt kínálnak mobilszolgáltatást úgy, hogy a hálózatot egy partnertől bérlik.

A vezetékes *internet*-előfizetések száma minimális mértékben nőtt tavaly, egyre többen használnak a korábbinál lényegesen gyorsabb elérést. Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 végén nagyjából 2170 millió élő vezetékes szélessávú internet előfizetést tartottak nyilván a magyar vezetékes távközlési piac legnagyobb szereplői – ez nem egészen százazres növekedést jelent az egy évvel korábbi állapothoz képest. Bár az előfizetői szám nem nőtt látványosan, az elmúlt évet is jellemezte az a technológiai átrendeződés, mely a lassú, jellemzően 10-20 Mbps sávszélesség-korláttal rendelkező xDSL-vonalak csökkenéséhez és lényegesen a gyorsabb, FTTx vagy DoCSIS 3.0-s elérések növekedéséhez vezetett. Az optikai szegmens bővüléséhez hozzájárulhatott, hogy a mobiladat-szolgáltatások irányából egyre erősebb versenyre számítnak a szolgáltatók. Ráadásul a három legnagyobb piaci szereplő közül (Digi, UPC, Magyar Telekom)

kettőnek egyáltalán nincs saját mobilszolgáltatása, a harmadik (a Magyar Telekom) pedig rövidtávon nem érdekelt abban, hogy mobilszolgáltatásaival saját vezetékes üzletágának eredményeit rontsa.

A *televíziós* előfizetések száma kis mértékben növekedett csak a 2012-es évben. A digitális televízió előfizetés aránya 58,3 %-ról 63,2 %-ra nőtt. A digitális előfizetéseken belül 2012-ben nőtt a kábeltelevízióra vagy IPTV-re előfizetők száma, míg az analóg kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők aránya csökkent. A vezetékek nélküli (jellemzően műholdas) szolgáltatás előfizetőinek száma stagnált, a MinDig TV Extra szolgáltatást pedig közel 80 %-kal többen, 83 ezren vették igénybe.

A digitális átállásnak 2014. december 31-ig kell megvalósulnia. Ezzel megszűnik a hagyományos, azaz az analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás, és helyébe a digitális földfelszíni sugárzás (más néven DVB-T) lép. A digitális átállás elsődlegesen 570 ezer háztartást érint, ami azt jelenti, hogy ezekben kizárólag analóg, tető- vagy szobaantennával televízióznak.

Közlekedési piacok

A magyar *légi közlekedési piacon* meghatározó jelentőségű esemény volt a MALÉV 2012. február 3-ai leállása. A magyar állami légitársaság által bonyolított utasforgalom a budapesti Liszt Ferenc repülőtér üzemeltető forgalmának több mint egyharmadát tette ki, a Budapest Airport drasztikus költségcsökkentő intézkedéseket vezetett be, ennek keretében 2012. május végén bezárta a Ferihegy 1 Terminált.

A MALÉV kiesése következtében kialakult új helyzet miatt egyszerre 28 járáttal tért vissza Budapestre a Ryanair, a Wizz Air pedig tíz új járat elindítását és 4 helyett 6 gépes flotta üzembe állítását jelentette be. 2012-ben egy sor új légitársaság is megjelent Budapesten, számos légitársaság pedig vagy a járatok számának növelésével vagy a meglévő gépek nagyobbra cserélésével reagált a kialakult helyzetre.

Az új versenyhelyzetben a diszkont fuvarozók részaránya a 2011-es 26 %-ról 2012-ben 52 %-ra emelkedett, így a Budapest Airport számára keletkezett ürt a diszkont légitársaságok töltötték ki. A Buda-

pest Airport mindösszesen 4,7 %-os utasszám csökkenéssel zárta a 2012. évet. A Budapest Airport ugyanakkor tartósan elveszítette tranzitállomás jellegét, mivel a Malév kiesésével a teljes forgalom mintegy 20 %-át kitevő átszállóutas-forgalom a minimálisra csökkent, és ezt nem pótolták a diszkont légitársaságok.

A MALÉV leállásának következményeként tekinthető, hogy két leányvállalatában, az elsősorban repülőgépek nagyjavításával, átalakításával, karbantartásával foglalkozó AEROPLEX Közép-Európai Kft.-ben, illetve a légi járművek számára teljes körű földi kiszolgálást nyújtó Malév GH Zrt.-ben az MNV Zrt., illetve leányvállalata, a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. szerzett 50-50 %-os részesedést. A vállalkozásokat súlyosan érintette korábbi anyavállalatuk felszámolás alá kerülése, amivel elvesztették egyik meghatározó megrendelőjüket is. A tranzakció célja a két cég piaci működésének további fenntartása volt, amely így nem érintette érdemben a piaci viszonyokat. Mivel mind a Tiszavíz, mind a MALÉV (és annak leányvállalatai) az MNV Zrt. irányítása alatt állt a tranzakciót megelőzően is, az tranzakció nem volt engedélyköteles.

A közúti áruszállítási piacot 2012-ben a Waberer's Csoport két tranzakciója érintette, melyek során Transpont Hungária Kft. illetve a Szemerey Transport Zrt. felett szerzett irányítást. A résztvevők kis piaci részesedései miatt az összefonódások nem voltak érdemi hatással az árutovábbítási, fuvarozási, illetve raktár-logisztikai piacokra.

A közúti és vasúti személyszállítási piacot érintően 2012-ben fontos szabályozási változás volt az egységes személyszállításra vonatkozó törvény megalkotása, amely 2013. július 1-jével lépett hatályba.⁸ A személyszállítási törvény hatálya a Magyarországon területén végzett belföldi és nemzetközi közúti és vasúti személyszállítási szolgáltatásokra terjed ki, ide értve a saját számlás személyszállítást is. A törvény – analóg módon a vasúti piacfelügyelet szabályaival – megteremtette a közúti személyszállítási szolgáltatások piacfelügyeletének jogi kereteit, és a Nemzeti Közlekedési Hatóságot ruházta fel e körben felügyeleti ellenőrzési jogkörrel. A törvény értelmében a piacfelügyeleti tevékenység magában foglalja a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, és a verseny-

korlátozó magatartás tanúsítására lehetőséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében végzett felügyeleti ellenőrzési tevékenységet, e körben rögzítve a közlekedési hatóság és a versenyhatóság közötti együttműködés szükségességét is. Az együttműködési megállapodás részleteinek kidolgozása folyamatban van.

Postai piac

A postai piacot a 2012-es év folyamán a közelgő piacnyitásra való felkészülés jellemezte. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve értelmében 2013. január 1-jével Magyarországon is⁹ megnyílik az 50 g alatti levélküldemények – és ezzel lényegében a postai szolgáltatások teljes körének – piaca a verseny előtt. Egy csökkenő volumenű szegmensről van szó, amelynek túlnyomó részét a vállalati (B2B és B2C) levélküldemények alkotják, amelyben az 50 g alatti levélküldemények teszik ki a levélküldeményi forgalom több mint 60%-át.

Feltehetően a piacnyitásra való felkészülés jegyében a Magyar Posta a 2004/17/EK irányelv szerinti közbeszerzés alóli mentesítési kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz az általa végzett belföldi postai csomagszállítási, logisztikai szolgáltatások tekintetében, annak érdekében, hogy ezen (versenyzői, illetve versenynek kitett) szegmensekben megszüntesse a közbeszerzési kötelezettség fennállásából fakadó versenyhátrányát.¹⁰

A 2012-es év jogalkotási szinten is a piacnyitásra való felkészüléssel – az ezzel kapcsolatos uniós elvárásoknak megfelelő új jogszabályok kidolgozásával – telt. Ennek eredményeképp került elfogadásra a 2013. január 1-jén hatályba lépő postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a szolgáltatás nyújtásának végrehajtásával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazó 335/2012. (XII.4.), és 336/2012. (XII.4.) Korm. rendletek.

⁹ A 2008/6/EK irányelv értelmében Magyarországon kívül 10 további uniós ország kapott 2012. december 31-éig haladékat a teljes körű piacnyitás megvalósítására a postai szegmensben, Szlovákia ugyanakkor már 2012. január 1-jével eleget tett ezen kötelezettségének, így 2013. január 1-jén Magyarországgal együtt összesen 10 uniós ország postai levélküldeményének piaca nyílik meg a gazdasági verseny előtt.

¹⁰ A Bizottság a Magyar Postát – kérelme alapján – korábban a pénzügyi és fizetési szolgáltatások nyújtása tekintetében mentesítette a közbeszerzési kötelezettség alól.

⁸ A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

Az 50 g alatti levélküldemények kivételével a postai szolgáltatások piaca már 2012-ben is teljesen liberalizáltnak minősült, egyes szegmensei azonban eltérő képet mutatnak az új szereplők megjelenése tekintetében. Míg a nem egyetemes postai szolgáltatások piaca és annak egyes részpiacai ténylegesen is nyitottá váltak, addig a nem fenntartott egyetemes postai szolgáltatások piacán – annak ellenére, hogy elméletileg e piacra az NMHH engedélye birtokában bárki beléphetne – 2012-ben továbbra is a Magyar Posta Zrt. maradt az egyedüli szolgáltató.

A postai szolgáltatások piacán a 2012-es év folyamán lényeges strukturális átrendeződés nem volt megfigyelhető. A piacnyitás első hatásai a 2013-as év folyamán mutatkozhatnak meg, bár az uniós tapasztalatok alapján radikális átrendeződésre vélhetően ebben az évben sem kell számítani, új piacra lépések esetén is¹¹ a Magyar Posta hosszabb időre megőrizheti piacvezető pozícióját az egyetemes postai szolgáltatások szegmensében.

Pénzügyi piacok

A gazdaság megfelelő működéséhez a pénzügyi infrastruktúra, így többek között a *pénzforgalom* hatékony és megbízható működése szükséges. A pénzforgalom esetében a hatékonyság elsősorban a készpénzmentesítést jelenti, amely a rejtett gazdaság visszaszorulásához, ezáltal az állami adóbevételek növekedéséhez is hozzájárul.¹² A fizetési szokásokat – beleértve az állami kifizetéseket is – megvizsgálva megállapítható, hogy a készpénz továbbra is jelentős szerepet tölt be a hazai pénzforgalomban.¹³ A fizetési számlák és a betéti kártyák száma ugyan magasnak mondható, de van még tere a hatékonyság növelésének.

Az elektronikus fizetési módok közül a bankkártya tekinthető az egyik legelterjedtebb és legfontosabb fizetési módnak. A hazai piacon a bankkártyák száma megközelíti a 9 millió darabot, azon belül pedig a betéti kártyák száma meghaladja a 7,5 milliót.¹⁴ a kártyakibocsátás terén tehát a piac érettnek mondható, ma már általánosnak tekinthető a felnőtt lakosság körében legalább egy bankkártya birtoklása. A bankkártyák széles körű használatát

azonban, különösen azok fizetési funkciója tekintetében, több tényező is akadályozza. Ilyen tényezőknek tekinthető a lakosság egyes rétegeinek továbbra is alacsony pénzügyi kultúrája, valamint a kártyaelfogadói hálózat viszonylagos fejletlensége, relatív alulfejlettsége. A hazai kártyapiac elfogadói oldalának fejlesztése így különösen fontosnak tekinthető a piac egészének további fejlődése szempontjából.

A bankközi jutalékról

A kártyapiacon a verseny – tekintettel a piac többoldalú jellegére – több szintén zajlik, párhuzamosan: kártyakibocsátói oldalon a kibocsátó bankok között, kártyaelfogadói oldalon az elfogadó bankok között, illetve a platform szintjén is a kártyatársaságok között. Az egyes részpiacok jellemzően nem függetlenek egymástól a verseny tekintetében, köszönhetően számos kereszthatásnak. A kártyapiac egyik központi és legtöbbet vizsgált és vitatott eleme az ún. bankközi jutalék. A bankközi jutalék mértéke mind a kibocsátó bankok, mind az elfogadó bankok, mind a kártyatársaságok versenye szempontjából releváns tényező. A hazai piacon a bankközi jutalék alakulása – köszönhetően egyrészt külső hatásoknak, másrészt a piac szerkezetének – a kártyatársaságok közötti verseny torzulásához vezetett.

A GVH által a bankközi jutalékok hazai megállapításának kivizsgálására 2008-ban indított versenyfelügyeleti eljárás¹⁵ alatt a hazai bankok felmondták a közöttük lévő és a bankközi jutalékok hazai mértékét meghatározni hivatott megállapodást. Innentől kezdve a magyarországi belföldi forgalomban alkalmazandó bankközi jutalékok mértékét maguk a kártyatársaságok határozzák meg. A hazai és az európai piacon is legjelentősebb piaci szereplőnek számító két kártyatársasággal, a MasterCard-dal és a Visa-val szemben az Európai Bizottság is folytatott versenyfelügyeleti eljárásokat. A két bizottsági eljárás eltérő eredményhez vezetett, mivel a még 2007-ben lezárult MasterCard eljárás csak a kártyatársaság a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozó bankközi jutalékait érintette, míg a Visa eljárása 2010-ben kötelezettségvállalással zárult, amelyben a Visa a határon átnyúló tranzakciókon túl azon belföldi betéti kártyás tranzakciók bankközi jutalékainak csökkentését/maximálását is vállalta, amelyeket saját hatás-

11 Erre vonatkozó szándékát az osztrák posta érdekeltségébe tartozó Feibra Kft. jelezte.

12 MNB Jelentés a fizetési rendszerről 2012, 7. o.

13 MNB Jelentés a fizetési rendszerről 2012, 7. o.

14 MNB, a fizetési kártya üzletág Magyarországon, 2012. I. félév

15 Vj-18/2008. – Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

körben állapít meg. Ily módon, a magyarországi kártyapiacra a betéti kártyák esetében a Visa egy a bizottsági eljárás során tett kötelezettségvállalásából eredő árazási korláttal szembesül, és nem emelheti a hazai betéti bankközi jutalékok átlagos szintjét 0,2 % fölé. A MasterCard a magyarországi piacon nem szembesül ilyen árazási korláttal. A hazai piac szerkezetéből is fakadóan – ahol a legnagyobb kártyakibocsátók egyben a legnagyobb kártyaelfogadók is – a kártyatársaságok közötti verseny a kártyakibocsátó banki ügyfelekért a bankközi jutalékok emelkedéséhez vezet. Tekintettel azonban a Visa árazási korlátjára, a kártyatársaságok közötti versenyfeltételek nem egyenlők.

Az elfogadói piac fejlesztése érdekében az MNB egy szabályozási javaslat csomagot dolgozott ki. A javaslat kiterjed a kötelező kártyaelfogadás lépcsőzetes bevezetésére, POS terminálok telepítésének támogatására, valamint a hazai bankközi jutalékok csökkentésére. A szabályozási javaslatot a GVH is támogatta, különösen annak a bankközi jutalékok meghatározására vonatkozó részét. A bankközi jutalékok javasolt szabályozása ugyanis nem csak a kártyaelfogadás elterjedését támogatná, hanem annak módja miatt hozzájárulna a kártyatársaságok közötti verseny egyenlő feltételeinek megteremtéséhez is.

A globális makrogazdasági és pénzügyi környezet 2012-ben is rányomta a bélyegét a hazai *pénzügyi közvetítőrendszer* helyzetére és jövőbeli kilátásaira.

A hitelintézeti piac szerkezete, a piaci szereplők részesedése az elmúlt évekhez képest számottevően nem változott. Mérlegfőösszeg alapján számított részesedést tekintve a nagybankok teszik ki a teljes piac több mint háromnegyedét (80,3 %).¹⁶

Mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben **továbbra is alacsony a hitelezési aktivitás.** A háztartások esetében pozitív fejlemény, hogy 2012 márciusától ismét igényelhető állami kamattámogatás¹⁷ új és használt lakás vásárlásához, korszerűsítéshez, építéshez, ami hosszú távon a kereslet és a kínálat élénkülését vonhatja maga után. A vállalati hitelezés folyamataiban nem láthattunk

érdemi javulást. Az előző évekhez hasonlóan folytatódott a hitelezési feltételek szigorítása, ezzel párhuzamosan gyengült a hitelkereslet is.¹⁸

A 2012. évtől kezdődően jelentős jogszabályi változások léptek életbe a hiteltermékek árazására vonatkozóan. 2012 áprilisától a bankok a háztartások részére csak referencia alapú és fix felárral rendelkező vagy fix kamatozású hiteleket értékesíthetnek.¹⁹ Emellett a bankok a futamidő alatt csak korlátozott esetben módosíthatják a kamatokat. Az új kondíciójú termékekre a meglévő ügyfeleknek is jogukban áll átszerződni, ennek ellenére az ügyfelek jellemzően nem váltottak a meglévő konstrukciójukról, a fennálló deviza alapú jelzáloghitelek árazása továbbra sem átlátható.²⁰

A bankrendszer legnagyobb és legstabilabb bevételi forrása még mindig a kamatjövedelem. Az átlátható árazású termékek megjelenése ellenére nemzetközi összehasonlításban is magasak a kamatmarzsok.

A *biztosítási piacot* is visszaveti a jelenlegi piaci környezet. Megfigyelhető, hogy az ügyfelek a kötelezően előírt vagy egyéb pénzügyi termékekhez (jelzáloghitel, hitelkártya) kapcsolódó biztosítási termékeket – például kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, lakásbiztosítás, baleset-, betegségbiztosítás – veszik igénybe, illetve tartják meg, az egyéb biztosítási termékeket pedig felmondják. Az életbiztosítási megtakarításokat például markáns forráskivonás jellemezte.²¹

16 PSZÁF Kockázati jelentés 2012/II. 2012. november, 25. ábra, 27. o.

17 26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. Hatályos: 2012. III. 6-tól.

18 MNB Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2012. november, 25. o.

19 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 210/B. § Beiktatta: 2011. évi CXLVIII. tv. 4. § Hatályos: 2012. IV. 1-től.

20 MNB Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2012. november, 63. o.

21 PSZÁF Kockázati jelentés 2012/II. 2012. november, 8. o.

Agrár- és élelmiszerpiacok

A 2012-es gyenge, de nem kivételesen rossz mezőgazdasági év volt, így sem rekordtermés, sem súlyos termés kiesés miatt nem alakultak ki piaci zavarok. A termelők helyzete és ezen belül piaci pozíciója ágazatok, illetve üzemméret szerint, akár évek között is változó, ezért piaci feszültségek kialakulására a jövőben is számítani lehet – különösen akkor, ha a termés szélsőségesen alakul.

A korábbi években kialakult piaci ingadozások legalábbis részben a mezőgazdasági termelők jelentős részének gyenge alkuerejére, illetve versenyképességi hiányosságokra, strukturális okokra vezethetők vissza. Változatlan probléma a duális (kétpólusú) üzemszerkezet, a hatékony középüzemek hiánya. A kistermelők többsége nem éri el a hatékony üzem nagyság alsó határát. Ritka a horizontális termelői összefogás. A terméseredmények túlzott mértékben függenek az időjárás alakulásától. A tőkehiány mellett hiányosságok mutatkoznak a technológiában is, de a marketing- és menedzsment-ismertetekben, illetve gyakorlatban is. A termelők piaci orientációja többnyire mérsékelt.

A vertikális kapcsolatokban gyakoriak a zavarok. Számos megfelelően működő szervezeti, illetve szerződéses integráció mellett egyes ágazatokban a termelő – felvásárló/feldolgozó kapcsolatok különösen instabilak, amit az utóbbi évek szélsőséges ármozgásai csak fokoztak (pl. tej, sertés).

Az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának tervezete 2012-ben készült el, elfogadása 2013-ban várható. A KAP reformjának keretében a termelői szerveződésekre kidolgozott szabályozási javaslat a termékpályák kiegyensúlyozottabb működését, ezen belül elsősorban a mezőgazdasági termelési struktúra javítását, a mezőgazdasági termelők pozíciójának erősítését célozza.

A termelői szerveződések önszabályozó, koordináló, termelésszervező tevékenységét a mezőgazdaság egészére alkalmazható új piacsabályozási eszközként vezetnék be. A jogalkotók ettől egy-egy termék piacának stabilizálását, a szélsőséges áringadozások csökkentését, a piaci zavarok hatékonyabb kezelését, átláthatóbb kapcsolatrendszerek kialakítását várják.

Az egyes vertikumokban tevékeny szervezetek, vagy azok társulásai által életre hívott szakmaközi szervezetek célja lehet például a termékforgalmazás koordinálásának javítása, az uniós szabályoknak megfelelő szerződésminták kidolgozása; ágazati statisztikák közzététele; piacelemzés; illetve az eredet megjelölés, minőségtanúsító védjegyek és földrajzi árujelzők alkalmazásának előmozdítása.

A magyar élelmiszeripar a csatlakozás után súlyos válságba került és abból csak 2011-2012 években kezdett kilábalni, amikor tíz év után először tudta termelését és kis mértékben belpiaci részesedését is növelni az importtal szemben. A rendkívül éles verseny és az iparági struktúra problémái miatt azonban változatlanul nehéz helyzetben van néhány iparág, így a hús-, a tej- és a sütőipar. 2012-ben több vezető húsipari cég is csődbe, illetve csődközeli helyzetbe jutott.

Az élelmiszer-kereskedelemben az értékesítési csatornák szerkezetének változása az utóbbi években lelassult, 2012-ben pedig megállt. A modern, nagy alapterületű egységek részesedése az eladásokból nem nőtt tovább. Az élelmiszer-kiskereskedelemben, de mindenekelőtt a láncok között éles a verseny. A koncentráció mértéke nemzetközi összehasonlításban legfeljebb közepes. A vezető üzletláncok eladások szerinti sorrendje évek óta változatlan: Tesco, CBA, Coop, Spar, Reál. 2012-ben azonban a Delhaize-csoport magyarországi kivonulásával átrendeződés kezdődött. A Match és a Profi boltokat átvevő Coop és CBA piaci részesedése növekedhet (bár utóbbiból időközben néhány régiós lánc kilépett), ahogy a Cora hipermarketeket átvevő Auchan is, és ezzel a vezető láncok együttes súlya is. Az első hat lánc együttes részesedése a láncokon belül 75 %-ról kb. 80 %-ra emelkedett, de ez várhatóan inkább élénkíti, mintsem mérsékli a versenyt.

Temetkezési piac

A helyi közszolgáltatásokkal (közüzemi szolgáltatások, temetkezés, hulladékgazdálkodás stb.) kapcsolatban felmerülő esetleges versenyproblémák jellemzően a fogyasztók széles körét érintik. Különösen igaz ez a temetkezési piacon. E szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók – a szolgáltatás legelőbből adódóan – döntésük meghozatalakor érzelmileg kiszolgáltatott helyzetben vannak, a ritka vásárlói helyzetből eredően pedig kevés információval rendelkeznek a piacról, nem tudják a kapott

ajánlatokat összehasonlítani, ezért érdekeik védelme – a temetkezési piacon fennálló verseny biztosításán keresztül – különösen indokolt.

A GVH-hoz 2012-ben is számos piaci jelzés érkezett, többnyire temetkezési vállalkozások részéről, sérelmezve a temető üzemeltetőjének a külső temetkezési szolgáltatók működésének ellehetetlenítésére irányuló magatartását.

A jelzésekből az tűnik ki, hogy a legsúlyosabb versenyproblémát az okozza, hogy a monopol-helyzetben lévő, gyakran önkormányzati tulajdonban álló temetőüzemeltető biztosítani szeretné azt, hogy az adott temetőben más temetkezési vállalkozás egyáltalán ne, vagy csak kedvezőtlenebb feltételek mellett nyújthasson temetkezési szolgáltatást.

Emellett több panasz érkezett a temetőfenntartásért és -üzemeltetésért, mint helyi közszolgáltatásért, valamint a temetkezési szolgáltatások engedélyezéséért – és végzése tekintetében annak jogszerűségéért – felelős, területileg illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési (adott esetben a temetkezési vállalkozásban tulajdonosi joggal rendelkező) önkormányzat, illetve jegyző tevékenységét érintően. Nem egy esetben a helyi rendeletekbe a temetőüzemeltetők által javasolt díjtételek kerülnek, azaz tényleges hatósági árkontrollt az erre jogosult önkormányzat nem gyakorol.

A versenyhatósági fellépés kereteit meghatározza, hogy az ágazati szabályozás²² számos, a temetkezési piacon fennálló versenyt érintő kérdést maga rendez, illetve széles körű jogalkotási és hatósági ellenőrzési jogosítványokat telepít az önkormányzatokhoz. Ezzel a sérelmezett magatartások jelentős része kikerül a versenytörvény tárgyi hatálya alól, mert a GVH versenyfelügyeleti jogköre az önkormányzatok szabályozási, illetve hatósági jogkörben végzett tevékenységére nem terjed ki. Amennyiben felmerül az, hogy valamely versenyprobléma ilyen intézkedésekkel kapcsolatos, a GVH adott esetben, versenypártolás keretében, felhívja az önkormányzat figyelmét a temetkezési szolgáltatások szabályozása tekintetében fennálló aggályos helyzetre.

E körben változást jelenthet az, hogy 2013. január 1-től a temetőüzemeltetők és temetkezési szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése a körzetközponti jegyző helyett a megyei/fővárosi kormányhivatal járási hivatalának hatáskörébe tartozik.

Lényeges változást hozhat a temetkezési piac versenyjogi kezelésében a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény tervezett módosítása. A Kormány által közzétett, előkészítés alatt álló törvénymódosítás²³ – többek közt – kibővítené azoknak a temetkezési szolgáltatásoknak a körét, amelyek vonatkozásában – köztemető esetén – az önkormányzat rendelete a temető üzemeltetője számára kizárólagosságot biztosíthat.

Hulladékgazdálkodás

A helyi közszolgáltatások körében a hulladékgazdálkodás vonatkozásában is számos panasz, illetve bejelentés érkezik a GVH-hoz annak ellenére, hogy az ágazati szabályozás rendszerint nem tesz lehetővé versenyhatósági fellépést a fogyasztókat leginkább érintő (például árazással összefüggő) kérdések tekintetében.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, illetve azt 2013-tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény helyi közügyként tünteti fel, amelyet a települési önkormányzat a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosít. Ez a megállapodás legfeljebb 10 éves időtartamra köthető meg. Mivel a közszolgáltatási szerződés megkötését követően a közszolgáltató monopol-helyzetet élvez, a közszolgáltatók közötti verseny kizárólag e szerződések elnyerésében tud megvalósulni.

Számos problémát vetett fel, hogy míg az engedélyezés, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellenőrzése helyi önkormányzati szinten maradt, addig a tevékenység ellátásának megszervezése jellemzően nagyobb területi egységek szerint történt. Jól jellemzi ezt a helyzetet, hogy több esetben települési polgármesterek sérelmezték a GVH-nál a közszolgáltatók magatartását, különösen azt, hogy adott esetben jelentős áremelés elfogadására „kényszerítették rá” a települési önkormányzatokat. Abból következően azonban,

²² A temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.); valamint a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (Kr.).

²³ T/11212 sz. iromány a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. tv. módosításáról

hogy a közszolgáltató által meghatározott árakat az önkormányzatok helyi rendeletbe foglalták, a versenyhatósági fellépés lehetőségét is kizárták.

A 2012 során elfogadott és 2013. január 1-jével hatályba lépett új ágazati szabályozás²⁴ várhatóan jelentős ártrendeződést fog okozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások piacán. Az új jogszabály szerint – átmeneti időszakot követően – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat miniszteri rendelet fogja megállapítani, szemben a korábbi rendszerrel, amelyben a jogalkotó az önkormányzatokra telepítette a közszolgáltatási díjak megállapításának jogát. A díjakat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig tartó átmeneti időszakban még az önkormányzatok határozzák meg a közszolgáltatási díjat, azzal, hogy 2013-ban az előző évre meghatározott díjat – a miniszteri díjrendelet megszületéséig – csak 4,2 %-kal lehet megemelni.

Az új szabályozás lényeges eleme a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tulajdonosi szerkezetének átalakítása. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély csak többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek adható. A magántulajdonban álló közszolgáltatók – amennyiben a vállalkozás tulajdonosi szerkezetét nem változtatják meg – a törvényben meghatározott átmeneti időt²⁵ követően nem folytathatnak majd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet. Lehetséges azonban, hogy az új szabályoknak megfelelő közszolgáltatók élni fognak azzal a lehetőséggel, amely szerint a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alvállalkozót vehet igénybe, így olyan vállalkozással is szerződhet, amelynek egyébként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély megszerzésére nem volna lehetősége.

A közszolgáltatókat érintő további lényeges változás az, hogy közszolgáltatási szerződés csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által minősített gazdálkodó szervezettel köthető. Az OHÜ mint nonprofit gazdasági társaság döntését kizárólag bírósági úton lehet vitássá tenni.

A közszolgáltató tevékenységét korlátozza az a körülmény, hogy az új jogszabály alapján a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb – engedélyhez kötött – hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végezhet. Így azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a korábbi jogi környezetnek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mellett egyéb, hulladékkal kapcsolatos tevékenységet is végeztek, működésük átszervezésére, adott esetben működésük bizonyos részének felhagyására kényszerülhetnek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatások tekintetben tehát jelentős változások várhatóak 2013-ban: az új szabályok által biztosított átmeneti időszak lejártával számos településen megváltozik a közszolgáltatás ellátásának módja, ezen keresztül pedig az egész ágazat működése. A GVH ezért a továbbiakban is figyelemmel kíséri a szektor működését, illetve jelzéssel, javaslatokkal él a fogyasztók és az önkormányzatok érdekeit sértő helyzetek megszüntetése érdekében.

Víziközmű-szolgáltatás

A helyi közszolgáltatások szabályozása az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, többek közt a víziközmű-szolgáltatás tekintetében is. A víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2011 decemberében elfogadott törvény²⁶ (Vktv.) komoly ártrendeződést indukál a víziközmű-szolgáltatás piacán. A törvény rendelkezései 2012. január 1-jétől fokozatosan lépnek hatályba.

A jogalkotó – felismerve azt, hogy a szolgáltatás megszervezésére, illetve biztosítására számos esetben már nem helyi szinten került sor – a hatósági feladatok ellátását is magasabb szintre helyezte. A Vktv. szerint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatokat – bizonyos kivételektől eltekintve – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) látja el, továbbá maga a víziközmű-szolgáltatás is csak a MEKH

²⁴ A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

²⁵ A közszolgáltatónak a Htv. hatályba lépését követő hat hónapon belül kell beszereznie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, illetve az OHÜ minősítését. Ha ezt a közszolgáltató nem teszi meg, akkor az önkormányzatnak e határidő lejártát követő 30 napon belül, 6 hónapos határidővel fel kell bontania a közszolgáltatási szerződését.

²⁶ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

engedélye alapján végezhető. Az engedéllyel rendelkező szolgáltató az engedély megszerzésével monopolhelyzetbe kerül, hiszen az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.

Fontos változás, hogy Vktv. Az árhatósági jogkört az önkormányzatok helyett a minisztériumhoz telepíti. A korábbi jogi környezetben ugyanis minden önkormányzat helyi rendeletalkotás keretében maga szabályozta a szolgáltatási díjakat. Megfelelő erőforrások, illetve specifikus piacismeretek hiányában az önkormányzatok gyakran a szolgáltató által előterjesztett javaslatokat módosítás nélkül foglalták helyi rendeletbe. Mivel a díjak megállapítása korábban is jogszabályi úton történt, a GVH a szolgáltatási díjakat nem vizsgálhatta.

A Vktv. megalkotására olyan piaci környezetben került sor, amelyben a vízközművek üzemeltetését, a vízszolgáltatást több száz állami, önkormányzati, illetve magántulajdonban álló, gyakran kis méretű szolgáltató végezte. A jogalkotó a Vktv.-vel jelentős koncentrációt hajtott végre a piacon; a jogszabály szerint ugyanis csak azon szolgáltatók kaphatnak engedélyt víziközmű-szolgáltatás nyújtására, amelyek vonatkozásában a felhasználó egyenérték eléri a 150 ezret. Ennek megfelelően mindazon szolgáltatók, amelyek tevékenységének volumene ennél alacsonyabb, szerkezetüket, illetve működésüket úgy kötelesek átalakítani, hogy a fenti követelménynek megfeleljenek. Alapvető jelentőségű változást jelent az is, hogy a Vktv. szerint víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat, azaz a víziközművek ismételten köztulajdonba kerülnek.

JAVASLATOK

1.

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi Országgyűlés részére készült beszámolójában foglalt javaslatát fenntartva, továbbra is szükségesnek tartja a fogyasztói csoportok létrehozásának átmeneti tilalmát tartalmazó fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) Fgytv. 16/B. §-án túl, az Fgytv. 55.§-a (1) bekezdésének 1) pontja alapján a Kormányrendelet megalkotását, amely részletesen meghatározza a fogyasztói csoportok szervezését és működését, a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósági feladatok ellátását végző szerv kijelölését, továbbá ennek feladat- és hatáskörét.

2.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 28. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során a kartell tilalmi rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. E rendelkezés alkalmazása azonban gyakran nem áll az ajánlatkérő érdekében, mert bizonytalan helyzetet teremthet, s így végső soron az egész eljárás eredménytelenségét is maga után vonhatja a Kbt. 76. § (1) bek. e) pontja alapján. A GVH álláspontja szerint érdekeltté kell tenni az ajánlatkérőket abban, hogy éljenek jelzési kötelezettségükkel.

3.

A polgári perjog korszerűsítésére irányuló munkálatok keretében indokolt áttekinteni és szükség esetén módosítani a versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos bírósági felülvizsgálati rendszer, illetve a kapcsolódó bírósági eljárások rendszerének szabályozását, ezen belül is különös figyelemmel a felülvizsgálati fórumok szintjét, a jogorvoslati fokok számát, ideértve az egyes perenkívüli eljárásokat is. A versenyfelügyeleti eljárásokban speciális szakértelmet igénylő és komplex jogkérdések elmélyült és összetett szempontokra kiterjedő kérdésekben kell a bíróságoknak állást foglalnia, sok esetben a bírságösszegek jelentős mértékére tekintettel is igen nagy pertárgyértéket jelentő ügyekben, amelyeknek adott esetben komoly gazdasági hatásai is lehetnek. Mindezekre tekintettel a versenyfelügyeleti ügyek mögött meghúzódó közérdek hatékony és eredményes érvényesítésének előmozdítása, az eljárások gyorsabb befejezése érdekében, indokolt lehet e kérdéskör megvizsgálása.

2012. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR

Dátum	Esemény
február 1.	Hatályba lépett a GVH új antitröszt közleménye
március 1.	Megalakult a GVH Antitröszt, valamint a Fúziós Irodája
április 27.	ingatlandepo.com: a Fővárosi Törvényszék kedvező ítéletet hozott a GVH közérdekű keresettel indított perében
május 22.	Tájékoztató közzététele az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről
május 23.	Tájékoztató közzététele az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazhatóságáról
június 26.	Sajtótájékoztató a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos kampány megindításáról
július 16.	Megújította együttműködési megállapodását a GVH és a PSZÁF
szeptember 1.	Új versenytanács-tagot nevezett ki a köztársasági elnök
október 2.	A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló 3/2012. közlemény hatályba lépése
december 17.	Sajtótájékoztató a versenyjogi megfelelés elterjesztését elősegítő kampányról
december 22.	A GVH és a Közbeszerzési Hatóság együttműködési megállapodásának aláírása

OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) eseménynaptár

Dátum	Esemény
Február 24-25.	Európai bírói szeminárium: Versenyjogi esetek a szellemi tulajdon és a csúcstechnológia lencséjén keresztül
Március 13-15.	ROK – FAS (orosz versenyhatóság) közös szeminárium a FÁK országok versenyhatóságai számára, Szentpétervár, Oroszország: Versenyjogi esetek a fizetési kártya üzletágban
Április 17-19.	Versenyjogi ügyek a bíróságok előtt
Május 8-11.	Középfokú szeminárium: vertikális korlátozások (elzárkózás az üzletkötéstől, árdiszkrimináció és szelektív forgalmazás)
Június 26-28.	Emelt szintű szeminárium: Innovatív feltételek és fúziós elemzések workshop (szerkezeti és magatartási feltételek, nemzetközi együttműködés, az ügygondnokok és a választottbíróságok szerepe)
Szeptember 18-20.	Külföldi szeminárium, Kijev, Ukrajna: a kartell eljárások közgazdasági elemzési eszközei
November 23-24.	Európai bírói szeminárium: Erőfölénnyel való visszaélés: esetek, trendek és nyitott kérdések
December 11-13.	Emelt szintű szeminárium: árazási visszaélések (túlzó és felfaló árazás)

HATÉKONYSÁGMÉRÉS – A GVH TÁRSADALMI HASZNA

A GVH versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál anyagi előny keletkezik. A közelmúltban a GVH, más külföldi versenyhivatalok példáját követve, elvégezte ennek részleges számszerűsítését, egy úgynevezett *ex-ante impact assessment* elemzést, melynek eredménye más módon jellemzi a Hivatal tevékenységét, mint a megszokott mutatók.

A lefolytatott eljárások száma, vagy a kiszabott bírságok összege, azt fejezik ki, hogy a GVH mit *végzett* a verseny védelme érdekében, ezért ezeket *output* típusú mutatóknak is hívják. A fogyasztói jólétre gyakorolt pozitív hatás számszerűsítése ezzel szemben azt kívánja megragadni, hogy a GVH *mit ért el* a verseny védelme, illetve a versenypolitika végső célja, a fogyasztói jólét tekintetében (úgynevezett *outcome* típusú mutató). A különféle mutatók egyike sem „tökéletes”, azok más-más szempontot reprezentálnak és kiegészítik egymást.

Az elmúlt években nőtt az *outcome* jellegű megközelítés jelentősége, a világ egyes élenjáró versenyhatóságai pedig – egymáséihoz nagyon hasonló – megoldásokat dolgoztak ki, a pozitív fogyasztói jóléti hatások kimutatására. Az *ex-ante impact assessment* egyszerűen alkalmazható és átfogó képet nyújtó módszerekkel érzékelteti a fogyasztóknál keletkező haszon létét és nagyságrendjét; a számos leegyszerűsítés miatt eredménye hozzávetőleges, de semmiképpen sem túlzó. Néhány versenyhatóság – például a holland Nederlandse Mededingingsautoriteit, vagy az Egyesült Királyságbeli Office of Fair Trading – alkalmilag, vagy rendszeresen végez ilyen számítást, és közli annak eredményét.

A GVH a külföldi versenyhatóságok által kifejlesztett módszereket használta fel a számszerűsítéshez. Ennek kiindulópontja, hogy az erősebb verseny általában alacsonyabb árakat eredményez, és ezért a versenyt indokolatlanul korlátozó magatartások, valamint a verseny jelentős csökkenéséhez vezető fúziók következtében a fogyasztók magasabb árakkal szembesülnének, ami számukra káros lenne. Ha azonban a GVH közbelépése megghiúsítja az ilyen magatartásokat és fúziókat, akkor az említett káros hatás (a továbbiakban már) nem jelentkezik. A GVH tevékenységéből származó haszon

így azonos a megelőzőtt káros hatás mértékével, amely a hivatal tevékenysége nélkül bekövetkezett volna.

A GVH a **2008-2012 időszakban lezárt**, versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel, valamint fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásai nyomán jelentkező közvetlen haszon számszerűsítését végezte el.²⁷ **Eszerint a fogyasztók legalább 58 Mrd Ft-ot²⁸ takarítottak meg az említett időszakban a hivatal működésének köszönhetően.**

A kapott összeg óvatos becslés eredménye, ami azon a feltevésen alapul, hogy a GVH közbeavatkozása nélkül – vagyis a jogsértő magatartások folytatódása, illetve a verseny jelentős csökkenéséhez vezető fúziók megvalósulása esetén – az érintett termékek és szolgáltatások „csupán” 10%-kal és „csupán” két éven át lettek volna drágábbak, mint egyébként.²⁹

Módszertani korlátok miatt az összeg csak a GVH bizonyos tevékenységeit, és ezek hasznának is csak egy részét veszi figyelembe: nem tartalmazza – többek között – a fogyasztóvédelmi eljárásokból származó hasznót, vagy az elrettentés hatását. A tényleges haszon tehát valószínűleg meghaladja a kimutatottat, akár annak többszöröse is lehet.

Az így kimutatott eredmény több mint négyszerese a GVH azonos időszakra vonatkozó teljes költségvetésének.³⁰ Vagyis az említett időszakban a GVH-ra fordított társadalmi kiadás csak a figyelembe vett eljárások révén is többszörösen megtérült.

A módszer célja, hogy a GVH munkája révén a fogyasztóknál jelentkező anyagi haszon létét és minimális nagyságrendjét érzékeltesse. Ettől eltérő célú felhasználásra, illetve időbeli vagy térbeli összehasonlításra nem alkalmas.

27 A többéves időszak – nem pedig egy-egy év – vizsgálatát módszertani okok indokolták, mivel a jelentős eljárások időbeli eloszlása szükségszerűen egyenetlen, így ezek száma évről évre jelentősen ingadozhat.

28 58.598 Mft, 2013-as áron, millió Ft-ra kerekítve. Az összeg a folyamatban levő bírósági felülvizsgálatok eredményétől függően változhat.

29 A témával foglalkozó szakirodalom alapján valószínű, hogy a versenykorlátozás tényleges „felára” ennél magasabb.

30 14.235 Mft, 2013-as áron, millió Ft-ra kerekítve (az Országgyűlés számára készített beszámoló alapján). A pontos arány 4,12.

A JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI

A GVH ELJÁRÁSÁT, FELADAT-ÉS HATÁSKÖRÉT ÉRINTŐ FŐBB JOGSZABÁLYOK:

Hazai:

- A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.” vagy „Versenytörvény”)
- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”)
- A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény („Szakmaközi tv.”)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény („Kttv.”)
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény („Ket.”)

Uniós:

- Európai Unió Működéséről szóló Szerződés („EUMSz”) 101. és 102. cikke
- A Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról („1/2003/EK rendelet”)
- A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet („Fúziós rendelet”)

1. A hazai jogi környezet változásai

1.1 A szűkebb jogi környezet – Jogsabályi változások

A Tpvt. 2012. évi módosítása

A fokozatosan, 2012. január 1-jén, február 1-jén és április 1-jén hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvénnyel sor került a közigazgatási eljárási kódex átfogó felülvizsgálatára, ennek keretében a Tpvt. eljárásjogi rendelkezései is több ponton módosultak, így a két törvény viszonya könnyebben értelmezhetővé, pontosabbá vált.

A változások eredményeként a **fúziós ügyek egyszerűbben intézhetők**. Egyrészt azért, mert az említett időponttól kezdve alkalmazhatók a Ket. 36. § (2)–(4) bekezdései, amelyek szerint az azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyfélről nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.

Másrészt 2012. február 1-jétől a versenyfelügyeleti eljárásokban is alkalmazható az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. **egyszerűsített döntés**, erről a fúziókról szóló fejezetben szólnunk részletesebben. Szintén a fúziós ügyeket érinti, hogy kibővült és pontosabbá vált az eljárási díj, illetve 2012. január 1-jétől ún. **igazgatási szolgáltatási díjra** vonatkozó szabályozás.

A Tpvt. módosítása egyértelművé tette, hogy a **vizsgáló végzése ellen benyújtott** és az eljáró versenytanács által elbírálandó **jogorvoslati kérelem a Ket. rendszerében fellebbezésnek** minősül, egyúttal a módosítás kiszélesítette a fellebbezéssel megtámadható végzések körét is.

2012. január 1-től a Hivatal forrásai teljes mértékben a költségvetési törvényben meghatározott összegek keretéhez igazodnak azzal, hogy a Hivatal eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljes összege a Hivatal saját bevétele marad, amelyet a működéssel kapcsolatos kiadások fedezésére kell felhasználni.

A Ket. egyéb módosításai

A Ket. mint mögöttesen alkalmazandó eljárási törvény átfogó felülvizsgálata közvetetten is érintette a Tpv-t, hiszen például újból megállapításra került az eljárási költségről, valamint a végrehajtásról szóló fejezet, amely a technikai pontosításon túl érdemi változásokat is tartalmazott, többek között egyszerűsödött a végrehajtás megindításának módja. Emellett szigorodtak a határidő-hosszabbítás feltételei, egyértelművé váltak a belföldi jogsegély teljesítésére irányadó határidők, valamint megszületett az írásbeli tanúvallomás lehetősége.

A bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos változások

2012. január 1-jétől a megyei bíróságok feladatát a törvényszékek vették át, így a Gazdasági Versenyhivatal döntésével szemben benyújtott keresetet, bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Fővárosi Törvényszék bírálta el. A közigazgatási ügyekben 2012. december 31. napjáig a törvényszék mint elsőfokú bíróság által meghozott határozattal szemben előterjesztett fellebbezést 2013. január 1-jét követően a törvényszék egy másik tanácsa mint másodfokú bíróság bírálja el³¹.

A Gazdasági Versenyhivatalban foglalkoztatottakat érintő változások

2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, amelyet – a Tpv-t-ben foglalt eltérésekkel – a Gazdasági Versenyhivatal köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára is alkalmazni kell.

1.2 A szélesebb jogi környezet

A Kertv. módosítása

2012. augusztus 1-jétől mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó esetekben nem a GVH, hanem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-

tal jár el. A változás nem érinti a Tpv-t. 21. §-ának alkalmazását, így a Hivatal e tekintetben fennálló hatáskörét sem.

A Szakmaközi törvény

A Szakmaközi tv. 2012. szeptember 1-jei hatálybalépése lényegében az európai uniós agrárpiaci rendtartásban foglalt megoldással, a versenyszemponthoz figyelembe véve és azzal egyező módon, mentesít a Tpv-t. 11. §-ának alkalmazása alól bizonyos piacszerkezési intézkedéseket, ha meghatározott közérdekű célok teljesülnek.³²

E törvény rendelkezései – mintegy két hónappal hatálybalépése után – egy egyéni képviselői indítvány nyomán beiktatott új szabályai³³ révén jelentősen módosultak. Az új rendelkezések alapján agrártermékek vonatkozásában gyakorlatilag lehetetlenné vált a kartell ügyek szankcionálása, függetlenül attól, hogy a jogsértő magatartást mely piaci szereplő (termelő, felvásárló, feldolgozó vagy az áruházlánc) valósította meg. Ezáltal jelentősen szűkült a GVH mozgástere.

Fogyasztói csoportok

Az Fgytv. alapján 2012. január 1-jétől 2014. január 1-jéig fogyasztói csoport nem hozható létre, ami egyben azt is jelenti, hogy az új ilyen csoportok szervezésére irányuló kereskedelmi gyakorlatokkal szemben a jövőben nem csupán az Fttv. megteremtését tilalmazó rendelkezései, de akár az Fttv. melléklete 9. pontjának megsértése miatt is fel lehet lépni. Mindemellett látható, hogy a tiltás nem hozta meg a várt eredményt, ezért a Hivatal a jelen beszámolóban javaslattal él a jogalkotó felé.

Az új Büntető Törvénykönyv

Az Országgyűlés által 2012-ben elfogadott új Btk. kapcsán a Hivatal szempontjából a legjelentősebb változás az volt, hogy a közbeszerzési és koncessziós eljárásban való versenyt korlátozó megállapodás tényállás szabályozása (420. §) összhangba került a Tpv-t. engedékenységi politikájával. A jövőben az engedékenységi kérelem benyújtásakor tisztázható lesz, hogy kell-e büntetőjogi következményekkel számolnia a félnek, így a Hivatal várakozá-

³¹ Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvény 1. § (7) bekezdése.

³² Lásd a Szakmaközi tv. 7. §-át.

³³ Lásd a szakmaközi tv. 18/A. §-át (hatályos) 2012. XI. 28-tól.

sai szerint megnövekedhet az engedékenységi kérelem iránti érdeklődés, ez pedig a feltárt kartellek számának emelkedéséhez vezethet.

Az új Btk. kapcsán említendő még az az újdonság, hogy a versenytársak védelmét szolgáló tényállások közé került az üzleti titok megsértése bűncselekménye, így a Tptv.-ben eddig is biztosított védelmet szigorúbb büntetőjogi szankciók is övezik.

„Magyar termékek”, „hungarikumok”

2012. szeptember 1-jén lépett hatályba az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet (Rendelet), illetve a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény. A Rendelet alapján az olyan élelmiszer, amelynek csomagolásán a Rendelet szerint minősülő, de a Rendelet előírásainak nem megfelelő állítás található, a Rendelet hatálybalépését követően 12 hónapig hozható forgalomba és minőség-megőrzési ideje végéig forgalomban tartható. A magyar termék, illetve hungarikum megjelöléseket megtevésztő módon használó kereskedelmi gyakorlatokkal szemben a Hivatal az átlagfogyasztó viselkedéséből indul ki. A 2012-ben lezárt, illetve a 2013-ra áthúzódó ügyekben a kifogásolt magatartások értékelését e jogszabályok értelemszerűen még nem befolyásolták.

KI AZ ÁTLAGFOGYASZTÓ ÉS MI VÁRHATÓ EL TŐLE?

Az Fttv. 4.§-ának (1) bekezdése nem tartalmazza az átlagfogyasztó kifejezést. Előírja azonban azt, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve árnyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. E normaszöveg lényegében a mindennapi, a közepszerű, azaz a nagy többséghez hasonló személyt takarja.

Az ésszerűen eljáró fogyasztó nem gyanakszik, bízik az üzleti tisztesség követelményének érvényesülésében, abban, hogy a számára adott tájékoztatás igaz, pontos. Az ésszerűen eljáró

fogyasztó nem köteles további kutakodást folytatni annak érdekében, hogy a hozzá eljuttatott üzenet valóságnak megfelelő, teljes tartalmát megismerje, kivéve, ha erre az üzenet küldője nyomtatékkal felhívja vagy a szöveg tartalmából e kötelességre erős utalás van.

(Fővárosi Ítéltábla 2.Kf.27.171/2012/4. szám – Vj-3/2010. – Magyar Telekom Nyrt. és Tsai)

Alkotmánybírói határozatok

A Tptv. 75. §-a azon rendelkezésének alkotmányellenességét indítványozta egy panasz, amely szerint kötelezettség vállalására végzésben kötelezheti az eljáró versenytanács az ügyfelet. Az indítványozó álláspontja szerint sérül a tényleges és hatékony érdemi bírósági felülvizsgálat követelménye, mert az ilyen végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálására nemperes eljárásban kerül sor, további jogorvoslati lehetőség pedig nincs. Az Alkotmánybíróság döntésében³⁴ visszatartotta az indítványt, mivel még az ügy jogerős lezárása előtt nyújtotta be azt a panaszos, így nem teljesült az alkotmányjogi panasz elbírálásának alaki feltétele.³⁵

2. Az uniós jogi környezet változásai

2.1 Az uniós versenyszabályozást / jogalkalmazást érintő jogalkotási fejlemények

Konvergencia az Európai Versenyhálózaton belül

Az Európai Unió (EU) tagállamként az uniós versenyszabályozás is a hazai jogszabályi környezet részét képezi. Egyrészt az uniós versenyjog előírásai – a magyar versenytörvényhez hasonlóan – közvetlenül alkalmazandók a vállalkozások és a versenyhatóság részéről. Másrészt a tágabb uniós szabályozási környezetben bekövetkezett változások – közvetlen alkalmazhatóság hiányában is – fontos üzenetet közvetítenek a magyar jogalkalmazó számára, különösen az uniós versenyjog alapján indított ügyek tekintetében.

34 3246/2012. (IX. 28.) AB végzés

35 3246/2012. (IX. 28.) AB végzés

2012-ben az elsődleges joganyag tekintetében (a tanácsi rendeletek terén) nem következett be számottevő módosulás és nem változott az uniós versenyjog a bizottsági rendeletek szintjén sem. Komoly előrehaladás történt viszont az Európai Versenyhálózaton (*European Competition Network* – ECN) belüli jogi konvergencia tekintetében, illetve több területen is elindultak olyan jogszabály változtatást előkészítő munkák, amelyek eredményei csak 2013-ban várhatóak.

Az 1/2003-as Rendeletnek megfelelően a tagállami versenyhatóságok és bíróságok az EU (anyagi) versenyjogát kötelesek alkalmazni, amennyiben az előttük lévő ügy érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ugyanakkor az eljárásjog és a szankciók tekintetében továbbra is az egyes tagállami jogok szerinti eltérő szabályokat alkalmazzák a versenyhatóságok. 2012 novemberében az ECN ebből a célból tette közzé két jelentését a NYOMOZATI JOGOSÍTVÁNYOK, valamint a DÖNTÉSHOZATALI JOGKÖRÖK témájában, melyek az első alkalommal adnak áttekintést az ECN versenyfelügyeleti eljárásairól. A jelentések rámutattak arra, hogy az eltérések továbbra is fontos területeket érintenek, így szükséges ezek felülvizsgálata.

A jelentésekből kiderül, hogy az egyes tagállami jogokban szabályozott közös pontokon (így pl. magatartás megtiltása, kötelezettségszabás vagy az ideiglenes intézkedés elrendelése) túl, még mindig vannak eltérések olyan alapvető kérdésekben, mint pl. hogy a versenyhivatalok megszabhatnak-e

prioritásokat, avagy meghatározhatják-e a meghallgatások kereteit. Ezen felül számos részletszabályban is találhatók eltérések, így például az ideiglenes intézkedés feltételei, vagy nyomozati intézkedéseknek való meg nem felelés esetén alkalmazható szankciók kérdése. A jelentés célja, hogy alapot teremtsen eljárásjogi konvergencia kérdésekben további lépések megtételéhez szükséges egyeztetésekhez.

Modell Engedékenységi Program átdolgozása

Az Európai Versenyhálózat 2012. november 22-én hozta nyilvánosságra a **Modell Engedékenységi Programjának** (MEP) átdolgozott változatát, amely a tagállami versenyhatóságok nemzeti engedékenységi programjainak alapjául szolgál. A MEP-et 2006-ban fogadták el abból a célból, hogy megkönnyítsék a vállalkozások helyzetét a kérelmek benyújtása tekintetében, különösen olyan esetekben, amikor nem volt egyértelmű, hogy egy versenyhivatal befogadja-e a kérelmet.

Az ECN az új MEP-ben különösen a több versenyhatósághoz benyújtandó információ tartalmára vonatkozó kérdéseket tisztázta és egyszerűsítette. A MEP önmagában nem módosítja a nemzeti engedékenységi politikákat. Azáltal, hogy a nemzeti versenyhatóságok elnökei elfogadták az új MEP-et, kifejezték abbéli egyetértésüket, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőbeni engedékenységi programjait összhangba hozzák a MEP-pel. A MEP változásai akkor lépnek érvénybe, amikor a nemzeti engedékenységi programban is megjelennek ezek a változások, illetve amikor azokat a hatóságok elkezdik a gyakorlatban alkalmazni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZOK, BEJELENTÉSEK

A Gazdasági Versenyhivatal felé továbbra is **két formában** lehet jelzéssel élni: a Hivatal honlapjáról letölthető űrlapon benyújtott, megfelelő alaki-sággal és tartalmi elemekkel rendelkező beadvány megküldésével (**bejelentés**), míg a formai és tartalmi követelményekhez nem kötött piaci jelzéseket **panaszként** kezeli a Gazdasági Versenyhivatal.

A Gazdasági Versenyhivatal számára minden piaci jelzés fontos és hasznos piaci információt jelent, azonban csak azon beadványokból indulhat versenyfelügyeleti eljárás, amelyek a tisztességes gazdasági versennyel összefüggő közérdeken esett sérelem orvoslására irányulnak. Az egyéni sérelmek kivizsgálására és orvoslására ugyanis a Hivatalnak nincs törvényi felhatalmazása.

A Gazdasági Versenyhivatal Ügyfélszolgálati Irodája (ÜSZI) fontos szerepet tölt be a Hivatal működésével és a piaci versenyről alkotott álláspontjával kapcsolatos információk nyújtásában. A Hivatal arculatának külső megjelenítésén túl a Hivatalhoz fordulók **gyors és ügyfélbarát** módon történő eljárási és anyagi jogi, fogalmi informálásán keresztül az eljárások hatékonyságának javulásában is szerepet játszik.

2011. márciusa az új panaszkezelési rendszer és az Ügyfélszolgálati Iroda mint önálló szervezeti egység létrejötte óta, az Iroda a belső **munkamegosztás hatékonyságának növeléséhez** jelentősen hozzájárult a GVH-hoz beérkező beadványok szűrésével, a versenyjogilag nem releváns panaszok közvetlen megválaszolásával, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokhoz történő áttételével. Az Ügyfélszolgálati Iroda elsődleges feladata továbbra is a beérkező panaszok elsődleges feldolgozása, mely során azt ellenőrzi, hogy azonos tárgyban volt-e bejelentés, avagy korábban folyt-e versenyfelügyeleti eljárás. Kiszűri a névtelen, téves és ismételt, illetve a versenyjogi szempontból nyilvánvalóan alaptalan panaszokat. A GVH vagy más hatóság hatáskörének megállapításához adatot kérhet.

A panaszkezelési rendszer felülvizsgálata

A panaszkezelési rendszer 2011. márciusi bevezetését követő közel másfél év során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a **panaszkezelés rendjét meghatározó elnöki utasítás³⁶ felülvizsgálatra és módosításra került**. Ennek következtében, a 2012. október 1-jét követően érkezett beadványok vonatkozásában, az alábbi fontos változások következtek be a panaszok intézésének folyamatában.

- A módosítások következtében 2012. október 1-jétől az **ÜSZI adatszolgáltatás kérésére jogosult mind a panaszostól, mind a panaszolttól**. A feladatkör bővítés értelmében az Ügyfélszolgálati Iroda mind a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre felderítése, mind a jogsértés megállapítása érdekében vizsgálja a panaszolt vállalkozás magatartását.
- Másik jelentős változás, hogy az **Iroda a panaszokat ideiglenesen lezárhatja**. E jogkör gyakorlásának jelentősége, hogy amennyiben a GVH hatásköre és illetékessége fennáll, de a jogsértés nem valószínűsíthető, illetve a közérdek hiányában a versenyjogi beavatkozás nem indokolt, a panasz nem kerül szakmai irodára, hanem az Ügyfélszolgálaton ideiglenesen lezárásra kerül. Az ideiglenes lezárást követően a szakmai iroda vezetőjének saját vagy a szakmai szervezeti egységek felügyeletével megbízott elnökhelyettes kezdeményezésére lehetősége van arra, hogy a panaszokat felülvizsgálja és a sérelmezett magatartást tovább vizsgálja.

A kiemelt két lényegi változás legfontosabb hatása, hogy az Ügyfélszolgálati Iroda előszűrő szerepe az adatkérés lehetőségével hangsúlyosabbá válik és az ideiglenes lezárás lehetőségével együtt munkájával nagyban hozzájárul a szakmai irodákon dolgozó vizsgálók tehermentesítéséhez.

36 A GVH Elnökének 3/Eln/2011. [3/2011. (III.29.) GVH] utasítása a panasszal és a jogsértés miatt a gazdasági Versenyhivatal eljárását kezdeményező szóbeli folyamodvánnyal, valamint a más hatóságtól vagy bíróságtól a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező vagy áttett ilyen beadvánnyal összefüggő eljárás rendjéről

Azokat az érdemi piaci jelzéssel szolgáló panaszokat, amelyek a fenti folyamat során nem kerülnek lezárásra, az Ügyfélszolgálati Iroda átadja a szakmai irodák számára további kivizsgálás érdekében.

A fent említett eljárásrend alól **kivételt képeznek a kartell ügyek**, valamint azon beadványok, amelyek megfelelnek a Hivatal által felállított kiemelt szempontoknak (pl. érintett fogyasztói kör nagysága vagy sérülékenysége, stb.), a panaszok a nyilvántartásba vételt követően azonnal a Kartell Irodára, illetve a feladatkörrel rendelkező szakmai irodára kerülnek kivizsgálásra. 2012-ben a Hivatal csatlakozott az Ügyfélkapuhoz, így a panaszosok a panaszokkal már az Ügyfélkapun keresztül is elérik a GVH-t.

Az Ügyfélszolgálat a számok tükrében

Az Ügyfélszolgálat 2012-ben 4241 telefonos megkeresést és személyes ügyfelet fogadott, a 2130 postai úton vagy elektronikus levélben érkezett panaszból 1864 panaszt intézett el, melyből az elutasított panaszok száma 1657. A számok tehát azt mutatják, hogy az ÜSZI a nem releváns panaszok több mint 4/5-ét kiszűrte, és így több erőforrás jutott a vizsgáló irodák számára a piacokra komolyabb hatást gyakorló versenyproblémákkal foglalkozni.

Gyakori panasztípusok és tendenciák

Az alábbiakban a leggyakoribb és egyben a legismertebb panasztípusokat mutatjuk be.

- Az év első negyedévét jellemezték a különböző **biztosítótársaságok** ellen benyújtott panaszok a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (KGFB) piacot érintően. A panaszok a KGFB biztosítótársaságok magatartását kifogásolták első sorban, amelyekkel a fogyasztók megszüntették a 2012. évre szóló KGFB-t. Ezen panaszokat a GVH a biztosítótársaságok felügyeleti szervéhez, a PSZÁF-hoz tette át.
- A 2011-ben megindult kereskedelmi bankok **devizahitelek végtörlesztése** kapcsán vizsgált magatartása (Vj-74/2011. – OTP Bank Nyrt és Tsai) miatt 2012. év elején még számos, az eljárás tárgyát érintő panaszt kezelt az Iroda.

- Ugyancsak az év első negyedévét jellemezték a **fiktív számlák** miatt tett panaszok, amelyek általában valamilyen online megjelenés szolgáltatására vonatkoztak. A GVH több ilyen cég ellen, illetve azok jogsértő magatartása miatt eljárást indított. (Vj-19/2012. – Net Telefonkönyv Kft., Vj-20/2012. – Telefonkönyv Magyarország Kft., Vj-27/2012. – T&Cs 2002 Kft., Vj-28/2012. – Üzleti Szaknévsor Kft., Vj-29/2012. – Szakmai Névsor Kft., Vj-30/2012. – TBF Intermedia Kft.)
- 2012 júniusában érte el tetőpontját a **Magyar Kedvezmény Kártya** elleni panaszoknak a száma, amelyek alapján valószínűsített jogsértés miatt indított a GVH Vj-74/2012. számon (Magyar Kedvezménykártya Kft.) eljárást.
- Egész évben folyamatosan érkeznek azon panaszok, amelyek tárgya többnyire megegyezik a Vj-122/2010. számú (**ingatlandepo.com, ingatlanbazar.com és ingatlanbazar.net** weboldalak üzemeltetője ellen indított), már lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartással, amelyben a Versenytanács a fogyasztók megtévesztése tárgyában jogsértést állapított meg és bírságot szabott ki. A panaszok a jogsértés továbbfolytatását és azt valószínűsítik, hogy az üzemeltető fenyegető levelekkel próbálja meg rávenni a hirdetőköt a fizetésre. Az eljárás a Fővárosi Törvényszéken jelenleg folyamatban van.
- Folyamatosan és igen nagy számban érkeznek egész évben panaszok a különböző néven alapított **fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások ellen**. A panaszosok nehéz pénzügyi helyzetben lévő, sok esetben BAR/KHR-listára került ügyfelek, akik bizalommal fordulnak hitelnek tűnő konstrukciókat kínáló, fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokhoz.
- Több panasz tárgya vonatkozott **webáruházak** működésére, tágabb értelemben az online kereskedelemre, valamint csomagküldő szolgáltatást végző vállalkozások „ingyenes” próbacsomagjaira.
- Évről évre sok panasz érkezik a **távközlési és energiaszolgáltatók számlázási gyakorlata**, illetve ügyfélszolgálatuk nem megfelelő működése miatt. Ezen panaszok hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttételéről az Ügyfélszolgálat gondoskodott.

- **Gyógyhatás állításával** (különösen a mágnessterápiás készülékek egészségre gyakorolt hatásával), illetve fogyasztószerekkel, étrend-kiegészítőkkal kapcsolatban 2012-ben is jelentős számú jelzés érkezett, számos ilyen panasz versenyfelügyeleti eljárás alapjául szolgált. (pl. Vj-1/2012. – Magneter FX Kft. és Tsai, Vj-6/2012. – Direkt Market Kft., Vj-15/2012. – Impulsive Energy Kft. és Tsai, Vj-26/2012. – Vital Direkt Kft., Vj-42/2012. – Telemarketing Int. Kft., Vj-52/2012. – TEVA Magyarország Zrt., Vj-56/2012. – Multi Webshop Kft. és Tsai, Vj-75/2012. – TEVA Magyarország Zrt., Vj-97/2012. – Direkt Market Kft., Vj-98/2012. – Direkt Market Kft., stb.)
- Egyes **szolgáltatásokkal kapcsolatban** (hulladékszállítás díja, temetkezési szolgáltatás nyújtásának akadályozása) továbbra is gyakran fordulnak a panaszosok a Hivatalhoz. Az előző évekhez hasonló számban érkeztek a Hivatalhoz temetkezéssel kapcsolatos panaszok, amelyeket jellemzően temetkezési szolgáltatás nyújtásával foglalkozó vállalkozások terjesztettek elő, és amelyben jellemzően a köztemetők versenykorlátozó tevékenységét kifogásolják.
- A **köztisztasági szolgáltatások** ellátásával kapcsolatosan érkező panaszok jellemzően a szolgáltatás árának emelkedését, valamint a szolgáltatás feltételeinek rugalmatlanságát kifogásolták.
- **Üdülési jog értékesítésével** kapcsolatban korábban is érkeztek panaszok a GVH-hoz, azonban a Vj-114/2010. számú (Holiday Club Hungary Kft.) ügyben hozott határozat nyilvánosságra hozatalát követően számuk érzékelhetően megnövekedett az év utolsó hónapjaiban. A panaszok tartalmukban részben a korábbi eljáráshoz kapcsolódnak, de nagyobb részben újszerűek, a Hivatalhoz forduló panaszosoknak a már meglévő üdülési jog értékesítését ígérik (eredménytelenül) a panaszolt vállalkozások, újabb üdülési jog, illetve klubkártya vásárlása mellett.
- 2012. évet is végigkísérték a **nagyobb áruházláncok akciótartási gyakorlatával, készletihánnal** kapcsolatos megkeresések, panaszok.
- Kisebb számban ugyan, de változatlanul érkeztek **termékbemutatók** során értékesített termékek árával, minőségével, a megkötött szerződéssel kapcsolatos panaszok, ahol jellemzően a nyugdíjas korosztály a termékbemutatót tartó cégek célcsoportja.

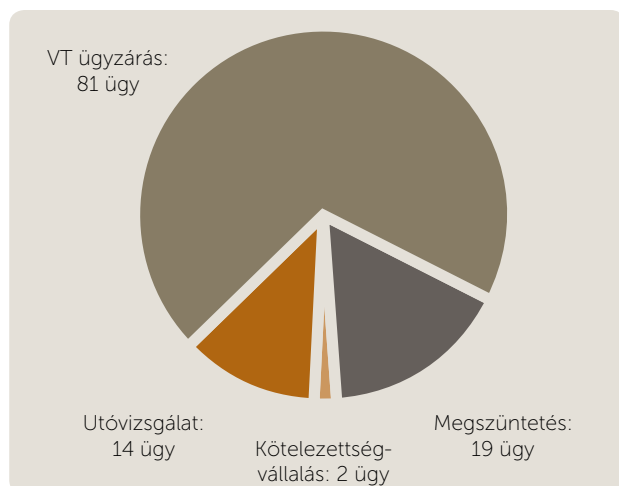
2012. év folyamán az Ügyfélszolgálati Iroda tovább folytatta az ún. „**Gondolja Végig Higgadtan**” tájékoztató levelek készítését, amelyekkel a www.gvh.hu honlapon keresztül hívta fel a fogyasztók figyelmét az egyes piacon felmerülő problémákra.

VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁBAN

A GVH versenyfelügyeleti eljárásai kérelemre vagy hivatalból indulnak. Kérelemre indul az eljárás, ha az ügyfelek összefonódás engedélyezését kérik. Hivatalból indul az eljárás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, tiltott versenykorlátozó megállapodás és az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja esetén. Ugyancsak indítható eljárás hivatalból, ha az eljárás kérelmezésének lett volna helye, de azt elmulasztották.

A GVH döntései 2012-ben

A GVH 2012-ben 116 felügyeleti eljárást zárt le érdemi versenytanácsi döntéssel, vizsgálói vagy kötelezettségvállalást tartalmazó végzéssel. Utóvizsgálatra 14 esetben került sor. A 2011. évből vagy korábbi évekről áthúzódó ügyek száma 96.



Kötelezettségvállalással lezárt ügyek

Kötelezettségvállalással szünteti meg a Hivatal az eljárást, ha az eljárás alá vont vállalkozás kész vállalásokkal összhangba hozni magatartását a törvény rendelkezéseivel – orvosolva ezáltal a GVH aggályait – és a közérdek védelme is biztosítható e módon. Ilyen esetekben a törvénysértés megállapításának mellőzésével zárul az ügy. A kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a Hivatal utóvizsgálatot tart. A gyakorlatban nem jellemző, hogy kirívóan súlyos jogsértések miatt indított eljárás kötelezettségvállalás melletti megszüntetésére sor kerülne.

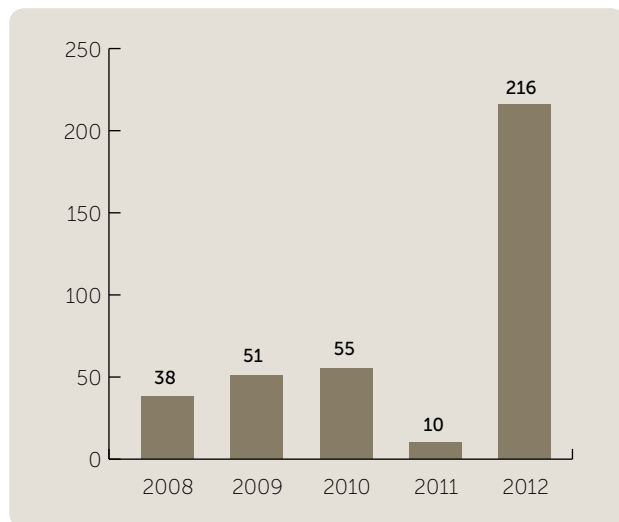
A kötelezettségvállalással záruló ügyek fontos részét képezik a GVH tevékenységének, mert úgy számolják fel a jogsértést, a vállalkozások maguk vállalják, hogy magatartásukat a versenyszabályokkal összhangba hozzák. Ezáltal ezekben az esetekben egyéni jogsérelem is orvoslásra kerülhet. A GVH 2012-ben két ügyet zárt le kötelezettségvállalással.

Eljárási bírság

A GVH a korábbi évekhez képest, 2012-ben is törekedett az eljárások hatékony és mielőbbi befejezésére. Azokban az esetekben, amikor az eljárás alá vont az eljárás elhúzására vagy a valós tényállás feltárásának megghiúsítására irányuló magatartást tanúsított, a GVH élt a Versenytörvény által biztosított eljárási bírság kiszabásának eszközével. A Tptv. 61. § (3) bekezdése szerint az eljárási bírság legkisebb összege 50.000 Ft, legmagasabb összege vállalkozás esetében az előző üzleti évben elért

nettó árbevételének egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében 500.000 Ft.

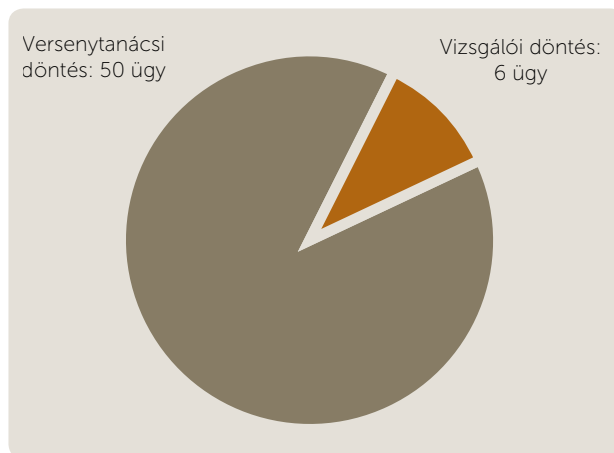
Kiszabott eljárási bírság alakulása (Mft) 2008-2012



ÜZLETFELEK DÖNTÉSEINEK TISZTESSÉGTLEN BEFOLYÁSOLÁSA ÉS FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTLEN KERESKEDELMI GYAKORLAT

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb opció közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat választják ki a verseny kínálta alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

Fogyasztóvédelmi ügyekben meghozott döntések megoszlása 2012-ben



A GVH fogyasztóvédelmi tevékenysége elsősorban a piacok keresleti oldalára koncentrál: célja, hogy a fogyasztói magatartásra gyakorolt kínálati oldali kommunikációs tevékenység vizsgálatával biztosítsa a tudatos fogyasztói döntés feltételeit, vagyis védje a fogyasztói döntés szabadságát. Amennyiben egy piac fogyasztóinak jelentős részéről megállapítható, hogy döntéseiket egy vállalkozás tisztességtelenül befolyásolja, illetve a fogyasztókat olyan döntés meghozatalára készteti, amelyet a fogyasztók egyébként nem hoztak volna meg, a fogyasztók torzított döntései miatt a piac folyamatai, a versenyfolyamatok is torzulhatnak.

A GVH az ilyen jellegű ügyekben ezért azt vizsgálja, hogy a fogyasztónak a döntéshozatali folyamat során módjában áll-e az információkeresés zavartalan lefolytatása, illetve hozzájuthat-e azokhoz az adatokhoz, amelyek a körültekintő döntéshez szükségesek. Vizsgálja továbbá a Hivatal azt is, hogy a vállalkozás mindent megtett-e azért, hogy a fogyasztókat egy-egy áruval kapcsolatban minden lényeges, jelentős információval ellássa.

A piaci verseny általában képes arra, hogy a fogyasztói sérelmeket rugalmasan helyrehozza. Vannak azonban olyan esetek, ahol a piac nem tudja kezelni a fogyasztók által elszenvedett sérelmeket: ilyen esetben állami beavatkozásra van szükség.

A fogyasztói döntést védő jogszabályi rendelkezések betartatását, megfelelő hatásköri elhatárolások mentén a **GVH mellett az NFH és a PSZÁF látják el**. Általános fogyasztóvédelmi hatáskörű szervként az NFH jár el, a PSZÁF az általa felügyelt pénzügyi szervezetek vonatkozásában illetékes. A (végső) fogyasztókra irányuló (**B2C – business-to-consumer**) magatartások közül a versenyt érdemben érintők **esetében a GVH jár el, kivéve, ha a jogsértés csak címkén, használati és kezelési útmutatóban**, illetve egyes speciális, külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények megsértésével valósul meg.

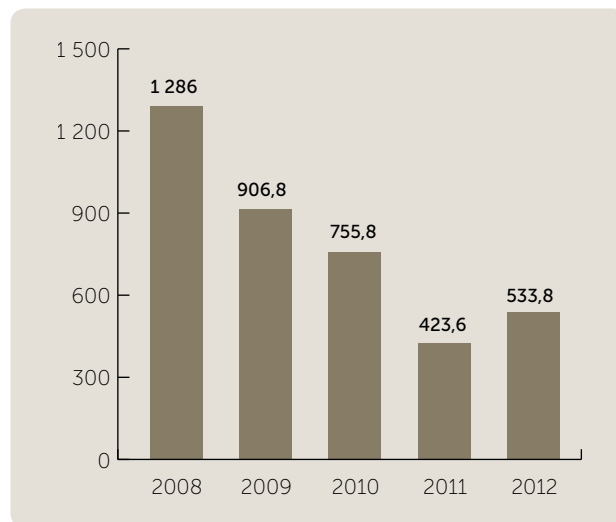
A verseny érdemi érintettségének meghatározásakor az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségére, vagy a jogsértésért felelős vállalkozás méretére kell figyelemmel lenni. Az Fttv. meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a versenyt külön mérlegelés nélkül érdemben érintettnek kell tekinteni; ilyen például, ha országos műsorszolgáltatón keresztül valósult meg a gyakorlat, vagy egy kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul.

Az üzletfelekre (üzleti felhasználókra) irányuló (**B2B – business-to-business**) magatartások esetén kizárólag a GVH rendelkezik hatáskörrel.

A B2C esetekre az Fttv., míg a B2B esetekre a Tptv. és a Grt. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Fttv. három szempontból (tisztességtelenség, a megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatok, „feketelista”) tiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

A Grt. tartalmazza a megtévesztő reklám tilalmát, valamint az összehasonlító reklám közzétételének feltételrendszerét, míg a Tptv. A nem reklám jellegű tájékoztatásokkal kapcsolatos megtévesztő és agresszív jellegű magatartásokat tilalmazza. Az összehasonlító reklámok szabályozása speciális, a reklámtörvény alapján a B2C és B2B esetekben egyaránt a GVH hatáskörébe tartozik a nem tárgyi-lagos összehasonlító reklámok elleni fellépés.

Fogyasztóvédelmi ügyekben (B2B és B2C) kiszabott bírság 2008-2012



Panaszok, bejelentések tapasztalatai

2012-ben is a fogyasztói csoportok szervezőinek tevékenységére vonatkozóan érkezett a legtöbb panasz, melyek megtévesztő hirdete-seinek vizsgálatára több versenyfelügyeleti eljárást is indított a GVH. Bár 2012. január 1-jétől új fogyasztói csoport nem hozható létre, a tiltás csak részben jelent megoldást a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban a problémákra, hiszen a már meglévő csoportokra vonatkozóan továbbra is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot alkalmaznak a szervezők és a jogszabályi tilalom ellenére a GVH észlelte új csoportok megjelenését is. A probléma súlyára tekintettel a GVH az elmúlt évhez hasonlóan fenntartja a tevékenység jogszabályi szintű rendezésére vonatkozó korábbi javaslatát.

Néhány döntés az elmúlt év jogalkalmazásából

Évek óta kiemelt figyelmet fordít a Hivatal a sérülékeny fogyasztókat érintő piaci magatartásokra.

Sérülékeny fogyasztók

Az Fttv. külön utal arra az esetre, ha egy kereskedelmi gyakorlat koruk, hiszékenyséjük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat érint, lévén ezen fogyasztók az átlagosnál sérülékenyebbek. Jellemzően egészségre vonatkozó, illetve gyógyhatás állítása merül fel sérülékeny fogyasztók érintettségére, akik a meg-

oldások intenzív, időnként a racionalitásokat túllépő keresik, fokozottabban érzékenyek minden új információra, lehetőségre.

SÉRÜLÉKENY FOGYASZTÓK A GVH DÖNTÉSEIBEN

„Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi gyakorlat tartalmának a központjában üzenetként a [a betegség megnevezése] tüneteinek a kezelése áll, az érintett piac keresleti oldalán egyértelműen azon fogyasztók találhatók, akik [a betegség megnevezése] szenvednek. **Mivel a betegség tüneteinek és annak pszichés hatásai miatt egy különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható és a reklámok által egyértelműen megszólított csoportról van szó, így az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése értelmében a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni.**” (Vj-35/2012. – Propharmatech Egészségügyi és Műszaki Kut. Fejl. Kft.)

„Az egészségre és az emberi szervezetre kedvezően ható termékek skálája az élelmiszerektől, étrend kiegészítőktől az orvostechnikai eszközökön át az életmód javító eszközökig igen széles. Ezen termékek esetén a potenciális fogyasztók **egy jelentős része – a megoldások intenzív, időnként a racionalitásokat túllépő keresése, illetve a betegséggel, a szervezet működési zavaraival járó pszichés állapota miatt – sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb, a gyógyhatással kapcsolatos kommunikációs üzenetekre érzékenyebb.**” (Vj-56/2012. – Multi Webshop Kft. és Tsai)

Egészségre ható, illetve betegség megelőzését, kezelését ígérő termékek

Gyógyhatású készítmény, gyógyszer

A GVH 2012-ben egy gyógyhatású készítmény indikáción (felhasználási irány) túli reklámozásával kapcsolatban (Vj-61/2011. – TEVA Magyarország Zrt. és Tsai) megállapította, hogy valamely állítás GVH általi megítélése kapcsán elsődleges jelentőséggel nem az állítás valóságtartalma bír, hanem az, hogy az állítás révén a vállalkozás az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatja-e be a készítményt. A szabályozásból fakadóan az állítás való-

ságnak való megfelelését az alkalmazási előírás kérdésében döntő szakhatóság már megvizsgálta, így a GVH-nak nem kell vizsgálnia, s nem is vizsgálhatja, hogy

- az alkalmazási előírásnak megfelelő állítás megfelel-e a valóságnak, de azt sem, hogy
- az alkalmazási előírason túlterjeszkedő állítás valós-e.

Mindez kihatással van az állítások alátámasztására elfogadható bizonyítékok megítélésére is, mivel a vállalkozásnak nem az állítás valóságnak való megfelelését kell igazolnia, hanem azt, hogy a reklám a készítményt az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatja be. Ennek megfelelően az engedélyezett alkalmazási előírason túlterjeszkedő állítás GVH előtti érdemi igazolására tett kísérlet irreleváns. A kereskedelmi kommunikáció semmilyen körülmények között sem utalhat az alkalmazási előírásban nem szereplő indikációra.

A GVH szintén ezen termékkör esetén állapított meg jogsértést a Vj-47/2011. számú (Patika Tükör Kft. és Tsai) ügyben, melyben jogsértőnek ítélte meg a reklámot részben azért, hogy a hagyományos növényi gyógyszer értékesítésének előmozdítását célzó hirdetések utalást tartalmaztak arra, hogy a reklámozott gyógyszert egészségügyi szakemberek ajánlják.

Élelmiszerek gyógyhatása, egészségre vonatkozó állítások/fogyasztószer

A GVH versenyfelügyeleti eljárásainak tárgyát továbbra is jelentős számban a különböző élelmiszerekre, étrend-kiegészítőkre vonatkozó gyógyhatás-állítások képezik.

Az utóbbi években az egészségmegővő életszemlélet előtérbe kerülésével párhuzamosan egyre több olyan termék került forgalomba, amely az ilyen irányú megnövekedett fogyasztói igényeket elégíti ki, és a GVH-hoz egyre nagyobb számban érkeznek olyan bejelentések és panaszok, melyek a különböző gyógyhatást ígérő élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásokat kifogásolják, így a GVH évek óta kiemelt figyelmet fordít ezekre a piacokra.

A GVH következetes gyakorlata alapján külön kerülnek értékelésre azok az állítások, amelyek ugyan nem gyógyhatást állítanak a termékről, de

azok a fogyasztók egészségével összefüggésbe hozhatók. E körben külön csoportot képeznek a fogyásra, testtömeg-csökkentésre vonatkozó állítások, melyeket a GVH szintén az egészségre vonatkozó állítások körében értékel. Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az efféle hatásokat ígérő szereket, illetve speciális étrendet kínáló vállalkozásoknak a száma. Mivel az elhízás súlyosbodó népegészségügyi probléma Magyarországon is, illetve a fogyasztók érzékelhetően fogékonyak az előbbi termékek kínálta megoldásokra, a GVH figyelemmel kíséri az ennek kezelését és megelőzését ígérő vállalkozások kereskedelmi gyakorlatait. A GVH ezen reklámok címzettjeit is az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztókként kezeli, hiszen ezen fogyasztók a testtömegükkel való elégedetlenségük révén könnyebben befolyásolhatók (Vj-93/2009. – Idealbody Kft., Vj-82/2010. – Larabay Food Kft. és Tsai, Vj-103/2010. – Crystal International Kft. és Tsai, Vj-56/2011. – Studio Moderna 2000 TV Shop Kft., Vj-70/2011. – Biofarma Intézmény Kft.). Fontos kiemelni, hogy élelmiszerek esetén a közösségi jog tilalmazza az azzal elérhető, a súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utaló állítást (Vj-6/2012. – Direkt Market Kft.).

Több alkalommal is felmerült az európai uniós normák alkalmazásának szükségessége, mely e területen kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a közösségi jog (1924/2006/EK rendelet) a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó általános előírásoknál szigorúbb követelményeket támaszt a kommunikációval szemben. A GVH a Vj-93/2009. számú (Idealbody Kft.) ügyben kifejtette, hogy a két szabályozás (EK rendelet és Fttv.) ebben megmutatózó összhangja az Fttv. körében megkövetelt igazolás vonatkozásában azzal a következménnyel jár, hogy az élelmiszerek kapcsán tett egészségre vonatkozó állítások igazolása az ágazati szabályozáshoz igazodik, s a vállalkozásnak elsődlegesen az 1924/2006/EK rendeletnek való megfelelést kell igazolnia az Fttv. szerinti eljárásban is. A GVH az élelmiszerek esetében az egészségre vonatkozó állítások bizonyítottsága kapcsán meghatározó jelentőséget tulajdonít az 1924/2006/EK rendeletnek való megfelelés vállalkozás általi bizonyításának.

A Hivatal 2012-ben több ilyen tárgyú eljárást indított és zárt le ezen a területen. A Vj-98/2010. számú (Kaun Hungária Kft. és Tsai) ügyben a Kaun elnevezésű víznek tulajdonított gyógyhatásra vonatkozó állítást, a Vj-75/2011. számú eljárásban

(Biogreen Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft.) növényi eredetű élelmiszerek gyógyhatásra és egészségre vonatkozó állításait találta jogsértőnek a Hivatal. A Vj-44/2011. számú (SVG Group-Hungary Kft.) ügyben a reklámozó egy étrend-kiegészítőnek tulajdonított betegség megelőzésére, gyógyítására és kezelésére vonatkozó hatást, a Vj-31/2011. számú (Aqua-Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Tsai) eljárásban pedig bizonyos funkcionális lúgos víznek tulajdonított az eljárás alá vont(ak) jogsértően gyógyhatást, illetve valótlan egészségre gyakorolt hatást.

Gyógyhatású készülékek

Az élelmiszereken kívül a GVH vizsgálja az egyéb termékekkel, készülékekkel (pl.: elektromágneses készülék, orvostechnikai eszközök) kapcsolatban tett, gyógyhatásra és egészségre vonatkozó ígéretek valóságtartalmát is.

A Vj-113/2009. számú ügyben (Zepter International Ungarn Kft.) a GVH megállapította, hogy a vállalkozás az orvostechnikai eszközként népszerűsített fényterápiás készüléknek a forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsítási eljárás során nem igazolt hatásokat – pl.: általános fájdalom-, gyulladá- és duzzanatcsökkentés – tulajdonított. Ezen hatások a jogszabályi követelmények által meghatározott tanúsítási eljárás során nem kerültek igazolásra. A GVH kifejtette, hogy azon alkalmazási célok tekinthetők a tanúsítási eljárás során igazoltnak, amelyek felhasználási területként/indikációként szerepelnek a megfelelőség értékelési eljárás során tanúsított klinikai értékelési jelentésben. Nem igazoltak azon felhasználási területek/indikációk, amelyek ezen dokumentációkban nem vagy csak közvetett hivatkozás révén szerepelnek.

A Vj-36/2010. számú (Zolana Sonotherápiás Centrum Kft. és Tsai) eljárásban a GVH jogsértőként értékelte, hogy a kommunikációkban az orvostechnikai eszköznek minősülő termékről, illetőleg az azzal végzett kezelésről nem bizonyított módon, így jogi értelemben valótlanul olyan állítások szerepeltek, hogy azok alkalmasak betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére. A GVH kimondta, hogy az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt, tudományos, jogszabályban meghatározott módon végzett, szakhatóság által elfogadott klinikai értékelés hiánya miatt a kommunikáció nem tekinthető bizonyítottnak, és

az eljárás alá vont vállalkozások által csatolt anyagok sem alkalmasak a vizsgált tájékoztatás valós tartamának igazolására.

Kozmetikumok gyógyhatása

A kozmetikumok reklámozására csakúgy, mint az élelmiszerekre, speciális jogszabály vonatkozik, mely szerint tilos kozmetikai terméket kifejezetten nem kozmetikai hatásra, különösen terápiás hatásra hivatkozással, illetve céllal forgalomba hozni és reklámozni. A GVH ezen jogszabályi tilalom megsértését és ezáltal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósulását vizsgálta a Vj-35/2012. számú ügyben (Propharmatech Egészségügyi és Műszaki Kut. Fejl. Kft.). A vállalkozás az ápoló krém és krémsampon elnevezésű kozmetikai termékeit úgy reklámozta, hogy a termékeknek a pikkelysömörre kedvező, terápiás hatása van, a készítmények a betegség kezelésére alkalmasak. A döntés rögzíti, hogy ezzel az üzenettel az eljárás alá vont nem csupán nem felelt meg a szakmai gondosság követelményének – tekintettel arra, hogy a vonatkozó szakmai ágazati szabályok ezt a típusú reklámozást tiltják –, de egyidejűleg egy olyan kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amely a fogyasztók magatartásának torzítására is alkalmas volt.

Pénzügyi szolgáltatások

Fogyasztói csoportok

A korábbi évekhez hasonlóan a GVH fogyasztóvédelmi eljárásainak jelentős részét képezik a fogyasztói csoportok szervezőivel szemben indított versenyfelügyeleti eljárások.

A fogyasztói csoportok nem minősülnek pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézménynek, ezért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nem alkalmazhatja a pénzügyi szervezetek esetén rendelkezésre álló felügyeleti intézkedéseket, azonban folyamatosan figyelemmel kíséri e csoportok tevékenységét.

A fogyasztói csoportok szervezését, működését külön speciális jogszabály nem szabályozza. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2012. január 1-jétől hatályos 16/B. §-a annyit rögzít, hogy fogyasztói csoport 2014. január 1-jéig nem hozható létre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a már működő fogyasztói csoportokra ne vonatkoznak azok a szabályok, amelyek mindenki más általános hatállyal köteleznek, így a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó törvényi előírások.

A probléma visszatérő és még mindig aktuális voltát jelzi, hogy a Hivatal **2012-ben nyolc ügyben** állapított meg jogsértést fogyasztói csoportot szervező vállalkozással szemben és **négy ügyben indított versenyfelügyeleti eljárást**. A GVH kifogásolta, hogy a hirdetett tevékenység a hitelnyújtással azonosítható, és nem derül ki a fogyasztó számára, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből) kerül sor. A kommunikáció során az sem derült ki, hogy a kívánt dologhoz a fogyasztó akár hosszú idő elteltével juthat hozzá, melyet az előtörlesztés vállalása és a szerencselem léte (sorsolásokon dől el ki az a szerencsés, aki adott hónapban a vásárlói joghoz juthat) is befolyásol.

Valamennyi esetben sor került a jogsértés megállapításán, bírság kiszabásán túlmenően a magatartás folytatásától történő eltiltásra is.

Ne dőljön be!

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja a nagyszámú versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásán túl, kiemelten kezelve a fogyasztók széles körű tájékoztatását, 2012 júniusában „**NE DŐLJÖN BE!**” szlogennel kampányt indított annak érdekében, hogy a fogyasztók minél szélesebb körben megismerhessék a fogyasztói csoportok sajátosságait, az ajánlataikkal kapcsolatos veszélyeket, és tudatosabb döntést hozhassanak.

A „**Ne dőljön be!**” kampány keretében 2012. június 27-e és augusztus 30-a között

- reklámfilmek kerültek sugárzásra főműsoridőben több országos szórású televíziós csatornán;
- reklámok hangzottak el országos közszolgálati és kereskedelmi rádiókban;
- ingyenes zöldszámon kapnak tájékoztatást és szakmai tanácsot az Ügyfélszolgálathoz forduló fogyasztók;
- külön e-mail címre (nedoljonbe@gvh.hu) küldhetik be panaszukat és kérdéseiket, mely megkereséseket néhány napon belül válaszolt meg;
- a www.nedoljonbe.hu honlapon pedig részletes tájékoztatáshoz juthattak a fogyasztók, a fogyasztói csoportok jellemzőiről, miért kell óvatosnak lenniük az esetleges szerződéskötés során, a vállalkozások tevékenységének jogi szabályzásáról és egyéb fontos információkhoz.

Bár a beérkező jelzések alapján a kampány sikeres volt³⁷, sokan annak hatására léptek vissza a szerződéskötéstől, vagy mondták fel azt még az elállási

37 <http://www.nedoljonbe.hu/kutatasi-eredmenyek> (Míg a felvilágosító kampány előtti adatfelvétel során csupán a válaszadók 5%-a nevezte meg a Gazdasági Versenyhivatalt, mint olyan szervezetet, amely jogosult eljárni a fogyasztói csoportok

időn belül, egyértelműen látható, hogy a GVH rendelkezésére álló eszközök önmagukban nem alkalmasak a probléma kezelésére.

Életjáradék szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatások esetében a fogyasztók az egyéb piacokon jellemzőnél is nagyobb mértékű információs aszimmetriával szembesülnek. Ennek mértékét többek között befolyásolhatja úgy a fogyasztók felkészültsége, mint az adott termék jellege (mennyire elterjedt termék, új-e a piacon, összetett-e, igényli-e specifikus folyamatok ismeretét).

A GVH a Vj-5/2012. eljárásban (Perfectum Consulting Zrt. és Tsai) azt vizsgálta, hogy egy életjáradéki konstrukciót ismertető hirdetésben a fogyasztók valós tájékoztatást kaptak-e a hirdető cég pénzügyi hátterére, illetve az átruházott ingatlan tulajdonjogára vonatkozóan. A Hivatal megállapította, hogy a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor az alapítókéjére vonatkozóan valótlan állítást tett („a cég alapítótőkéje 450 MFt”, míg a cégnyilvántartás adatai szerint a társaság 5 MFt jegyzett tőkével került bejegyzésre), továbbá valótlanul azt állította, hogy a fogyasztók saját otthonukban élhetnek a szerződés megkötését követően, holott az ingatlan tulajdonjoga a vállalkozásra átruházásra kerül.

Bankkártyás fizetés a postafiókokban

A Vj-67/2011. számú (Magyar Posta Zrt.) eljárásban a GVH azt vizsgálta, hogy a postafiókokban történő bankkártyás fizetésnél a fogyasztók hozzájuthattak-e ahhoz az információhoz, hogy a tranzakció készpénzfelvételnek minősül, díjköteles, és a költségtétel az ATM-en történő készpénzfelvétel díjához képest magasabb. Az eljárás kötelezettségvállalás elfogadásával zárult.

Magyar termék/hungarikum

A kiskereskedelmi láncok kommunikációjában 2012-ben is hangsúlyosan hirdették az egyes árucikkek „magyar termék”, illetve „hungarikum” jellegét. A GVH a Vj-17/2011. számú eljárásban (Auchan Magyarország Kft.) vizsgálta, hogy a vál-

tok megtevesztő hirdetése miatt, addig a kampányt követően ezen válaszadók aránya érzékelhetően emelkedett, 8%-ra.)

lalkozás megalapozottan keltette-e a fogyasztóban azt a látszatot, hogy magyar termék megvásárlására nyílik lehetősége. A „magyar termék” fogalmát a döntés időpontjában még nem határozta meg jogszabály, ugyanakkor a kereskedelmi gyakorlatok Fttv. szerinti értékelésének ez nem előfeltétele. A GVH az Fttv. alapján járt el, mely – egybek mellett – kimondja, hogy megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely olyan valótlan információt tartalmaz az áru származási helyére, eredetére vonatkozóan, ami alkalmas a fogyasztók befolyásolására. Az ügyben a GVH megállapította, hogy elsődlegesen a magyaros motívumok és az alkalmazott piros-zöld színek, másodlagosan a „...Hungarikum” szlogen magyarsághoz kötődése együtt azt közvetíti a fogyasztók számára, hogy a reklámmal érintett termékek magyar termékek. A kereskedelmi gyakorlat nem közli explicit módon, hogy magyar termékekről van szó, azonban ugyanazokat a magyaros motívumokat alkalmazza a piros/zöld színekkel együtt, mint ahogyan teszi ezt a vizsgálattal érintett reklámkiadvány egyéb oldalain, ahol az eljárás alá vont kifejezetten magyar terméként kínálja egyes termékeit. A vállalkozás a fogyasztóban azt a látszatot keltette, hogy magyar termék megvásárlására nyílik lehetősége, miközben azok magyar volta nem került bizonyításra, illetve néhány termékről bebizonyosodott, hogy nem Magyarországon készült.

A GVH korábbi a vállalkozások által alkalmazott, a magyar származásra utaló állítások értékelése során az Fttv. szerint járt el, amely szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz az áru származási helyére, eredetére vonatkozóan. **A GVH az átlagfogyasztó szemszögéből vizsgálta** azt, hogy mi a „magyar”, vagyis azt, hogy a kereskedelmi kommunikáció alapján mit tart a fogyasztó magyarnak, s ehhez képest minősítette a vállalkozások kereskedelmi kommunikációit.

Az elmúlt években a fogyasztók által vásárolt termékek esetén a magyar, hazai jelleg a termék tulajdonságain túlmutatóan a termék előállítása vonatkozásában egyfajta többlettartalommal töltődött meg, s a termék magyar, hazai jellege egyben a magyarországi értékteremtéssel, a termelés során keletkező nyereség Magyarországhoz kötődésével, a magyar munkahelyekkel, azok megőrzésével való kapcsolatot is jelenti.

Amint arra a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló fejezet bevezetőjében utaltunk, a Hivatal csak a verseny érdemi befolyásolására alkalmas magatartást vizsgálja. Amennyiben a vizsgált kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve (együttesen: címke), illetve a termékhez adott használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, akkor nem a GVH jár el.

Infokommunikációs szektor

Mobilinternet

2012-ben a mobilszolgáltatási piacon a piaci szereplők leginkább fejlődő szolgáltatása a mobilinternet volt. A GVH 2012-ben **három versenyfelügyeleti eljárásban** vizsgálta az egyes mobilszolgáltatók kommunikációs kampányait, melyeknek a központi üzenete a mobilinternet sebességére vonatkozott. Megállapítható, hogy egyes mobilszolgáltatók kereskedelmi kommunikációja eltolódott a piacelsőségi állítások felé olyan szlogenek alkalmazásával, mint pl. A „*leggyorsabb mobil adathálózat*”, „*leggyorsabb webböngészés*”, „*legnagyobb le- és feltöltési sebesség*”.

A Hivatal 2012-ben két versenyfelügyeleti eljárást zárt le a mobilszolgáltatók internet-szolgáltatásai gyorsaságára vonatkozó piacelsőségi állításokat is tartalmazó integrált kommunikációs kampányokhoz kapcsolódóan. A Vj-37/2011. számú (Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.) ügyben megállapította, hogy a mobilszolgáltató jogszerűtlen összehasonlító reklámokat alkalmazott és a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kommunikációs eszközökön a „*legjobb adathálózat*”, „*leggyorsabb mobil adathálózat*”, „*leggyorsabb webböngészés*” és „*legnagyobb le- és feltöltési sebesség*”, valamint ezekkel azonos tartalmú kijelentéseket tette. A mobilszolgáltató egy független cég méréseire alapozta az állításait.

A GVH a vizsgált reklámokat összehasonlító reklámként értékelte, tekintettel arra, hogy a fogyasztók széles köre számára tudott, hogy a mobilinternet-szolgáltatás kiskereskedelmi piaca háromszereplős. A Hivatal a döntését arra alapozta, hogy a mobilszolgáltató hálózatára vonat-

kiküszöbölésének lehetőségével nem a régiós központok, vagy az egyes üzletek, hanem a vállalkozás mint rendszergazda rendelkezik.

A GVH 2012-ben első alkalommal hozott döntést a **kiskorúaknak szóló reklámokra vonatkozó, feketelistás tényállás** megvalósulása tekintetében. Ezen reklámok címzettjei életkorukból adódóan különösen kiszolgáltatottak és a sérülékeny fogyasztók csoportjába tartoznak. A Hivatal e körben két vállalkozást is elmarasztalt. A Vj-123/2009. számú (M-Ágnes Bt.) ügyben a reklámok a televízióban jelentek meg. A GVH kimondta, hogy a kiskorúnak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére nemcsak akkor valósul meg, ha a reklám azt tartalmazza, hogy „*vásárolj meg ezt az árut*”, vagy más ezzel azonos tartalmú kifejezést foglal magában, hanem az Fttv. mellékletének 28. pontja vonatkozásában relevanciával bíró felszólítások körébe tartozik minden olyan tartalom, amely arra hívja fel, arra motiválja a kiskorút, hogy akár ellenérték fejében, akár ennek hiányában is a reklámozott árut megszerezze.

A Vj-124/2009. számú (EGMONT Hungary Kft.) ügyben a **nyereményjátékban való részvétel feltetele** volt az önállóan meg nem vásárolható matricák (legalább hat darab matrica) összegyűjtése, amelyekhez csak a vállalkozás által **kiadott magazinok megvétele révén** lehetett hozzájutni. Mivel a matricához és az azt mintegy magán hordozó magazinhoz való hozzájutás összekapcsolódott,

a matrica megszerzésére csak a magazin (és ezáltal a matrica) megvásárlása által nyílt mód. A kiskorúaknak a matrica összegyűjtésére történő felhívása a magazinok megvételére történő felszólítással volt egyenértékű. A GVH megállapította, hogy a kereskedelmi gyakorlat az üzleti döntéseik következményeinek kellő felmérésére még nem képes kiskorúakat olyan módon törekszik vásárlásra bírni, hogy a negyedévente legalább hat magazin megvásárlásra fordítandó összeg lehetséges mértéke és a nyerési esély összevetése, az előnyök és hátrányok mérlegelése még egy felnőtt fogyasztó számára sem lenne egyszerű feladat.

A GVH-hoz számos olyan panasz, bejelentés érkezett, amely a **jellemzően nem természetes fogyasztók részére küldött és általuk szándékosan meg nem rendelt szolgáltatásra vonatkozó számlalevelekkel kapcsolatos**. A nyújtott szolgáltatás valamely interneten, ingyenesen elérhető adatbázisban való megjelenés, ekként az üzletfél ingyenes forrásban történő népszerűsítésére vonatkozik, amely megjelenésért az üzletfél – valószínűsíthetően akaratán kívül – fizet. E tárgyban a GVH hat versenyfelügyeleti eljárást indított 2012-ben, melyből egy lezárásra került.

A Vj-28/2012. számú (Üzleti Szaknévsor Kft.) döntésében a Hivatal kimondta, hogy a vállalkozás megtevesztő reklámozási gyakorlatot folytatott, amikor a potenciális ügyfelekhez eljuttatott küldemények azt a látszatot keltették, hogy azok egy már megkötött szerződés alapján kibocsátott számlák.

VERSENYT KORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

Kartellekről általában

A Tptv. szerint minden versenyt korlátozó megállapodás tilos, hacsak nem esik kivétel alá (csekély jelentőségű vagy egymástól nem független vállalkozások közötti megállapodás). A vállalkozás mentesülhet a tilalom alól, ha eleget tesz bizonyos, a Versenytörvényben foglalt feltételeknek. Ha egy gazdasági versenykorlátozó megállapodás hatással lehet az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelemre, a versenyfelügyeleti eljárást az (korábbi EK-szerződés 81. cikk) EUMSZ 101. cikkét közvetlenül alkalmazva, de a magyar eljárási szabályok szerint kell lefolytatni, azaz a GVH az Európai Unió tagállami versenyhatóságaként jár el. A versenyre gyakorolt hatás jellege szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy a megállapodás versenytársak (horizontális) vagy pedig eladó-vevő közötti (vertikális). A horizontális megállapodások általában közvetlenül a piaci szerkezet megváltoztatását okozzák vagy azzal azonos hatásúak, a vertikális korlátozások pedig a piacralépési és piaci mobilitási lehetőségekre hathatnak negatívan. Egyes megállapodások nem sorolhatóak be egyértelműen egyik vagy másik csoportba, mert mind vertikális, mind horizontális jellemzőkkel bírnak.

A horizontális megállapodások további két csoportra bonthatók. **A kartellek (másképpen: kőkemény kartellek)** lényege és voltaképpen egyetlen funkciója a verseny korlátozása, ezektől semmilyen társadalmi előny nem várható és a leg súlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősülnek, az abban résztvevő tagok mentesülése kizárt. A kartellek jellemzően titokban működnek, felderítésüket olyan különleges vizsgálati eszközök segítik, mint az előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatás („hajnali rajtaütés”), vagy az engedékenységi politika és az informátori díj. Az engedékenység a kartell bizonyításában megfelelő keretek között döntő segítséget nyújtó tagnak védelmet nyújt, azaz a bírság kiszabásakor.

Az **egyéb horizontális megállapodásoknak**, noha versenykorlátozó hatással is járhatnak, nem célja a verseny korlátozása, valamilyen más célt – pl. kutatás-fejlesztés – szolgálnak.

2012 – Helyzetkép a kartellek felderítéséről

A felfedett kartellek döntő többsége információ átadás útján jutott a GVH tudomására. Ezek rendszert az adott iparágban lévő elégedetlen vagy kizárt cégektől, a kartellező cégek korábbi alkalmazottaitól, közbeszerzési kartellek esetén a közbeszerzésben érdekelt felektől, azok alkalmazottaitól érkeztek.

A 2010. április 1-jével bevezetett **informátori díj** eredményességéről a viszonylag rövid idő miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Elmondható, hogy a 2011. évhez hasonlóan a díjjal kapcsolatos tudakozódások száma nem változott, azonban a ténylegesen benyújtott kérelmek száma csökkenést mutat. Ennek lehetséges oka, hogy a Hivatalhoz forduló természetes személy érdeklődők bizonytalanok a személyük titokban tartását illetően, s tartanak – a Versenytörvény által egyébként biztosított – anonimitásuk elvesztésétől.

A GVH-hoz érkező, kartell tárgyú panaszok és bejelentések száma a korábbi évek nagyságrendjét követte, azonban jellemző, hogy ezekből továbbra is csak nagyon kevés esetben volt indítható versenyfelügyeleti eljárás.

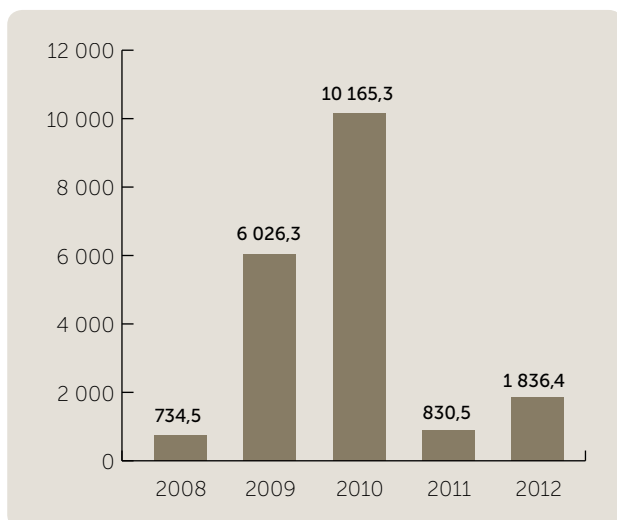
A Hivatal 2012-ben 6 ügyben indított eljárást, 11 helyszínen végzett előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást és az indított ügyekben összesen 56 vállalkozást vont eljárás alá. Kartelljogsértés miatt a Hivatal 2012-ben 1.250 Mft bírságot szabott ki.

Közbeszerzési kartellek

A közbeszerzési kartellek elleni harcban fontos szerepe lehet az **ajánlatkérők szignalizációs kötelezettségének** a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 28. § (2) bekezdése szerint. A Hivatal elemzései azt mutatják, hogy jóval több ajánlatkérő fordulhatott volna a GVH-hoz jelzéssel, erre azonban nem került sor. Ennek oka lehet, hogy ezen beszerzésekhez jellemzően uniós vagy állami támogatások is kapcsolódnak, ezért a kiíróknak nem érdekük egy bizonytalan, elhúzó eljárás kezdeményezni, mert tartanak a támogatások elvesztésétől. A jelzési kötelezettség körüli értelmezési kérdések tisztázását segítheti

a GVH és a Közbeszerzési Hatóság között 2012 decemberében megkötött együttműködési megállapodás is, amelynek alapvető célja a közbeszerzési és versenyjogi relevanciával bíró, kiszámítható jogalkalmazás elősegítése és a közpénzek tisztességes és hatékony felhasználását segítő jogszabályi környezet megteremtésének segítése.

Versenykorlátozó ügyekben kiszabott bírság (MFt) 2008-2012



2012. évben az informátorok mellett, az intézményi kapcsolatok is segíthetik a GVH kartell felderítését. 2012. év „újdonsága” volt, hogy az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF) is érkezett megkeresés egy hazai közbeszerzési kartellre vonatkozó feltételezés miatt.

2012-ben a GVH részt vett számos, a közbeszerzésekhez kapcsolódó konferencián, amelyeken igyekezett felhívni a közbeszerzésben résztvevők figyelmét a jelzési kötelezettségre és a kartellre utaló jelekre a közbeszerzésben. Az eredményesebb fellépés érdekében a Hivatal két munkatársa a Corvinus Egyetem által szervezett OKJ-s közbeszerzési referens képzésen vett részt.

Kartell a vasúti áru fuvarozás piacán

A GVH összesen **1.250 MFt versenyfelügyeleti bírsággal** sújtotta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GySEV), a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV), és a Rail Cargo Hungaria Áru fuvarozási Zrt. (RCH) társaságokat, mert a vasúti áru fuvarozási piac felosztására, illetve az áru fuvarozási díjak meghatározására vonatkozó megállapodásaikkal megsértették a versenyszabályokat (Vj-3/2008.)

A versenyfelügyeleti eljárás annak kivizsgálására irányult, hogy a 2004. május 1-jei vasúti piacnyitást követően a GySEV és a MÁV, majd az RCH egységes vasúti árudijszabásaik meghatározásával, illetve a GySEV és az RCH a közöttük létrejött együttműködés szabályozására vonatkozó keretszerződéssel és az azzal összefüggésben tanúsított gyakorlatukkal versenykorlátozó magatartást folytattak-e.

A GVH a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy az RCH és a GySEV között 2006. január 1. és 2009. május 25. között a magyar vasúti áru fuvarozási piac egymás közötti, területi alapú felosztására vonatkozó megállapodás volt érvényben. A vállalkozások megállapodása – amelynek lényegi elemét képezte a közös fuvarozásra vonatkozó együttműködés szabályozására kötött keretszerződés – a vasúti piacnyitást megelőző időszakban kialakult status quo fenntartását célozta.

A GVH azt is megállapította, hogy a piacnyitást követően – elvileg – egymás közvetlen versenytársaivá váló vasúttársaságok egységes vasúti árudijszabást alkalmaztak. A megállapodás a 2004. május 1. és 2005. december 31. közötti időszakban a MÁV és a GySEV, majd a 2006. január 1. és 2007. július 17. közötti időszakban a MÁV Áru fuvarozási Üzletágának önállóvá válásával megalakult RCH és a GySEV között állt fenn. Az áru fuvarozási díjak számításának alapjául szolgáló vasúti díjszabások egységessége a két – mindenkor – meghatározó piaci szereplő megegyezésén alapult: a vállalkozások díjszabásai egyidőben kerültek meghirdetésre, illetve módosításra, és mind formailag, mind tartalmilag azonosak voltak, továbbá a díjelemek és a számítási mód, vagyis az árképzés módszere is egységes formában került meghatározásra.

A versenyjog által tilalmazott, két független piaci szereplő közötti **megállapodás bizonyításához** az szükséges, hogy megállapítható legyen a vállalkozások arra vonatkozó akarat-egysége, hogy a piacon egy meghatározott módon kívánnak viselkedni. A megállapodás nem csak közvetlen (pl. szerződés), hanem közvetett bizonyítékokkal is bizonyítható. A bírói gyakorlat értelemben a feltárt tények és a vállalkozások utóbb tanúsított magatartása egy adott **logikai láncolat mentén együttesen elegendő lehet a versenyjogsértés elkövetésének**, a versenyjogba ütköző akarategység körülményeinek igazolására.

Cukor kartell

A Vj-50/2009. számú eljárásban a Hivatal azt vizsgálta, hogy a három magyarországi cukorgyártó vállalkozás [Agrana Kft. (illetve a Magyar Cukor Zrt., amely a cukor és egyéb termékek értékesítését 2005-től átvette az Agranatól), Eastern Sugar Zrt., Mátra Cukor Zrt. (illetve az Eurosugar S.A.S., amely 2007. október 1-jét követően átvette a Mátra Cukortól a cukorforgalmazási tevékenységet)] felosztották-e a piacaikat, illetve egyeztetették-e áraikat és ezzel tiltott versenykorlátozó megállapodásban vettek-e részt.

A Mátra Cukor eljárás során tett előadása szerint az eljárás alá vontak képviselői 2003-2009 februárja között piaci információkat cseréltek egymással és összehangolták a magyar cukorpiacon tanúsítandó magatartásukat. Az eljárás során tett nyilatkozatok egybehangzó részeiből megállapítható volt, hogy az eljárás alá vontak részben háromoldalú találkozón, részben telefonon és SMS-ben a vállalkozásaikra vonatkozó közelmúltbeli, vevőkre lebontott mennyiségi értékesítési adatokat cseréltek egymással 2003-ban. 2004-2006 között pedig összesített, a saját értékesítésükre vonatkozó közelmúltbeli adatokat osztottak meg egymással úgy, hogy az összesítés a felek által exportált,

EU-ba irányuló és belföldi értékesítésre vonatkozó adatait tartalmazta, azonban vevőkre lebontott adatokat nem cseréltek egymással.

A Versenytanács a rendelkezésére álló ellentmondásos adatok értékelése alapján nem találta kellően bizonyítottnak az eljárás alá vontak jogellenes magatartását és úgy ítélte meg, hogy az eljárás folytatásától sem várható eredmény, mert további nyilatkozatok beszerzésének lehetősége kétséges, ezért az eljárást – bizonyítottság hiányában – megszüntette.

A Versenytanács a döntés kapcsán utalt arra is, hogy a Szakmaközi törvény 2012 novemberében elfogadott módosítása jelentősen leszűkítette a mezőgazdasági termékek vonatkozásában történő kartellezéssel kapcsolatos eljárások lefolytatásának és a jogsértések szankcionálásának lehetőségeit. A jogszabály értelmezésével kapcsolatos bizonytalanságok szintén az eljárás további folytatásával járó erőforrás felhasználásának mellőzését indokolják, tekintettel arra, hogy a GVH erőforrásai hatékony és célszerű felhasználása közérdek.

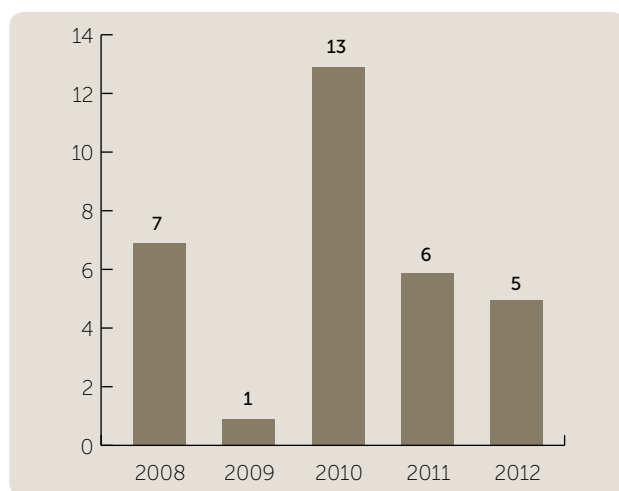
Dinnye kartell

A Gazdasági Versenyhivatal 2012. augusztus 27-én, Vj-62/2012. számon versenyfelügyeleti eljárást indított az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., az Auchan Magyarország Kft., a CBA Kereskedelmi Kft., a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a TESCO-GLOBAL Áruháza Zrt., továbbá a Magyar Dinnye Szövetség Közhasznú Egyesület és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ellen, mivel azok vélelmezhetően meg egyeztek egyrészt a Magyarországon termesztett görögdinnye 2012. július közepétől alkalmazandó áraiban, másrészt abban, hogy a Magyarországon kívül megtermelt dinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással forgalmazzanak Magyarországon. A Szakmaközi törvény 2012. novemberi módosításának hatályba lépését követően a GVH megszüntette az eljárást.

ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS

A Tptv. szerint az erőfölénnyel történő visszaélésnek **két együttesen teljesülő feltétele van: az erőfölényes helyzet megléte és a visszaélő magatartás.** A visszaélés a magatartás természete szerint lehet kizsákmányoló és korlátozó típusú. **Kizsákmányoló** visszaélésről beszélünk, ha az erőfölényben levő piaci szereplő a versenyben elérhető eredményhez képest a maga számára csoportosít át előnyöket vevőinek közvetlen kárára (ilyen visszaélés például az indokolatlanul magas árak alkalmazása). **Korlátozó** visszaélés esetében a piacrалépés megakadályozásának, a versenytársak piacról való eltávolításának vagy a piaci hatalom más piacra történő kiterjesztésének révén sérül a piaci verseny – ez a vevőknek közvetve okoz veszteséget. A korlátozó és kizsákmányoló visszaélés együttesen is előfordulhat.

Erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos ügyekben meghozott döntések, 2008-2012



Ha egy piaci szereplő erőfölénnyel való visszaélése hatással lehet az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelemre, a versenyfelügyeleti eljárást az EUMSz 102. cikkét közvetlenül alkalmazva, de a magyar eljárási szabályok szerint kell lefolytatni, azaz a GVH az Európai Unió tagállami versenyhatóságaként jár el.

2012-ben a Hivatal 5 ügyben indított eljárást erőfölénnyel való visszaélés miatt, és 5 ügyet zárt le. Ebből három ügy vizsgálói zárással és egy versenytanácsi megszüntetéssel zárult. Egy ügyben (Vj-47/2010. – Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.) a GVH megállapította, hogy az eljárás alá

vont kiskereskedelmi üzletlánc megsértette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény jelentős piaci erővel való visszaélésre vonatkozó szabályait és 50 Mft bírságot szabott ki.

Banki ügyekkel kapcsolatos utóvizsgálatok

A pénzügyi piacokat érintően kiemelés érdemel két korábbi, kötelezettségvállalással zárult eljárás kapcsán folytatott utóvizsgálat.

A Tptv. 76. §-a alapján a vizsgáló utóvizsgálatot tart a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése érdekében.

A Vj-181/2007. sz. eljárás tárgya a **CIB Bank** állományába tartozó egyes államilag támogatott lakáscélú jelzálog-hitelszerződésekhez kapcsolódó 2003-2006 közötti kezelési költség emelés. A GVH Versenytanácsa még 2010 januárjában hozott döntésével kötelezte a CIB Bankot az általa tett vállalások teljesítésére. Ennek értelmében a Bank vállalta, hogy I.) az ügyfelek részére visszatéríti az általuk megfizetett kezelési költség többletet, II.) erről az ügyfeleket írásban, illetve hirdetmény közlésével értesíti, III.) a jövőben a hitelek feltételeinek módosításáról az ügyfeleket értesíti, továbbá a kötelezettségek teljesítéséről a végzésben meghatározott időpontig beszámol a GVH-nak (IV.). A GVH a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére 2012 folyamán indított utóvizsgálatban megállapította, hogy a CIB Bank az I-III.) pontokban foglalt kötelezettségeket teljesítette, viszont a kötelezettségek teljesítéséről nem számolt be a GVH-nak (IV. pont), ezért 1 Mft bírság megfizetésére kötelezte.

A **K&H Bank** ellen indult Vj-16/2008. sz. eljárásban a GVH a lakáshitel termékekhez kapcsolódó végtörlesztési díj bevezetését, továbbá kezelési költség emelését vizsgálta. A Bank vállalta, hogy visszatéríti az érintett ügyfeleknek az általuk megfizetett végtörlesztési díjat, a jövőben fix összegű végtörlesztési díjat alkalmaz, visszatéríti az ügyfelek által megfizetett kezelési költség többletet, erről az érintett ügyfeleket és a GVH-t tájékoztatja. A GVH 2012-ben indított utóvizsgálati eljárásban ellenőrizte a kötelezettség teljesítését, mely eljárás – a kötelezettségek teljesítésének megtörténte tekintetével – megszüntetéssel zárult.

Jelentős piaci erővel való visszaélés

A VJ-47/2010. számú eljárásban a GVH azt vizsgálta, hogy a SPAR Magyarország Kft. megsértette-e a Kertv. rendelkezéseit a teljesítmény arányos bónusz rendszerének alkalmazásával, és ezzel visszaélt-e jelentős piaci erejével a beszállítói vonatkozásában.

A jelentős piaci erő a Kertv. rendelkezései értelmében a gazdasági hatalom egy speciális fajtája. Megléte a gazdasági erőfölényhez hasonlóan csak a vele való visszaélés minősíthető sérelmesnek. A jelentős piaci erő egy olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedő a beszállító számára termékeinek, illetve szolgáltatásainak a vásárlókhoz való eljuttatása során ésszerűen megkerülhetetlen szerződéses partnerré válik, illetve vált, és forgalmi részesedésének mértéke miatt képes egy termék, termékcsoporthoz jutását regionálisan vagy országosan befolyásolni. **A Kertv. meghatározza továbbá a jelentős piaci erővel való visszaélés eseteit, valamint a jelentős piaci erő fennállásának megállapításához szükséges feltételeket.** A jogszabály szerint, a jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport – ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összességét – kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd Ft-ot.

A teljesítmény arányos bónuszrendszer (röviden: TAB) az utólagosan nem számlázott engedményszabványok kategóriájába tartozott, vagyis olyan a SPAR által a beszállítókkal szemben alkalmazott utólagos árengedmény, amelyet a felek a kereskedő általi tényleges forgalomhoz kötődően utólag számoltak el egymással. A TAB két részből áll: stabil és a dinamikus részből. A stabil rész egy olyan, minden beszállítóra egyedileg meghatározott százalékos összeg, melynek mértéke nem függ a később értékesített áru mennyiségétől, azt a beszállítónak minden esetben meg kellett fizetnie. A dinamikus rész megállapításához a SPAR egy-egy beszállítóval szemben meghatározott egy bizonyos célforgalmat, aminek beszállító általi éves

alul vagy éppen felülteljesítése esetén változó mértékű dinamikus bónuszt kellett fizetnie a SPAR részére. A Versenytanács az eljárásban megállapította, hogy a kedvezmény-rendszer kereteit a SPAR egyoldalúan határozta meg, a beszállítókkal folytatott tárgyalások kizárólag a rendszer elemét képező egyedi százalékos értékek meghatározására irányultak.

A TAB egyrészt forgalmazási feltételnek minősült, mivel a SPAR csak úgy forgalmazta az érintett beszállító termékét, ha az elfogadta, hogy az utólagosan mennyiségi alapú árkedvezményt érvényesít vele szemben. Másrészt az eljárás során felmerült bizonyítékok (tárgyalási jegyzőkönyvek, beszállítók nyilatkozatai) alapján azt lehetett megállapítani, hogy a TAB egyoldalúan került előírásra. A TAB alkalmazását indokolatlannak minősítette a Versenytanács, mivel nem a kereskedelmi alaptevékenységgel értelem szerűen együtt járó erőfeszítést (puszta forgalmazást) meghaladó teljesítményt ismert el, hiszen a forgalmazás bármilyen (szükséges esetben akár egyetlen darab termék értékesítése) mennyiségi eredményétől függött csupán. Az is megállapítást nyert, hogy a SPAR szimmetrikus viszonyok között nem feltétlenül volna képes arra, hogy a beszállítóitól az alaptevékenységét képező eladás lényegében bármilyen mennyiségi eredményére (szükséges esetben egyetlen termék eladása esetére) tekintettel utólagos engedményt követeljen. A TAB dinamikus része annyiban minősült jogsértőnek, hogy azt abban az esetben is kikötötte a SPAR, amennyiben lényegesen alulteljesítette az előző évi eladásokat adott beszállító termékeiből. A Versenytanács ezen felül azt is megállapította, hogy a TAB alkalmazása azért is jogszerűtlen, mert a törvény tiltja, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő egyoldalúan pénzfizetési kötelezettséget (díjat) rójon ki olyan szolgáltatásokért, amelyet a beszállító nem kíván igénybe venni, illetve pusztán azért, hogy a kereskedő a beszállító termékét eladja.

A Versenytanács mindezek alapján megállapította, hogy a SPAR 2009. január 1-je és 2011. december 31. között a kereskedelmi törvénybe ütköző jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg azáltal, hogy a teljesítmény arányos bónuszt, illetve annak stabil és dinamikus részét beszállítói számára indokolatlanul előírta, továbbá egyoldalúan felszámította. A Versenytanács a fenti magatartás miatt 50 Mft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki, valamint kötelezte a SPAR-t, hogy szüntesse meg a tel-

jesítmény-arányos bónusz stabil része egészének, valamint a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részének a célforgalom el nem érése esetére történő alkalmazását.

A kereskedelmi cégek méretének növekedésével új jelenség tapasztalható a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi piacán, amely a „buyer power”, azaz vevői erő kifejezéssel írható le. A jelenség mögött az a sajátos piaci helyzet áll, hogy az értékesítési oldalon erős versenyben álló kiskereskedelmi lánc a nagykereskedelmi piacon (beszerzési viszonylatban) csaknem úgy képes viselkedni beszállítóival, mintha domináns piaci helyzetű vevői monopólium lenne. Emellett egy személyben a beszállítóinak versenytársa (kereskedelmi márkák) saját márkás termékeivel, és bizonyos szolgáltatásai (pl. jó marketingértékű polchelyek, reklámozási megjelenés külön értékesítése) tekintetében eladó is. E hármas szerep eredményeként **egyoldalú, aszimmetrikus alkuhelyzet jellemzi a szállító-vevő kapcsolatokat, melyben a beszállítói kiszolgáltatottság gyakran rendkívül erős.** Ez az aszimmetrikus helyzet vezethet oda, hogy a kiskereskedő az erőteljes keresleti versenynyomás hatására a beszállító kiszolgáltatott helyzetére figyelemmel a platform két oldala közötti allokációt a beszállító hátrányára módosítja annak érdekében, hogy az így elért többlet jövedelmet a kiskereskedelmi versenypozíciójának a javítására fordíthassa.

ÖSSZEFONÓDÁSOK ELLENŐRZÉSE

A Tptv. összefonódás-ellenőrzési rendelkezéseinek célja a piaci szerkezetek tartós változásainak előzetes ellenőrzése (versenyre káros piaci struktúra, mint pl. A monopolhelyzet kialakulásának megelőzése). A fúziókontroll szabályai egymástól független vállalkozások tranzakcióira vonatkozik, az organikus/belső fejlődésre (önálló terjeszkedés) és adott árbevételi küszöböknel kisebb tranzakciós bővülésekre viszont nem.

A GVH nem tilthatja meg a tervezett összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódás megtiltható. A GVH előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget is előírhat a fúzió hátrányos hatásainak mérséklése érdekében (pl. vállalkozásrészek, vagyontárgyak elidegenítésére kötelezés, vagy valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése).

A Tptv. rendelkezik azokról a küszöbszámokról, amelyek elérése esetén az összefonódáshoz a GVH-tól engedélyt kell kérni. Az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete szerint az uniós léptékű összefonódások esetén a rendeletben foglalt küszöbszámoknak eleget tevő vállalkozásoknak az Európai Bizottsághoz kell kérelmüket bejelenteniük, illetőleg az ilyen kérelmet nem a GVH, hanem a Bizottság bírálja el. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok bizonyos feltételekkel át is adhatják egymásnak az ügyeket.

Fúziós eljárásrend továbbfejlesztése

2012-ben folytatódott a GVH összefonódás-ellenőrzési eljárásrendjének 2011-ben elkezdődött fejlesztése, amelynek célja, hogy a vizsgálatok magas szakmai színvonalon, a lehető gyorsabban, a vállalkozások számára kisebb adminisztrációs terhekkel folynak. Tekintettel arra, hogy a Hivatal fúziós eljárásrend fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéről és elért eredményeiről a vezetői összefoglalóban már szoltunk, az alábbiakban az eljárás gyorsítását hivatott egyszerűsített döntés részleteit mutatjuk be.

Egyszerűsített döntés

A Tptv. 44. §-a alapján 2012. február 1-jétől a versenyfelügyeleti eljárások tekintetében is alkalmazható a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti, indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. **egyszerűsített döntés**. A Ket. terminológiája szerinti egyszerűsített (indokolás nélküli) döntés azonban nem tévesztendő össze a Tptv. szerint nyilvánvalóan engedélyezhető összefonódások esetében alkalmazandó egyszerűsített eljárásban hozott (ún. I. fázisú) döntéssel, amely alkalmazásának feltételeit egy GVH közlemény rögzíti.³⁸ A GVH a fúziós eljárások gyorsítása érdekében élt is ezzel a lehetőséggel: a Versenytanács a Vj-24/2012. számú (Bonduelle Central Europe Kft. és Tsai) határozatában, majd külön Tájékoztatóban³⁹ rögzítette azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén – a korábbi eljárásokból származó tapasztalatai alapján – úgy látja, hogy az indokolástól a döntésben nem lehet eltekinteni, akkor sem, ha egyébként a Ket. vonatkozó rendelkezései teljesülnek. Ilyen módon a Hivatal a Ket. szabályainál szigorúbb feltételrendszert alkalmaz magával szemben az indokolás nélküli döntések alkalmazhatóságára, ezáltal növelve a transzparenciát és az ahhoz fűződő közérdeket. A GVH ezen feltételrendszer alapján **2012-ben összesen 10 ügyben látta alkalmazhatónak az indokolás nélküli döntést, és az eljárások ezáltal történő gyorsítását.**

A fentiekén túl, 2012-ben sor került az **egyszerűsített- és teljes körű eljárások szétválasztásának** feltételit rögzítő **közleménynek a módosítására** is (2/2012. számú módosító közlemény) a jogalkalmazási tapasztalatok átvezetése és a határidő szabályok pontosítása céljából.

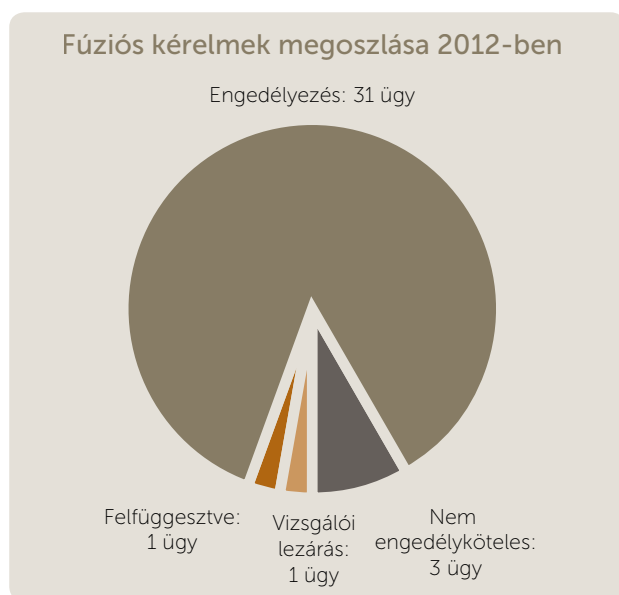
Fúziók számokban

A GVH 2012-ben **36** összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárást zárt le, ezek közül 34 indult kérelemre, egy – összefonódás iránti kérelem elmulasztását valószínűsítve – hivatalból, egy ügyet pedig felfüggesztett. A Hivatal a tranzakciókat feltétel

³⁸ A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének az egyszerűsített- és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 3/2009. számú közleménye, egységes szerkezetben a 2/2012. sz. módosító közleménnyel

³⁹ Tájékoztató az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazhatóságával kapcsolatban

nélkül, 25 esetben egyszerűsített (ún. I. fázisú) és 6 esetben részletesebb elemzések alapján, teljes körű (ún. II. fázisú) eljárásban engedélyezte. Összesen három esetben került megállapításra, hogy az összefonódás nem volt engedélyköteles, egy esetben került sor – a kérelem visszavonása miatt – vizsgálói megszüntetésre. Összefonódás iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt bírság kiszabására 2012-ben nem került sor, a kérelem késedelmes benyújtása miatt viszont két ügyben bírság kiszabása volt szükséges (összesen 2,6 MFt összegben).



Jogalkalmazási tapasztalatok – trendek

A 2012. évi fúziós eljárások alapján két trend olvasható ki: egyrészt az **állami szerepvállalással kapcsolatos ügyek**, másrészt a **kiskereskedelmet érintő tranzakciók** számának emelkedése. Ezen ügyekről nemcsak azok piaci kontextusa miatt érdemes szólni, az adott ügyekben felmerülő egyedi kérdések a joggyakorlatot is több szempontból árnyalták.

2012-ben minden ötödik lezárt összefonódási eljárás állami részvétellel kapcsolatos irányítás-szerzés volt. Állami részvétel alatt ebben az esetben az értendő, hogy a vizsgált tranzakciók keretében irányítást megszerző vállalkozás(ok) egyike vagy mindegyike állami többségi tulajdonban – és irányítás alatt – áll, ideértve azt is, ha az állam vagy az önkormányzat közvetlenül, illetve vagyonkezelője útján szerzett irányítást. Az állami részvételű tranzakciók közül csupán azok kerültek a GVH

látóterébe, amelyek (illetve amelyek szereplői) „kellően nagyok”, vagyis engedélykötelesek azáltal, hogy teljesítik a Tptv. küszöbszámait (legalább 15 milliárd Ft-os összárbevétel, és legalább két darab 500 MFt-os árbevételű résztvevő vállalkozáscsoport) illetve az egyéb törvényi feltételeket (elsősorban a tranzakciókban résztvevő két vagy több oldal egymástól való függetlensége).

A tárgyalt összefonódásokat általában az jellemzi, hogy valamilyen közszolgáltatást érintenek, illetve ahhoz kapcsolódnak, vagy pedig valamilyen stratégiai jellegű irányításszerzés keretében került rájuk sor. Az állami tulajdonú vállalkozások által végrehajtott irányításszerzések számának növekedése mögött több tényező állhat: a gazdasági válság tovagyrúzó és továbbra is érezhető hatása, a jogi környezet változásainak hatása, és az a jól érzékelhető állami szándék, hogy az állami szerepvállalás növekedjen egyes – elsősorban közszolgáltatásokhoz kapcsolódó és stratégiaiainak tekinthető – szektorokban. Fontos megjegyezni, hogy az állami érintettségű összefonódásokban a versenytanácsi gyakorlat alapján nincs lehetőség indokolás nélküli döntést hozni, mert a döntés indokainak megismerése mellett méltányolható közérdek szól.

A 2012. év egyik meghatározó tendenciája volt a **napi fogyasztási cikkek kis- és nagykereskedelmi piacait érintő fúziók** számának az év második felében megfigyelhető folyamatos és jelentős növekedése. A 2012-ben a GVH által indított 38 fúziós ügyben, 9 érintette ezt a piacot, melyből 6 az év utolsó hónapjában került beadásra, és a trend a 2013. évben is folytatódni látszik. A kiskereskedelmi piacot érintő fúziók számának kiugró emelkedése (2011-ben egyetlen ilyen engedélyköteles tranzakció sem történt) mögött elsősorban a Match, Profi és Cora üzlethálózatokat üzemeltető Delhaize csoport kivonulása állt, mely boltjait nagyrészt a Coop és a CBA franchise rendszerekhez tartozó, egymástól független vállalkozások szereztek meg. Fontos mozgatórugó volt ugyanakkor a 300 m² feletti kereskedelmi ingatlanok létesítésre és bővítésére vonatkozó jogszabályi korlátozás is, amely arra készítette a terjeszkedni kívánó piaci szereplőket, hogy jelenleg is működő boltokat szerezzenek meg új építése helyett.

Az alábbiakban két összefonódás engedélyezése iránti kérelem alapján hozott fúziós döntést mutatunk be.

Magyar Villamos Művek Zrt., MFB Invest Zrt., Magyar Gáz Tranzit Zrt.

A Vj-23/2012. számú eljárás során a GVH engedélyezte, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. és az MFB Invest Zrt. közös irányítást szerezzen a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) felett, melynek célja, hogy a vállalkozás megépítse, majd 25 éven keresztül üzemeltesse egy új, magyar-szlovák nagy nyomású földgázszállító-vezeték magyarországi szakaszát. Az MGT feladata, hogy az eustream a.s., szlovák jog alatt bejegyzett vállalattal együttműködve megépítse, majd 25 éven keresztül üzemeltesse egy új, magyar-szlovák kétirányú, nagy nyomású (75 bar) földgázszállító-vezeték magyarországi szakaszát. Az új gázvezeték az összes magyarországi import földgázvezeték kapacitásának 10-15%-át fogja kitenni. Az összefonódásnak kizárólag vertikális hatásai merültek fel, azáltal, hogy az MVM-csoport jelen van a földgázkereskedelem piacán, illetve egyes erőművei gáztüzelésűek. Az összefonódás következtében azonban káros versenyhatásokkal nem kellett számolni figyelemmel arra, hogy a létrejövő új gázvezeték éppen növelni fogja a teljes import kapacitást, továbbá tekintettel az MVM-csoportnak a földgáz nagykereskedelmi piacokon fennálló jelenlegi alacsony részesedésére és az importcélú gázszállítás területén meghatározó szereplő (FGSZ Zrt.) jelentős piaci pozíciójára is. Szintén lényeges szempont volt, hogy az MFB-csoport közös irányítókénti belépése inkább enyhíti, semmint erősíti a vertikális kapcsolódással összefüggő esetleges versenyproblémát, hiszen az MFB-csoport új (közös) irányítókénti tulajdonosi érdekeltsége kizárólag az MGT minél hatékonyabb működéséhez kapcsolódik.

A Magyar Villamos Művek Zrt./ MFB Invest Zrt. / Magyar Gáz Tranzit Zrt. összefonódás iránti eljárásában (Vj-23/2012.) a GVH abban is állást kellett foglaljon, hogy az állam kizárólagos tulajdonában álló MFB és a többségi állami tulajdonban lévő MVM egymástól független vállalkozáscsoportoknak tekinthetők-e a Magyar Gáz Tranzit Zrt. feletti közös irányítás-szerzés során. A Tpv. szabályai (23. § (1) bekezdés b) pont) alapján akkor jön létre vállalkozások engedélyköteles összefonódása, ha egy vagy több egymástól független vállalkozás közösen irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett. A Vj-17/2012. ügyben alkalmazott teszt alapján megállapítható volt, hogy az MFB Zrt.

továbbra **elkülönült irányítási centrumot** alkot, következésképpen független az MVM-től.

KKE-West Kft., Naszálytej Zrt. és társai

A Vj-59/2012. számú (Arany Hatos Üzletviteli és Tanácsadó Kft. és Tsai) ügyben kimondottakat erősítette meg a Versenytanács a Vj-88/2012. (KKE-West Kft., Naszálytej Zrt. és társai) ügyben is, amelyben a GVH több ügyletből álló közvetlen, azon keresztül pedig egy közvetett közös irányítás-szerzést engedélyezett. A Vj-88/2012. számú ügyben a Versenytanács a Vj-59/2012. számú ügyben kimondottakon túl azt is megállapította, hogy a különböző ügyletek egységes összefonódásként való kezelését az sem akadályozza meg, hogy különböző eladóktól történt meg az összefonódás megvalósításához szükséges részvénnyek, üzletrészek megszerzése, mivel a felek célja szerint az ügyletek csak együtt hajthatóak végre ésszerűen (Vj-88-13/2012, 29. pont).

A Versenytanács álláspontja szerint az összefonódások ellenőrzésének célja a piaci struktúrára gyakorolt tartós változások nyomon követése, ennél fogva lényegében közömbös, hogy az irányítást milyen konstrukcióban (mennyi lépcsőben, hány jogügylet révén) szerezték meg, feltéve, hogy a végeredmény végül egyetlen összefonódást alapoz meg. Ehhez a Versenytanács következetes gyakorlata szerint is – összhangban az Európai Bizottság gyakorlatával⁴⁰ – **meg kell határozni az ügyletek mögötti valós gazdasági célt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző ügyletek egyetlen összefonódást valósíthatnak meg, ha azok egymással összefüggnek, oly módon, hogy az egyik ügyletre a másik nélkül nem került volna sor** (Vj-59-14/2012, 20. pont, Vj-88-13/2012, 26. pont).

⁴⁰ Lásd a Bizottság közleménye a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egységes jogalkalmazásról (HL 2008/C 95/01; a továbbiakban Közlemény) 1.5.2. pontja ismertetési részletesen, hogy az uniós jog alapján különböző tranzakciók mikor minősülnek egy összefonódásnak. Az 1.5.2. pont szerint az uniós jogban meghatározó jelentőséggel bír e körben az ügyletek mögötti valós gazdasági cél, illetve a kérdéses ügyletek egységes jellegének a vizsgálata, vagyis annak a megállapítása, hogy az ügyletek egymással összefüggnek-e olyan módon, hogy egyik a másik nélkül nem valósult volna meg. Több ügylet összefüggésére utaló további jelek lehetnek a Közlemény szerint maguknak a feleknek a nyilatkozatai, vagy a vonatkozó megállapodások egyidejű megkötése.

A BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT TAPASZTALATAI

A GVH határozatának felülvizsgálatát keresetben lehet kérni a bíróságon. A közigazgatási perben – amelyet első fokon a Fővárosi Törvényszék, (2013. január 1-jétől Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság), másodfokon pedig a Fővárosi Ítéltábla (2013. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék) folytat le – a bíróság a Hivatal határozatát megváltoztathatja, illetve a határozatot hatályon kívül helyezheti, valamint ez utóbbi esetben új eljárás lefolytatására kötelezheti a GVH-t. A Fővárosi Ítéltábla jogerős ítéletével szemben – meghatározott feltételek teljesülése esetén – felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a Kúriánál.

A jogsértést megállapító döntések megtámadási aránya nem változott 2012-ben, csakúgy, mint – 2008 kivételével – a korábbi években, a határozatoknak mintegy felével szemben éltek jogorvoslattal.

A jogsértést megállapító határozatok közül egy-egy jelentős piaci erővel való visszaélést és versenyt korlátozó megállapodást megállapító határozattal szemben nyújtottak be keresetet a marasztalt vállalkozások. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértését megállapító 48 határozat kevesebb, mint felét (22) támadták meg a bíróságon. E mögött valószínűsíthetően az is meghúzódik, hogy az ilyen ügyekben az utóbbi években a GVH a bírósági gyakorlattal összhangban értelmezi az Fttv. és a Tpv. rendelkezéseit. A határozat megtámadása és a bírság mértéke között nincs egyértelmű összefüggés. Minimális (pl. két esetben 500-500 ezer forint) bírság esetén is sor került a határozat megtámadására, másrészt volt olyan eset is, hogy az adott ügytípusban jelentősnek tekinthető 10-20 Mft-os bírság esetében sem fordultak bírósághoz.

A **Fővárosi Törvényszék** 2012-ben 28 esetben hozott versenyhivatali határozattal kapcsolatos ügyben döntést, melyek közül 13 ügyben jogerősen lezárta a pert. A jogerősen lezárt perek egy erőfölénnyel való visszaélésen kívül a fogyasztók tisztességtelen befolyásolásához kapcsolódtak, és a Fővá-

rosi Törvényszék mindegyik esetében (a bírság összegére is kiterjedően) helybenhagyta a GVH határozatát.

A **Fővárosi Ítéltábla** 16 versenyhivatali határozattal kapcsolatos ügyben hozott döntést a 2012. évben. 11 esetben teljes egészében helybenhagyta a GVH határozatát, két esetben kisebb mértékben csökkentette a bírságot, míg három esetben a határozat részben vagy egészben hatályon kívül helyezésre került. A 16 jogerős ítéletből 13 jelentette az ügy végleges lezárását. Egy összefonódásokkal kapcsolatos ügyben (Vj-158/2008. – Magyar Telekom Nyrt. és Tsai) teljes egészében, egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos esetben (Vj-46/2009. – Free Choice Kft.) pedig csak a bírság tekintetében utasította új eljárásra a GVH-t. Egy esetben (Vj-116/2007. – L'Oréal Magyarország Kft.) pedig a GVH által jogsértőnek minősített tájékoztatások közül néhányat nem tartott annak a Fővárosi Ítéltábla, és ennek eredményeként rendelte el az új eljárást. A Fővárosi Ítéltábla az általa véglegesen lezárt 13 ügy közül – a korábban említett, a GVH határozatát teljes egészében helybenhagyó ítéletek mellett –, egy esetben (Vj-162/2004. – International System House Kr. és Szoftverfejl. Kft. és Tsai) a három jogsértés közül egyet nem talált megalapozottnak, és ezért csökkentette 10 %-kal a bírságot. Egy esetben (Vj-195/2007. – Magyar Lapterjesztő Zrt. és Tsai) az Ítéltábla a jogsértésben résztvevő személyi kör tekintetében nem értett egyet a GVH-val, így megállapította, hogy a versenykorlátozó szerződéses kikötés pusztán az egyik vállalkozás és nem a teljes vállalkozáscsoport kötelezettségvállalását tükrözi. A versenykorlátozó megállapodással érintett személyi kör szűkülése a bírság 20 %-os csökkentését vonta maga után.

2012-ben a **Kúria** hat felülvizsgálati kérelemről döntött. 5 esetben fenntartotta hatályában a jogerős ítéletet (Vj-25/2004. – Betonút Szolgáltató és Építő Rt. és Tsai, Vj-31/2008. Magyar Telekom Nyrt., Vj-58/2009. – K&H Bank Zrt., Vj-178/2007. – Wizz-Air Légi közlekedési Kft. és Vj-84/2009. – OTP Bank Nyrt.) azzal, hogy két esetben kis mértékben csökkentette a kiszabott bírság mértékét.

A fennmaradó egy ügyben (Vj-147/2008. – Meditens Hungary Kft.) a GVH nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyet a Kúria alaposnak tartott. A Kúria – az első- és másodfokú bíróságok álláspontjától eltérően – rögzítette ítéletében, hogy

a határozat kézbesítésének késedelme nem minősült az ügy érdemére kiható jogszabálysértésnek, ezért nem eredményezhette a bírság csökkentését.

Egyetemi kartell

A Vj-162/2004. számú határozatában a Versenytanács megállapította, hogy az ISH Kft., az SAP Hungary Kft., és az IBM Magyarország Kft. Az ELTE, a SOTE, az SZTE, a PTE és a DEOEC által 2004. évben a gazdálkodás irányítási rendszerek, illetve kórházi informatikai rendszer tárgyában kiírt projektek együttes elnyerése érdekében versenykorlátozásra alkalmas módon megállapodtak egymással, illetve összehangolták magatartásukat azáltal, hogy nyeresi esélyt növelő párhuzamos indulásban állapodtak meg, az ELTE és a DEOEC esetében közösen befolyásolták a pályázatok megfogalmazását, a SOTE esetében pedig a Synergon Rt.-vel versenykorlátozó céllal tárgyalásokat folytattak. A jogerős ítéletben több elvi jelentőségű megállapítást fejtett ki az Ítéletábra. Egyrészt rámutatott arra, hogy az ármeghatározó, illetve piacfelosztó kartell esetében az érintett piac meghatározásának elsődleges jelentősége nincs, ezért azt teljes pontossággal nem is kell meghatározni. Az Ítéletábra kiemelte, hogy a piac versenytársak közötti felosztását a jogalkotó olyan súlyosan versenysértő magatartásnak tekinti, amelyre figyelemmel a résztvevők még csekély piaci részesedésük esetén sem mentesülhetnek a kartelltilalom alól. A bizonyítási kérdések kapcsán pedig arra mutatott rá a másodfokon eljáró fórum, hogy a titkos, súlyosan versenykorlátozó magatartások esetén nem várható el, hogy a GVH egy konkrét, vagy több, pontosan meghatározott olyan írásbeli bizonyítékra alapozza döntését, amely mindenki számára világosan, egyértelműen igazolja a felek titkos megállapodásán alapuló versenyjog-sértő magatartását. A kartellezés titkos jellegéből fakadóan a közvetett bizonyítéknak is lehet döntő súlya: pl. Az egyes elektronikus levelek meghatározott részei, a levelek útja (feladó, címzett, továbbító, továbbítást fogadó stb.), egyéb levelek, jegyzetek, iratrészletek is alkalmasak lehetnek a tényállás megállapítására és ezért a versenyjogsértés igazolására.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elvi jellegű döntések

A Fővárosi Ítéletábra a fogyasztók megtévesztésével/a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos ügyek-

ben is több – a követendő joggyakorlatra is várhatóan érdemi hatást gyakorló – elvi jelentőségű megállapítást tett.

A Vj-145/2007. számú eljárásban a Versenytanács megállapította, hogy a Beiersdorf Vegyészeti Termelő és Forgalmazó Kft. 2007. január 1. és 2007. szeptember 17. között a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított egyes kozmetikai termékei kapcsán adott bizonyos – jellemzően a termékek hatásosságával kapcsolatos – tájékoztatásaival. E magatartás miatt a Versenytanács 110 Mft bírságot szabott ki. A Fővárosi Ítéletábra ítéletében kifejtette, hogy az átlagos fogyasztó jellemzően nem kozmetikus, nem bőrgyógyász, így ilyen jellegű szakismerettel általában nem rendelkezik, továbbá a statisztikai eredmények elemzésének, értékelésének szabályaival sincs tisztában, ez többnyire nem is érdekli. Az olyan tájékoztatás esetében azonban, amely a reklámozott termék valamely kiemelt tulajdonságával kapcsolatban meghatározott százalékos értéket közöl, akkor arra felfigyelt, azt a saját átlagos, azaz hétköznapi ismeretének megfelelően értékeli. Ezért a kedvező tulajdonság hatásának százalékos bemutatása során a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a hivatkozott vizsgálati eredmény egy szubjektív vagy egy objektív hatékonysági vizsgálat eredménye-e. Ezen kívül a **reklámállításoknak tudományosan elfogadott hatékonysági vizsgálatok eredményein** kell alapulniuk a másodfokú bíróság szerint, mégpedig úgy, hogy a reklámállítás valóságtartalmát a reklámozó vállalkozásnak a reklám közzétételének időpontjában kell tudnia bizonyítani. A reklámállításoknak tehát összhangban kell lenniük a vizsgálati eredményekkel és a vizsgálat lefolytatásának körülményeivel. Ha pedig a kozmetikai termék kedvező hatásának bekövetkezése nem garantált minden fogyasztó esetében, akkor erre vonatkozó kategorikus állítást, azaz valamennyi fogyasztónak szóló kedvező hatás bekövetkezésére vonatkozó ígéretet, nem lehet tenni. Tekintettel arra, hogy szakmai szempontból 100%-os hatékonyságot tudományosan igazolni nem lehet, ezért a reklám tartalmát is erre figyelemmel kell megfogalmazni. Nem az a probléma tehát, hogy egy termék nem váltja ki azonos mértékben a kedvező hatást valamennyi fogyasztóban, hanem az, hogy ennek ellenére a reklám mégis ezt ígéri, ezt sugallja. Ezen megállapításokat megerősítette a Fővárosi Ítéletábra a Vj-116/2007. számú (L'Oréal Magyarország Kft.) eljárásban szü-

letett, szintén kozmetikumok reklámozására vonatkozó magatartást elbíráló versenytanácsi határozat felülvizsgálatakor.

A KÚRIA DÖNTÉSE A BIZONYÍTÉK JELLEGÉRŐL

A Vj-25/2004. számú (Betonút Szolgáltató és Építő Rt. és Tsai) ügyben indult közigazgatási perben a Kúria ítéletében több elvi jelentőségű kérdéssel foglalkozott. Kiemelte, hogy álláspontja szerint nem minősül jogszerűtlenül megszerzett bizonyítéknak az olyan irat, amely ismeretlen személytől kerül a GVH birtokába már az eljárás megindítását megelőzően. A Kúria szerint nem hagyhatja figyelmen kívül a hatóság, ha hozzá jogsértést bizonyító iratot juttatnak el, feltéve, hogy az irat hiteles, a hitelességéhez kétség nem fér vagy az irat hitelességéről a hatóság meggyőződhet. A Kúria szerint a GVH jogosult arra, hogy ismeretlen személytől hozzá eljuttatott, a jogsértést bizonyító és hitelesnek tekintett irat birtokában, mint alapos gyanút támasztó bizonyíték alapján vizsgálati cselekmény engedélyezését kérje. Végül elutasította a Kúria a védekezéshez való jog megsértését állító kifogásokat, és hangsúlyozta, hogy a vállalkozások nem voltak elzárva attól, hogy az irat kapcsán – amelynek tartalmát megismerhették – annak valóságát, hitelességét kétségbe vonják.

Sikeres közérdekű kereset az ingatlandepo.com ügyben

Kiemelendő a 2012. évi bírósági események közül, hogy a GVH közérdekű keresetet nyújtott be az Experient Entertainment Ltd. és a Weltimmo S.r.o. vállalkozások ellen, az általuk alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt.

A per előzménye az volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2010-ben indított eljárásában megvizsgálta az ingatlanportálok jelenlegi és korábbi üzemeltetőinek a tevékenységét és a 2011 decemberében meghozott határozatában megállapította, hogy az Experient Entertainment Ltd. és a Weltimmo S.r.o. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak. A jogsértés megállapítása mellett a GVH a két vállalkozásra összesen 6,6 Mft bírságot szabott ki.

A Hivatal a vállalkozások gyakorlatában feltárt tisztességtelennek minősülő szerződéses feltételekkel kapcsolatban olyan problémákat is azonosított, melyekkel szemben nem hatósági eljárásban, hanem közérdekű kereset formájában tud fellépni. A GVH annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy az érintett vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek bizonyos rendelkezései, melyek a szerződéstől szabadulást érintik, a cégekkel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal mint tisztességtelen kikötések, érvénytelenek. A GVH megítélése szerint ugyan csak tisztességtelenek a kötbérre vonatkozó előírások, amelyek több vonatkozásban nem világosak, nem érthetők, illetőleg túlzott mértékű pénzüsszeg fizetésére kötelezik a fogyasztót. Kifogásolta továbbá, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozásokat feljogosították annak egyoldalú értelmezésére, hogy a szerződés érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyuló rendelkezése helyébe milyen tartalmú rendelkezés lép.

A 2012. április 27-i kelt nem jogerős ítéletében a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az általános szerződési feltételeknek a GVH által kifogásolt, a fogyasztói szerződések részévé váló rendelkezései az Experient Entertainment Ltd. és a Weltimmo S.r.o. vállalkozásokkal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek.

AMICUS CURIAE – A BÍRÓSÁG BARÁTJA

A Tpvt. lehetővé teszi a versenyszabályok megsértése miatti igények közvetlen magánjogi érvényesítését. A törvény értelmében a bíróságok minden olyan, előttük folyamatban levő ügyről **haladéktalanul értesítik a GVH-t, amelyben felmerül a Tpvt. vagy az Fttv. rendelkezéseinek megsértése.** A GVH – a bíróság barátjaként (*amicus curiae*) eljárva – a polgári per folyamán saját kezdeményezésére vagy a bíróság felhívására kifejezheti észrevételeit, illetve jogi álláspontját az ügyről. A Tpvt. úgy rendelkezik, hogy ha a szóban forgó ügyben a GVH eljárást indít, a bíróság köteles a peres eljárást a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig felfüggeszteni, illetve ebben az esetben a bíróság kötve lesz a GVH jogsértést vagy annak hiányát megállapító határozatához. Ez utóbbi rendelkezésnek egy újfajta, szűkítő értelmezése jelent meg a Kúria EHG 2012. 1. sz. elvi határozatában, melyben az került kimondásra, hogy a bíróság – az ún. *stand-alone*⁴¹ pereknél – csak akkor van kötve a GVH-nak a törvénysértést vagy annak hiányát megállapító határozatához, ha e döntés meghozatalára olyan eljárásban került sor, amikor a peres eljárásról történt értesülésre tekintettel indította meg a GVH a versenyfelügyeleti eljárást. Fontos hangsúlyozni, hogy azokban az esetekben, amikor a GVH nem indít az ügyben versenyfelügyeleti eljárást, a GVH álláspontja nem köti a bíróságot, az az adott ügyben a GVH által megismert bizonyítékok alapján kialakított szakmai véleménynek tekinthető, amelyet a bíróság saját mérlegelése alapján mint a bizonyítékok egyikét használhatja fel. Ez a körülmény természetesen behatárolja azt is, hogy ilyen esetekben a GVH milyen mélységű észrevételeket közölhet a bírósággal, illetve jogi álláspontját milyen módon fogalmazza meg, hiszen ennek során nem veheti át a bíróság döntési hatáskörét az adott ügyben.

Az elmúlt évek során az **amicus curiae tevékenység jelentősége folyamatosan nőtt**, mind az ügyek számát, mind súlyát tekintve. **2012-ben 10 olyan ügyben fejtette ki álláspontját a GVH, amelyben felmerült a Tpvt., illetve az Fttv. alkalmazása.** Összességében elmondható, hogy leggyakrabban gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és versenykorlátozó megállapodás kapcsán merült fel az *amicus curiae* eljárás keretében történő fellépés, egy esetben volt a jogvita tárgya fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos magatartás. Ez utóbbi volt az egyetlen olyan eset, amikor a GVH arról értesítette a bíróságot, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt a bírósági eljárás tárgyával azonos magatartás és jogszabályhelyek alapján versenyfelügyeleti eljárás van folyamatban. További egy alkalommal azonos tárgyban és időszakra vonatkozó korábban lefolytatott eljárásról adott tájékoztatást, ezen túl azonban kérdéses ügyek egyikében sem találta indokoltnak versenyfelügyeleti eljárás indítását a bírósági megkeresések alapján. Ettől függetlenül a GVH minden esetben részletes írásos észrevételt tett, egy esetben észrevételeit a tárgyaláson szóban is előadta annak érdekében, hogy segítse a bíróságot a hatáskörébe tartozó ügyekben való döntésben. A Tpvt. 91/H. § szerinti bírósági megkeresés, vagyis az EUMSz. 101. és 102. cikke alkalmazásának szükségessége a 2012. év során nem merült fel.

⁴¹ A *stand-alone* (önálló) kereset esetén a kárt szenvedett fél versenyhatósági eljárástól függetlenül érvényesíti kártérítési igényét a bíróság előtt.

Több esetben felmerült, hogy szerződéses jogviták kapcsán hivatkoztak a peres felek **erőfölénnyel való visszaélésre**. Az egyik ilyen volt, amikor a felperes szerződésszegéssel, illetve utaló magatartással okozott kár megtérítése iránt indított pert az alperes ellen, melynek keretében kártérítés megfizetését kérte. A felperes később harmadlagos, a Tpvt. 21. §-ának megsértésén alapuló kereseti kérelmet terjesztett elő, mivel álláspontja szerint az alperes megsértette a Tpvt. 21. §-ának c) pontját azzal, hogy az együttműködési megállapodás azonnali hatállyal történő felmondását semmivel sem indokolta, és így indokolatlanul zárkózott el az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat fenntartásától. A GVH válaszában hangsúlyozta, hogy kialakult joggyakorlata szerint a szerződéses kapcsolatokban az erőfölény meglétét a szerződés megkötésekor fennállott piaci helyzet alapján kell vizsgálni. Az elérhető piaci információk alapján megállapítható volt, hogy a szerződés megkötésekor az érintett piacon alperes részesedése 5% körüli volt, ami alapján erőfölényes helyzete nem volt valószínűsíthető, ezért a GVH nem indított versenyfelügyeleti eljárást. Ennek ellenére, a bíróság munkájának segítése érdekében a visszaélés-szerűség kapcsán is kifejtette álláspontját. A visszaélésszerűség körében a felperes az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat fenntartásától való indokolatlan elzárkózással megvalósított kizorító jellegű visszaélést sérelmezett. A GVH kifejtette ennek kapcsán, hogy a versenytanácsi határozatokban is megjelenő gyakorlata értelmében a magatartás visszaélésszerűségének megállapíthatóságához – az erőfölény meglétén túl – azt kell bizonyítani, hogy egyrészt az alperes objektív, üzletileg ésszerű indok nélkül szüntette meg fellepessel a kapcsolatot, másrészt, hogy az alperes magatartása a piacon folyó versenyre is érezhetően negatív hatással járt. E körben külön kiemelte a GVH, hogy **a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozástól sem várható el a saját érdekeivel ellentétes, számára gazdasági hátrányt okozó üzleti kapcsolat fenntartása vagy létrehozása.**

VERSENPÁRTOLÁSI TEVÉKENYSÉG

Az elmúlt évben a **Hivatalhoz 115 előterjesztés és jogszabálytervezet** érkezett véleményezésre, ezen kívül **saját kezdeményezésre 8 olyan észrevétel kiküldésére** került sor, amelyekre kormányzati portálon fellelt javaslatok szolgáltattak alapot. Az észrevételezésre megküldött jogszabálytervezetek száma az előző évek átlagához képest némileg csökkent, s az is megállapítható, hogy arányaiban kisebb számban kerültek jogszabály-tervezetek megküldésre. Mindemellett a GVH figyelemmel kísérte a kormányzati portálon közzétett jogszabályok tervezeteit is, s amennyiben – főként az időkorlátok miatt – erre módja volt, a versenyviszonyokat érintő észrevételeket megtette az előterjesztők felé. Az ilyen úton nyilvánosságra hozott tervezetek esetén azonban lényegesen kevesebb információ áll rendelkezésre a szabályozás céljáról, az alkalmazott megoldások indokairól, hiszen a részletes előterjesztés ilyenkor nem kerül fel a honlapra.

VERSENPÁRTOLÁS

A versenypártolási tevékenység egyik formája a jogszabály-véleményezés. Annak révén a GVH a jogalkotást, az állami döntéseket a verseny érdekében igyekszik befolyásolni. Az állami döntések kifejezés magában foglalja a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

A GVH összességében 39 esetben tett észrevételt. Megközelítőleg minden negyedik tervezet igényelt a versenyfeltételek, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatallal összefüggő részletesebb észrevételt. Visszatérő esetnek mondható, hogy a tudomásra jutást követően számos esetben csak igen rövid, az érdemi észrevételek megtételét lehetlenné tévő határidő állt a Hivatal rendelkezésére.

A Tptv. rendelkezése szerint **a GVH elnökével egyeztetni kell** minden olyan előterjesztés és jogszabály tervezetét, amely a GVH feladatkörét érinti.

A GVH jogszabálytervezet-véleményezési jogának gyakorlása során a szabályozással érintett piac versenyfeltételeit vizsgálja; így különösen a piacra lépési lehetőségek meghatározására vagy azok változtatására irányuló intézkedések esetén mérlegeli, hogy a szabályozással elérni kívánt cél összhangban van-e a választott szabályozási eszközökkel, és a tervezett intézkedésnek van-e a várt eredményhez képest aránytalan versenykorlátozó hatása. Kizárólagos jog biztosítása esetén véleményének kialakításakor a GVH alapvetően azt vizsgálja, hogy a kizárólagosságot feltétlenül indokolja-e valamilyen közszolgáltatás ellátása, és ha igen, akkor a monopolhelyzetbe kerülő piaci szereplő magatartásának jogszabályban történő szabályozása képes-e megakadályozni az erőfölénnyel való visszaélést.

A hatósági árak megállapításával foglalkozó rendeletek esetében a GVH jellemzően nem az ár konkrét nagyságát vizsgálja – hiszen az a szabályozó felelőssége – hanem a versenyt torzító keresztfinanszírozás elkerülését szolgáló garanciális szabályokra koncentrálna, a verseny- és nem versenyszférába tartozó szolgáltatások költségei számviteli elkülönítésének szükségességére hívja fel a figyelmet.

A fogyasztóvédelemmel összefüggő szabályok, intézkedések vonatkozásában a GVH versenypártolási tevékenységében elsősorban azt vizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól rendelkező uniós és hazai jogszabályoknak, továbbá a tervezett megoldás nem nehezíti-e a jogérvényesítést.

A GVH elé kerülő jogszabályok közül a jelentősebbeket (témák szerint, azon belül pedig időrendben csoportosítva) ismertetjük a jelen beszámoló 2. sz. mellékletében.

A korábbiakhoz hasonlóan, ha érdemi, a versenyviszonyokat negatívan befolyásoló kezdeményezéssel szembeni fellépésről volt szó, rendszerint kértük, hogy az előterjesztő a GVH-t egyet nem értő szervezetként tüntesse fel, s ismertesse az előterjesztésben a vitatott álláspontot, amennyiben az államigazgatási egyeztetés során azt nem vennék figyelembe. A GVH tapasztalata szerint erre ritkán került sor. Az esetek többségében csupán a törvénytervezet parlament elé kerülése, vagy a jogszabály kihirdetése után tudja a versenyhatóság megállapítani észrevételeinek az előterjesztők általi figyelembe vételét.

Néhány fontosabb versenypártolási kérdés

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény (Szakmaközi tv.)

Amint arra a GVH 2011. évi éves beszámoló versenypártolásról szóló mellékletének 36. pontjában utalt, a Szakmaközi tv. megalkotásakor a jogalkotó figyelembe vette a Hivatal észrevételeit, és beépítette a készülő törvénybe a javasolt versenyjogi szempontokat.

Ugyanez nem volt elmondható a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXVI. törvényről, amelynek tartalma kapcsán a GVH írásban eljuttatta véleményét a törvénymódosítást előterjesztő képviselőnek. E levelét megküldte a Vidékfejlesztési Miniszternek és az illetékes parlamenti bizottság elnökének is. A GVH leginkább azt tartotta aggályosnak, hogy a beterjesztett javaslat alapján nem csupán a termelők közötti hasznos együttműködésére nyílt lehetőség, hanem az értékesítési vertikum egyéb szereplői, így a felvásárlók, a nagykereskedők, és a jelentős piaci erejük folytán adott esetben egyébként is problémát jelentő kiskereskedelmi láncok versenykorlátozó magatartása is mentesül a versenyjogi következmények alól. Ez olyan fogyasztói hátrányt jelent, amely nyilvánvalóan meghaladná azt az előnyt, amely a mezőgazdaságból élők ilyen módú támogatásával egyébként elérhető volna.

Tervezési díjak állami szabályozása

2012 folyamán a mérnök és építész tervezési díjak állami szabályozásának témakörében az érintett kamarák megkeresték a területért felelős minisztériumot, majd a GVH-t is. A szakmai kamarák a vonatkozó tagállami gyakorlatok, illetve az uniós jogi megoldások értelmezése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a kormány – törvényi felhatalmazás esetén – kötöttebb, a minimális és maximális díjtételeket meghatározó árszabályozást vezethetne be. Fő céljukként a minőség garantálását határozták meg, amelynek eszköze lenne az öldöklő, a szakma gyakorlásához szükséges indokolt költségeket nem fedező, ezáltal minőségromlást okozó árverseny korlátozása. Ugyancsak megfogalmazták abbéli félelmüket, hogy a gazdaság stagnálása, az építési piac nagyarányú visszaesése, amely a tervező irodák tönkremeneteléhez is vezet, túl nagy társadalmi károkat okoz. Álláspontjuk szerint ezt indokolt lenne – akár átmeneti árminimumok meghatározásával biztosított többletforrásokkal is – csökkenteni.

A GVH azt javasolta, hogy a szakmai szolgáltatások minőségi szintjének garantálására más megoldásokkal kellene élni, mert nem értett egyet azzal, hogy az árverseny korlátozása lenne arra a megfelelő eszköz. Egyes piacokat érintő válság nyilvánvalóan negatívan érinti az ott tevékenykedő vállalatokat, azonban az árminimumok meghatározása

nem alkalmas eszköz piacsűkülés következményeinek kivédésére, az alkalmazkodás kényszere nem hárítható el ezzel a módszerrel.

A kamarák javaslatára, az Országgyűlés – egyéni képviselői módosító indítvány útján – olyan törvénymódosítást fogadott el, amely a kormányt felhatalmazza a mérnöki és építész tervezési és más szakértői tevékenységi díjak minimumának és maximumának törvényi szintű meghatározására.

MEZŐGAZDASÁG ÉS VERSENYJOG

A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a mezőgazdasági termelőket. Bár az agrárpiac sajátosságait a versenyjogi szabályozás is igyekszik figyelembe venni – hiszen a mezőgazdasági termelők kevésbé kiszámítható, speciális körülmények között tevékenykednek –, önmagában a versenyjog nem képes a maga eszközeivel mindenre kiterjedő választ adni a termelők nehézségeire.

A versenyt legsúlyosabban korlátozó, illetve torzító magatartások (így az árrögzítés és a piacfelosztás) kivételével a versenyjog bizonyos körben teret ad a termelők egymás közötti együttműködésének, éppen azért, hogy az ágazat jellegzetességeire tekintettel a versenypiaci körülmények közötti működésüket elősegítse. Példaként felhozható a beszerzési vagy értékesítési közös vállalat, szövetkezet alapítása és működtetése, közös érdekérvényesítő szervezet, Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSz) létrehozása, illetve a közös marketingben, reklámozásban való megállapodás.

A kedvezőbb megközelítés sem eredményezheti azonban azt, hogy az agrárium szereplői teljes mentesítést kapjanak a versenyjog hatálya alól, hiszen ez végső soron a piaci verseny érvényesülését és a nagyobb fogyasztói jólét elérését lehetetlenítené el. Nagyon fontos a helyes egyensúly megtalálása a fogyasztói érdekeket szolgáló verseny és a mezőgazdasági termelők indokolt és jogos érdekei között. Mindenképpen lényeges, hogy bármilyen beavatkozásnak végső soron azt kell elősegítenie, hogy a termelők tevékenységének hatékonysága, s ezáltal versenyképessége növekedjék.

VERSENYJOGILAG TILTOTT MAGATARTÁSOK:

- Árak rögzítése. Árrögzítésnek minősül nemcsak az egységes vagy minimális eladási, illetve vételi árak meghatározása, hanem az is, ha a vállalkozások az áremelés mértékében (vagy abban, hogy egységesen nem csökkentik áraikat) állapodnak meg;
- Piac felosztása, más országokból érkező alapanyagok, termékek értékesítésének kizárása.

IV. Versenykultúra fejlesztése

A versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése egyaránt magában foglalja a gazdasági versennyel, a versenypolitikával és a versenyjoggal kapcsolatos általános tájékozottság növelését, a tudatos, átgondolt fogyasztói döntéshozatal elősegítését, továbbá a piaci versenyhez való alapvető viszonyulás javítását, valamint a verseny és a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közéletben való részvételt és annak támogatását. A GVH 2005 során egy önálló szervezeti egység, a Versenykultúra Központ („GVH VKK” vagy „Központ”) megalakításával intézményesítette a versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét. A GVH VKK a Hivatal versenykultúra és tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúráját fejlesztő-terjesztő szervezeti egységeként működik, szervezileg a Főtitkársághoz tartozik és a GVH főtitkárának irányítása alatt áll.

A Központ céljaival, működésével és tevékenységével kapcsolatos információk megtalálhatók a GVH VKK honlapján.⁴² Itt olvasható – többek között – a GVH VKK összes eddigi munkaterve, a gondozásában megjelent kiadványok szövege, illetve szakönyvek egyes adatai. Megtalálhatóak a honlapon a GVH VKK szakmai együttműködési megállapodásai, a szervezésében vagy közreműködésével megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók, a GVH és a GVH VKK kisfilm- és logópályázatának összefoglalója és maguk a nyertes filmek, valamint az aktuális és már lezárt pályázati felhívások és dokumentációjuk, továbbá ez ezek eredményeképpen támogatást nyert pályázatok főbb adatai és eredményei. Ezen felül a Központ honlap-

ján kerültek elhelyezésre a GVH VKK a versenykultúra felméréseknek (kutatásoknak) a dokumentumai (kérdőívek, összefoglalók), valamint az évente meghirdetésre kerülő tanulmányi verseny felhívásai és eredményei, s szintén itt érhetők el a Központ 2006-2008 közötti éves beszámolói.

A Versenykultúra Központ tevékenysége



A Versenykultúra Központ 2012 júliusában a **fogyasztói csoportokkal kapcsolatos** kampányban **aloldalt**,⁴³ decemberben pedig az induló vállalati megfelelési kampány keretében a **versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos aloldalt**⁴⁴ hozott létre, elősegítendő az eligazodást. A Versenykultúra Központ infrastruktúrájának megteremtéséhez kapcsolódik a Hivatal **szakkönyvtárának** fejlesztése is, amely a Központ keretein belül működő olyan – külső érdeklődők számára előzetes bejelentkezés alapján szintén látogatható – tudományos igényű szakkönyvtár, amelyben a versenyjogi, versenypolitikai szakirodalom mellett egyéb közgazdasági és gazdasági jogi szakkönyvek, valamint a szakterülethez kapcsolódó nemzetközi intézmények kiadványai is megtalálhatók, mind

⁴² Elérhető: www.versenykultura.hu, vagy a GVH honlapja – www.gvh.hu – nyitóoldalán elhelyezett GVH VKK logóra kattintva.

⁴³ A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos kampányt részletesen a beszámoló fogyasztóvédelemről szóló fejezete ismerteti. Elérhető: www.nedoljonbe.hu

⁴⁴ Elérhető: www.megfeleles.hu

magyar, mind sok esetben idegen – elsősorban angol – nyelven nyomtatott, illetve elektronikus formában.

A GVH VKK 2012-ben új szakkönyv fordítása és megjelentetése mellett döntött és felvette a kapcsolatot az Oxford University Press Kiadóval **Alison Jones és Brenda Sufrin: EU Competititon Law**⁴⁵ c. kötete magyar nyelvű kiadása érdekében. Ezen felül a Központ 2012 során a Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.-vel közösen átdolgoztatta **dr. Tóth Tihamér: az Európai Versenyjog** elnevezésű művét, és megkezdte a ROK célországai részére szánt orosz nyelvű fordítás elkészítetését.

A GVH VKK kiadványai mellett továbbra is megjelenik a **Versenytükö**r című időszakos kiadvány. A lap ingyenesen érhető el az érdeklődők, például vállalkozások, versenyjoggal foglalkozó ügyvédi irodák, a szakajtó képviselői, szakmai szövetségek, bírák, oktatási intézmények és könyvtárak részére.

A Központ részt vett az olasz és a magyar versenyhatóság által vezetett nemzetközi **Albán Twinning Program** megvalósításában, amelynek keretében a GVH VKK munkatársa 2012. február 22-24. között a szervezeti egység működésével, és a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal fejlesztésével-terjesztésével kapcsolatos ismeretekről, tudnivalókról tartott előadásokat Tiranában.

2012. augusztus 8-9-én, ötödik alkalommal vett részt a Sziget Fesztivál Civil Sziget részén, ahol a **Versenysziget** nevű sátorban fogadta a Sziget Fesztiválra látogatókat. A megjelenéssel a GVH VKK célja – a Civil Szigeten részt vevő más állami-önkormányzati szervekhez, valamint civil szervezetekhez hasonlóan – a Hivatal tevékenységének alaposabb megismertetése volt. A Központ a korábbi évek pozitív tapasztalatai és visszajelzései alapján ebben az évben is helyszíni tanácsadással-tájékoztatással, magyar és angol nyelvű kvíz kérdésekkel, játékos keresztretjtvényekkel, és két megújított, interaktív szituációs játékkal készült a Szigetre, s az aktívan közreműködő Szigetlakókat ajándéktárgyakkal jutalmazta.

A Központ szakmai és anyagi támogatásával, 2012. november 22-23-án Egerszalókon került sor a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciájára, **„A „felhők” fölött mindig kék az ég...?! avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője”** címmel. A szakmai rendezvényen a szellemi tulajdonjogok és a versenyjog iránt érdeklődő nagy létszámú szakemberen kívül számos egyetemi hallgató is részt vett. Az előadások témái között például a szabadalom jövője, a jövő szabadalma Európában és hazánkban; a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos minősítés kérdései; a „felhő-alapú” szolgáltatások szerzői jogi kérdései; a versenytárs piacra lépésének akadályozása a szabadalmi jogszerzési és/vagy jogérvényesítési eljárásokkal, mint erőfölénnyel való visszaélés és a megfelelőségi előírások betartása az IP-ben szerepeltek.

Versenykultúra felmérések

A GVH VKK a versenyre vonatkozó elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához saját kutatásokkal is hozzá kíván járulni. A felmérések célja az, hogy empirikusan is megalapozott képet adjanak a magyarországi versenykultúra állapotáról (**Versenykultúra felmérések**). A kutatások alapvetően két csoportba oszthatók: **ügyismertségi és komplex** felmérések. Az általában évente-két-évente végzett kisebb, úgynevezett ügyismertségi felmérések szűkebb területre összpontosítanak: csak a lakosság körében vizsgálják a GVH egyes tevékenységeinek, eljárásainak ismertségét. Az úgynevezett komplex (átfogó) felmérések pedig alapvetően négy, a GVH tevékenysége által érintett célcsoport körében készülnek, amely a lakosság mellett a vállalatvezetőket, a jogásztársadalom tagjait és a gazdasági újságírókat jelenti. A komplex felmérések a kérdések széles körét fogják át, a gazdasági versennyel kapcsolatos attitűdtől kezdve, a GVH és feladatai ismertségén át a Hivatal munkájának megítélésével bezárólag.

2012-ben a Központ a GVH **három ingatlanportállal szembeni fellépése ismertségének**, és a **„magyar termék” megnevezést** megtevesztő módon **használó több üzletlánc elleni hivatali fellépések** ismertségének, valamint a lakosság ügyekhez kapcsolódó, általános verseny- és fogyasztói attitűdjének feltérképezésére irányuló két kutatást bonyolított le. Szintén tavasszal, március-május során zajlott le a vállalkozások és a kamarák, érdekképviseleti szervezetek vezetőinek körében az a kutatás, amellyel a GVH VKK

45 4th edition, Oxford University Press, 2010

az érintett kör **versenyjoggal és reklámjoggal kapcsolatos ismereteinek a szintjét**, az ismeretek forrását és egyben a GVH megítélését kívánta vizsgálni. E kutatás folyamányaként indult el a GVH vállalati megfelelési kampánya az év végén.

A beszámoló fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fejezetében ismertetett fogyasztói csoport kampányhoz kapcsolódóan a GVH VKK két hullámú kutatást készített. 2012 augusztusában a GVH VKK a magyar dinnye feltételezett fogyasztói árrögzítésével kapcsolatos ismertségre, a vele kapcsolatos alapvető ismeretek helyességére, és megítélésére vonatkozó kutatást⁴⁶ végeztetett a lakosság körében, amelynek eredményei elérhetőek a Központ honlapján.

Szakmai kapcsolatok

A GVH VKK célkitűzései között rendszeresen szerepel a **szakmai kapcsolatok szorosabbá tétele** a versenyjoggal és versenypolitikával foglalkozó tudományos-oktatási élet szereplőivel. Ennek keretében a Központ 2012 során több szervezettel is együttműködési megállapodást kötött, így a **Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel**, valamint a **Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért** nevű szervezettel annak érdekében, hogy az alapítvány által működtetett, belföldi középfokú nevelési-oktatási intézményeket célzó **Pénzügyi Oktatási Programban (POP) bevezetésre kerüljön a versenyjogi modul**.

Az együttműködés alapján közel 70 középiskolában tanultak a diákok a gazdasági verseny mechanizmusáról és a versenyszabályok alapvető fogalmairól. A GVH VKK névváltozás miatt megújította továbbá a **Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával** a korábban hosszú távra kötött megállapodását.

Megfelelési kampány



A GVH VKK koordinálásával megvalósuló, 2012 decemberében bejelentett **vállalati megfelelési kampány keretében** a Központ szakmai együtt-

működést írt alá a Magyar Ügyvédi Kamarával, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarával (BCCCH) és a Magyar Könyvelők Országos Egyesületével, valamint tárgyalásokat folytatott többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodás megkötése érdekében. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Magyar Agrárkamara sajnos nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A GVH VKK együttműködési megállapodást kötött a Transparency International Magyarország Alapítvánnyal (TI), melynek során a TI elkészítette a nemzetközi és hazai versenyjogi vállalati megfelelési programok összegzését, a KKV-k körében felmérést végzett, és összegyűjtötte a témában létrejött legjobb gyakorlatokat. A GVH célja a GVH VKK-n keresztül megvalósuló kampánnyal az, hogy az üzleti élet résztvevői szert tehessenek a versennyel (miért szükséges a verseny, mire való és miért jó, hogyan járul hozzá a társadalmi jólét emeléséhez, valamint a gazdaság élénkítéséhez), illetve a versenyjoggal (mire valók a versenyszabályok, mire kell figyelni a mindennapi működésük során, mi tilos a versenyjog alapján) kapcsolatos alapvető ismeretekre.

Intézményi kapcsolatok

A GVH VKK céljai között szerepel az is, hogy az ágazati hatóságokkal kötött hatósági együttműködési megállapodásokon felül kifejezetten a versenykultúra fejlesztésére és terjesztésére fókuszáló együttműködéseket alakítson ki, illetve folytassa a már létrejött együttműködések keretében végzett tevékenységeit. Ezek közé tartozik a **Magyar Nemzeti Bankkal** (MNB) és a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével** (PSZÁF) kialakított intenzív háromoldalú együttműködés folytatása, amelynek keretében a szervezetek szakértőiből álló ún. **Pénzügyi Kultúra Munkacsoport (PKM)** eddig számos cikket és kiadványt készített, és jelentetett meg a versenykultúrához szorosan kapcsolódó pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében. A tájékoztató anyagok letölthetőek az intézmények, többek között a GVH VKK honlapjáról.⁴⁷ 2012 során a PKM megújította „**Hitelek**” elnevezésű kiadványát, amely a lakosság túlzott eladósodásának megakadályozása érdekében a hitelfelvételhez kapcsolódó szabályozás ismertetésével, a hiteltípusok bemutatásával, stb. foglalkozik. A különböző kereskedelmi bankokkal történő kapcsolatfelvételnek köszönhe-

46 A kutatást MASMI Hungary Piackutató Intézet, mint nyertes ajánlattevő végezte.

47 Elérhető: www.versenykultura.hu, GVH VKK Kiadványok / Pénziránytű sorozat menüpont

tően több bank weboldalán elérhető a kiadvány saját designban, de változatlan tartalommal online formában.

Tanulmányi verseny, pályázatok

A GVH VKK 2012-ben hatodszor, a GVH életében tizenharmadszor rendezte meg **tanulmányi versenyt, „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel**. A GVH VKK fontosnak tartja felkelteni a feltörekvő fiatal generáció érdeklődését a versenyjog, a versenypolitika, a piacelmélet és a tudatos fogyasztói döntéshozatal témái iránt, amelynek egyik eredményes eszköze az egyetemi és főiskolai hallgatók részére kiírt tanulmányi verseny. Az esemény összefoglalója és a díjazott pályamunkák a GVH VKK honlapján⁴⁸ olvashatók.

A Versenykultúra Központ 2011 júliusában hirdette meg legutóbbi pályázati felhívását meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozattal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó programok támogatására. A pályázat keretében a megfelelő referenciákkal bíró pályázók által benyújtott, szakmailag megalapozott és reális költségtervvel rendelkező pályázati programok nyerhetek – teljes vagy részleges – támogatást. Összesen 61 pályázat érkezett be, és 18 program érdekében jött létre támogatási szerződés, amelyek megvalósítására a nyerteseknek 2012 tavaszáig volt lehetősége.

A GVH VKK 2012 tavaszán pályázatot hirdetett versenyjogi és a tudatos fogyasztói döntésekkel kapcsolatos **civil tanácsadó irodahálózat működtetésének támogatására**. A pályázati felhívás célja a versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel kapcsolatba kerülő szervezetek és személyek (fogyasztók) tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése volt már működő civil szervezetek személyes ügyfélkapcsolati rendszerének (irodahálózatának) segítségével. A Központ a pályázati felhívással azt kívánta elérni, hogy a fogyasztók ingyenesen igénybe vehető, országos lefedettséggel rendelkező információs, tanácsadó irodahálózat révén, a GVH-n kívül is választ kaphassanak a versenyjoggal és a tudatos fogyasztói döntéshozattal kapcsolatos kérdéseikre. Tekintettel arra, hogy a felhívásra – érthetetlen módon – csupán egyetlen

pályázat érkezett, a GVH VKK a verseny hiánya miatt eredménytelenné nyilvánította a pályázatot. Ezen eredmény és a pályázati felhívások iránti csökkenő érdeklődés, valamint erőforráshiány miatt a Központ 2012-ben más pályázati felhívást nem tett közzé.

OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége



Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2005. február 16-án jött létre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági Versenyhivatal közötti megállapodással és a magyar kormány anyagi támogatásával. A ROK létrehozásának elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának segítése, hozzájárulva ezzel a verseny erősítéséhez és a gazdasági növekedéshez.

A ROK az OECD Versenyügyi Részlegére és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK – többek között – a következő témakörökben szervez szemináriumokat, tréningprogramokat: versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; jogérvényesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai közötti együttműködés keretei; versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a versenyhatóságok és az ágazati szabályozó szervek kapcsolata, valamint a versenyjog és versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák.

⁴⁸ Elérhető: www.versenykultura.hu, Tanulmányi verseny menüpont

A ROK kedvezményezettjei

A ROK 2012-ben összesen 252 résztvevőt és 54 előadót látott vendégül programjain. 17 ország vagy szervezet szakértői és 34 ország résztvevői látogattak a ROK programjait.⁴⁹

A ROK tevékenysége négy fő célcsoportra irányul. Az **elsődleges célcsoportba** a kelet-európai országok és a balkáni térség országai (név szerint Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Georgia, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán, az Oroszországi Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna) versenyhatósági szakemberei tartoznak. Részükre változatos formában és témákkal biztosít képzéseket a ROK. A ROK működésének fontos prioritása ezen OECD-hez nem tartozó országokban a gazdasági verseny kibontakozásának és fejlődésének elősegítése.

A ROK **második célcsoportját** az Európai Unió tagállamaiban versenyjoggal foglalkozó bírák képezik. A bírák számára rendezett szemináriumok a versenyjog és a közgazdaságtan mélyebb megértését mozditják elő, véleménycserére valamint a versenyjogi esetek kapcsán felmerülő legfőbb kihívások bírói szemszögéből történő megvitatására adnak lehetőséget. A bírói szemináriumok szervezésekor a ROK együttműködik az Európai Versenyjogi Bírák Egyesületével (Association of European Competition Law Judges, AECLJ). A GVH immár több éve eredményesen pályázik uniós forrásokra, így a bírók számára szervezett szemináriumok költségeinek 70-75%-át uniós forrásból biztosítja.

A **Közép-Európai Versenyügyi Kezdeményezés** (Central European Competition Initiative – CECI) keretében együttműködő versenyhatóságok szintén kedvezményezettjei a ROK munkájának. A magyar versenyhatóság felvetésére 2002-ben életre hívott együttműködés versenyjogi témákban

nyújt fórumot, amely elsősorban tréningprogramokban és informális találkozókban valósul meg. A Kezdeményezésben résztvevő országok: Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország valamint Ausztria.

A ROK tevékenységének **negyedik kedvezményezettje** maga a Gazdasági Versenyhivatal. A ROK a GVH munkatársai számára is rendez különféle versenyjogi és versenypolitikai témákban továbbképzéseket, találkozókat.

A ROK 2012. évi programja

Az előző évekhez hasonlóan a ROK 2012-ben is nagy számban kínált érdeklődésre számot tartó rendezvényeket. Összesen **nyolc**, a versenyhatóságok legfontosabb hatásköreit, valamint a versenyjog területén bevált gyakorlatokat középpontba állító esemény zajlott a ROK szervezésében.

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ 2012-ben négy programot szervezett Budapesten a teljes elsődleges célcsoport versenyhatósági munkatársai számára.

Az elsőre, 2012. április 17-19. között került sor „**Versenyjogi ügyek a bíróságok előtt**” címmel.

2012. május 8-11. között „**Vertikális korlátozások (elzárkózás az üzletkötéstől, árdiszkrimináció és szelektív forgalmazás)**” címmel megrendezett workshop a vertikális korlátozások egyes típusait, vizsgálatának módszereit és az ezekhez kapcsolódó kulcskérdéseket dolgozta fel. Az előadások érintették az Európai Bizottság 2010-es vertikális korlátozásokról szóló iránymutatását és más jogrendszerek gyakorlatát. A résztvevők megvitatatták a vertikális korlátozások és az erőfölénnyel való visszaélés közös pontjait is. Az elméleti előadásokat gyakorlati példák, esettanulmányok egészítették ki.

2012. június 26-28. között a ROK „**Innovatív feltételek és fúziós elemzések (szerkezeti és magatartási feltételek, nemzetközi együttműködés, az ügygondnokok és a választott bíróságok szerepe)**” címmel szervezett szemináriumot, amelyen szó volt a fúziókontroll lényeges kérdéseiről, a releváns piac meghatározásáról, a piaci struktúra elemzéséről, a fúzió kiértékeléséről, valamint a feltételek előírásának kérdéseiről. Az előadók megvitatatták – többek között – az előírt feltételek leginnovatívabb típusait, a szerkezeti és magatartási felté-

⁴⁹ A résztvevők között voltak Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Georgia, Görögország, Horvátország, Kazahsztán, Koszovó, Lengyelország, Lettorság, Litvánia, Macedónia, Moldova, Montenegró, Németország, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Üzbegisztán képviselői. Az előadók az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izrael, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Svédország, az Oxera (Economics Consultancy), a GVH és az OECD szakértői voltak.

Résztevők száma rendezvénytípusonként évekre lebontva 2005-2012

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Összesen
Elsődleges célcsoport programjai	Vezetői találkozók	-	32	-	20	23	28	16	-	119
	Képzések	54	66	114	119	170	131	164	195	1013
CECI szemináriumok		15	15	16	-	-	13	-	-	59
Bírói szemináriumok		74	60	31	56	76	97	73	57	524
GVH tréningek		15	11	-	-	-	13	-	-	39
Egyéb konferenciák		107	-	-	-	-	138	-	-	245
Összesen		265	184	161	195	269	420	253	252	1999

telek relatív előnyeit és hátrányait, a választott-bírói kikötés alkalmazását, valamint a nemzetközi együttműködés szerepét a feltételek végrehajtásában és ellenőrzésében.

A negyedik emelt szintű szeminárium megrendezésére 2012. december 11-13-án került sor „**Árazási visszaélések: túlzó árazás és felfaló árazás**” címmel. A rendezvényen szó volt az árazási visszaélések elméletéről és gyakorlatáról. A résztvevők előadást hallhattak a versenyellenesen alacsony (felfaló árazás) vagy magas (túlzó árazás) árazással és az úgynevezett árpréssel kapcsolatos kérdésekről. Az előadók beszéltek az elméleti alapok átgondolásáról, a hasonló jogi küszöbértékekkel kapcsolatos kérdésekről, valamint azokról a gyakorlati eszközökről, amelyek lehetővé teszik a potenciálisan versenyellenes és a versenyt inkább erősítő magatartások megkülönböztetését. A résztvevők és az előadók olyan aktuális eseteket mutattak be, amelyek illusztrálják a releváns elméleteket, valamint a versenyhatóságok árazási visszaélések értékelésével és vizsgálataival kapcsolatos tapasztalatait.

A **külföldön rendezett szemináriumok** sora 2012-ben is folytatódott. A negyedik ilyen jellegű programot a ROK Ukrajnában, Kijevben rendezte szeptember 18-20. között. A külföldi szemináriumok helyszínét pályáztatás útján választja ki a ROK. A rendezvény témáját és hangsúlyait is a programnak otthont adó ország versenyhatósága választja meg. A kijevi szemináriumot az ukrán versenyhatóság nyertes pályázata alapján „**A kartell eljárások közgazdasági elemzési eszközei**” címmel rendezte a ROK. A nyertes számára a témaválasztáson kívül az is nagy előnyt jelent, hogy a vendéglátó hatóság munkatársai nagy számban vehetnek részt a programon.

A ROK és az orosz versenyhatóság, a FAS Russia második közös programjára 2012. március 13-15. között került sor. A „**Versenyjogi esetek a fizetési kártya üzletágban**” címmel rendezett workshop helyszíne Oroszország, Szentpétervár volt. A program során olyan kérdéseket vitattak meg a szakértők, mint a fizetési kártyák rendszerének hatékonysága, a piac meghatározása, illetve az erőfölénnyel való visszaélés ebben a gazdasági ágazatban.

Európai versenyjogi bírák számára 2012-ben két programot kínált a ROK. Az elsőre 2012. február 24-25-én került sor „**Versenyjogi esetek a szellemi tulajdon és a csúcstechnológia lencsén keresztül**” címmel. A résztvevők olyan versenyjogi ügyeket vitattak meg a szeminárium során, amelyekben szerepet játszik a szellemi tulajdon, az internet és hasonló, információtechnológiai jellegzetesség. Az előadók beszéltek a versenyjoggal és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek hasonlóságairól, az ezek összehasonlításából nyerhető tapasztalatokról, az EUMSZ 101. és 102. cikkelyek hatálya alá tartozó esetekről. A nagy érdeklődésre számot tartó versenyjogi ügyek és elméleti előadások mellett több hipotetikus esettanulmányra is sor került.

A második ilyen jellegű program november 23-24-én került megszervezésre „**Erőfölény: esetek, trendek és nyitott kérdések**” címmel. A szeminárium résztvevői megvitatták az európai és nemzeti gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos esetek fejleményeit, a közgazdasági elméletek, nézetek hatását az esetekben alkalmazott hatáselemzésekre; megtárgyalták a versenypolitikai célokat, valamint mindezek hatását a nemzeti bíróságok előtt történő magánjogi jogalkalmazásra, különös tekintettel a szervezeti rendszer és a bizonyítékok értékelésére.

Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos koordináció

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta – és az uniós versenyjog decentralizált alkalmazását ezzel egyidejűleg bevezető uniós eljárásrend – következményeként a **GVH-nak alkalmaznia kell az uniós versenyszabályokat minden olyan általa indított ügyben, amelyben a szóban forgó magatartás érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.** A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége összetett fogalom, amelynek lényege, hogy a magatartás tagállamok közötti viszonylatban is képes tényleges vagy potenciális, közvetett vagy közvetlen hatást gyakorolni a versenyre. Ez a hatás megvalósulhat a határokon keresztül gyakorolt piaci magatartások befolyásolásával (pl. export, import tevékenységre vonatkozó megállapodások), vagy a verseny szerkezetének módosításával (pl. A nemzeti piacot lezáró, a kívülről érkező versenyt korlátozó megállapodások, erőfölényes magatartások).

2012-ben a GVH **uniós jogalapon 8 ügyet indított** a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések ügykategóriákban, ez viszonylag soknak számít a 2011. évi 3 ügghöz képest. Ezzel a csatlakozás óta az uniós jog alapján indított ügyek száma 92-re emelkedett. A gyakorlat azt mutatja, hogy a versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel kapcsolatos ügyek mintegy felét kezdeményezi a GVH uniós, illetve párhuzamos jogalapon (azaz az uniós és hazai versenyszabályok megsértése miatt).

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a GVH-nak az Európai Versenyhálózatban (ECN) való részvétele 2012 során is gördülékenynek és problémamentesnek bizonyult.

Az ECN-ben folyó, a tagállami és az uniós versenyhatóságok közötti együttműködés keretében a GVH rendszeresen tájékoztatást adott az uniós jog alkalmazásával indított ügyeiről, csakúgy, mint ahogy ezt megtette a többi ECN-tag versenyhatóság is. 2012-ben összesen 112 ügyet kezdeményeztek az ECN tagjai, ebből 6-ot a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága, 8-at pedig a GVH. A többi tagállami versenyhatóság által indított fennmaradó 98 ügyet a GVH áttekintette abból a szempontból, hogy érintik-e valamilyen módon Magyarországot illetve a hazai piacokon folyó versenyt. Ennek a nyomon követési munkának az a célja, hogy – érintettség esetén – a hálózaton belül kialakított ügyáttételi rendszernek megfelelően kezdeményezni lehessen az ügy átvételét. 2012 folyamán nem került sor arra, hogy a GVH a versenykorlátozó megállapodások vagy erőfölényes visszaélések ügykategóriákban ügyet vett volna át az ECN más tagjától, vagy a GVH-tól ügyet tettünk volna át más tagállami versenyhivatalhoz.

2012-ben is több alkalommal került sor arra, hogy a GVH élt az uniós jog végrehajtási szabályai alapján biztosított, az ECN-en belüli együttműködési lehetőségekkel, illetve más hatóságok kezdeményeztek együttműködést a GVH-val. Ez az év során főleg az informális lehetőségek kihasználását jelentette: a többi tagállam versenyhatóságai által különböző szakmai témákban intézett körkérdések keretében a GVH 77 alkalommal adott tájékoztatást a hazai tapasztalatokról. Magyar részről 4 esetben éltünk ilyen kérdezési lehetőséggel, kétszer

fúziós témában, valamint 1-1 alkalommal a sörforgalmazás vertikális versenyviszonyai, illetve a jogalkotás részéről megnyilvánuló, a verseny körülményeit befolyásoló beavatkozás kapcsán tettünk fel kérdéseket. A formális keretek közötti együttműködés az év során ennél szerényebb volt. Ügyáttételre nem került sor, információ átadásra pedig egy alkalommal, amikor a GVH egy korábban a Bizottsághoz áttett ügyben adott át kiegészítő információkat az uniós versenyhatóságnak.

2012-ben nem került sor az EU Bizottság (a Versenypolitikai Főigazgatóság) által Magyarország területén végrehajtott előzetes értesítés nélküli eljárási cselekményre. Olyan helyzet sem fordult elő, hogy a GVH eljárási cselekményt kért volna más ECN tagtól, vagy bármely más ECN hatóság kért volna ilyen lépést a GVH-tól.

Az ECN nyolc éves fennállása során első alkalommal került sor viszont arra, hogy egy tagállami versenyhatóság, a GVH (és még néhány további tagállami versenyhatóság) hozzájárulását kérte ahhoz, hogy egy általa vizsgált kartell ügyben⁵⁰ fogadja el a Hivatal azt, **hogy az NMa (Holland versenyhatóság) a bírság összegének a meghatározása során a kartell magyarországi piaci hatásait is megítélje.** Tekintettel arra, hogy a GVH az ügyben nem kívánt párhuzamosan eljárást indítani, a kérést pozitívan válaszolta meg.

A fúziós vonalon komolyabb egyeztetéseket az Auchan/Cora ügyben folytatott a GVH. Ügyáttételre nem került sor ebben az esetben sem, hiszen az eljárás eleve a Bizottság előtt indult és folyt le, az egyes hazai régiókat érintő koncentrációs hatásokról ugyanakkor a GVH részletes szakmai háttéranyagot adott a Bizottságnak.

⁵⁰ Az ezüsthéjú hagymakartell ügyről van szó, amelyben az NMa 2013 februárjában hozott elmarasztaló és összességében 4 millió Eurós bírságot kiszabó határozatot.

Az iratirányítási rendszer reformjáról és az informatikai fejlesztésekről röviden

A GVH 1997 óta használ ügynyilvántartó rendszert, mely a hatósági eljárásainak releváns adatainak nyilvántartására szolgál.

Az ügyviteli folyamatok reformjának részeként a Hivatal végrehajtotta az **ügyiratkezelési és az ügynyilvántartó rendszer** integrációját, melynek révén létrejött egy egységes, egymással kommunikáló, az ügyeket a beérkezésüktől a postára adásig nyomon követő mechanizmus.

A cél egy olyan egységes **belső információs felület** létrehozása, mely a Hivatal hatósági eljárásainak releváns adataira vonatkozólag könnyen elérhető és áttekinthető információt nyújt a munkatársak számára az ügyek helyzetéről, az ügyiratok felelőséről és helyéről. A 2012-ben elindult továbbfejlesztések célja, hogy a rendszer a hatósági eljárások határidejének számítását az iratforgalom figyelembevételével, minimális munkatársi beavatkozással meg tudja valósítani, valamint hogy olyan vezetői információs statisztikai rendszert hozzon létre, mely bármely pillanatban megfelelő adatot szolgáltat a GVH eljárásainak helyzetéről, alakulásáról.

Az ügyviteli reform részeként a Hivatal 2012-ben **csatlakozott a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez**. Ezzel lehetővé vált, hogy az ügyfelek/panaszosok beadványaikat a személyes ügyfélkapun keresztül is eljuttathassák a GVH-hoz. Ennek okán, előkészületek kezdődtek a fúziós űrlap ügyfélkapun történő benyújtására is.

Az ügyviteli folyamatok hatékonyabb ellátása érdekében a Hivatal elkezdte a teljes körű **központi iktatás bevezetését**, mely a Hivatal szervezeti egységei számára a munkaidő hatékonyság jobb kihasználtságát biztosítja. Szintén a hatékonyabb munkaidő felhasználást segíti, hogy a Magyar Postával díjhiteles szolgáltatási szerződést kötöttünk.

2012. évben megújult a GVH hardveres és szoftveres informatikai rendszere. A GVH közbeszerzési eljárás keretében az immáron 10 éve használt irodai szövegszerkesztő alkalmazások licenceit korszerűbb, szélesebb körben használt Office2010-re cserélte. Ennek során a Hivatal a 7 éve üzemelő szervereket új, redundáns, virtuális környezetben működő szerverekre váltotta, melyhez kapcsolódóan a háttértárolás-, mentés-, és archiválás rendszert is megújították. A fejlesztésekkel összességében egy korszerű, biztonságos, felhasználóbarát és hosszútávon továbbfejleszthető informatikai infrastruktúra alakult ki.

VII. Költségvetés

A Gazdasági Versenyhivatal fejezet 2012. évi költségvetésnek kiadási és bevételi főösszegét az Országgyűlés 2.363 MFt összeggel hagyta jóvá az alábbiak szerint:

- Gazdasági Versenyhivatal igazgatása: 2.292,1 MFt
- Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék: 70,9 MFt

Év közben az Igazgatás költségvetése kormányzati hatáskörben a központi céltartalék terhére 22,7 MFt összeggel, irányítószervi hatáskörben 244,1 MFt összeggel, intézményi saját hatáskörben 503,2 MFt összeggel növekedett, így 2012. évben 3 062,1 MFt összegű forrás állt rendelkezésre a Hivatal feladatainak ellátásához.

Az év folyamán lezajlott az új, integrált ügyiratkezelési rendszer bevezetése, az informatikai infrastruktúra szoftveres és hardveres megújítása és a székház biztonságtechnikai fejlesztése.

Az elmúlt évben a kötelezettségvállalások minden esetben figyelembe vették a források rendelkezésre állását, így likviditási probléma nem merült fel, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk. adatok millió forintban

adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	876,3	1 026,1	973,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228,5	284,3	268,5
Dologi kiadások	536,1	710,1	452,2
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	371,1	524,1	210,3
Felhalmozási költségvetés			
Intézményi beruházási kiadások	280,1	517,5	354,9
Költségvetési kiadások összesen	2 292,1	3 062,1	2 259,8
Működési költségvetés			
Közhatalmi bevételek		238,0	238,0
Támogatásértékű működési bevétel		2,7	2,7
Működési célú pénzeszköz átvétel		33,2	33,2
Intézményi működési bevétel		6,0	6,6
Felhalmozási költségvetés			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		12,3	12,3
Egyéb felhalmozási bevétel		0,1	0,1
Előirányzat-maradvány		455,0	455,0
Támogatás	2 292,1	2 314,8	2 314,8
Költségvetési bevétel összesen	2 292,1	3 062,1	3 062,7
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	70,9	134,7	63,8

1. SZ. MELLÉKLET – BEFEJEZETT ÜGYEK ÜGYTÍPUSONKÉNT 2012. ÉVBEN	72
FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK, VERSENYTANÁCS DÖNTÉSEI	72
ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS	85
VERSENYKORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	86
ÖSSZEFONÓDÁSOK ELLENŐRZÉSE	87
2. SZ. MELLÉKLET – VERSENYPÁRTOLÁSI TEVÉKENYSÉG FŐBB JOGSZABÁLY-TERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN, ILLETVE EGYÉB VERSENYPÁRTOLÓ KÖZBENJÁRÁSOK A JOGALKOTÓK FELÉ	92
3. SZ. MELLÉKLET – TÁBLÁZATOK	116
1. A 2012. ÉVI ELJÁRÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI	116
2. BÍRSÁGOK – A VERSENYTANÁCS ÁLTAL JOGSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, BÍRSÁGGAL ZÁRT ESETEK 2012-BEN	116
3. UTÓVIZSGÁLATOK 2012-BEN	117
4. VERSENYTANÁCSI DÖNTÉSEK 2012-BEN – FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK (FTTV., GRTV.)	117
5. VERSENYTANÁCSI DÖNTÉSEK 2012-BEN – VERSENYT KORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK, JOGSÉRTÉST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATOK (TPVT. IV. FEJEZET)	120
6. VERSENYTANÁCSI DÖNTÉSEK 2012-BEN – ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS, JOGSÉRTÉST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATOK (TPVT. V. FEJEZET)	120
7. VERSENYTANÁCSI DÖNTÉSEK 2012-BEN – VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEFONÓDÁSA, ENGEDÉLYEZŐ HATÁROZATOK (TPVT. VI. FEJEZET)	121

1. SZ. MELLÉKLET – BEFEJEZETT ÜGYEK ÜGYTÍPUSONKÉNT 2012. ÉVBEN

Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, Versenytanács döntései

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-93/2009	Idealbody Kft. A vállalkozás megalapozatlanul tette közé az általa forgalmazott Turbó diéta proteines turmixporral elérhető testsúlycsökkenés mértékét.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (2), Fttv. 6. § (1) bg) és bj) és az Éltv. 10. § (2) b)) 2008.09.01. előtt: Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pont	25 000 000 Ft
Vj-113/2009	Zepter International Ungarn Kft. Az általa forgalmazott Bioptron Fényterápiás rendszer népszerűsítése céljából közzétett tájékoztató könyvében, szóróanyagon, valamint több honlapon megalapozatlanul, a termékre vonatkozóan olyan gyógyhatásra, valamint egészségre gyakorolt hatásra utaló állításokat szerepeltet, mint pl. "Javítja a vér keringését a hajszálerekben"	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bk) pont bekezdése)	8 000 000 Ft
Vj-123/2009	M-Ágnes Bt. Eljárás alá vont különböző televíziós műsorokban a „Nappy” játékkutyusokat, a „Filly” királyi családot, a „FillyPrincess” társasjátékot és a „Filly” csokitojást népszerűsítő reklámfilmekben az alábbi felszólítások hangzottak el: •"Gyűjtsd össze mind a 20 kutyust!" •"Gyűjtsd össze mindegyiket!" Fenti tájékoztatások, felszólítások alkalmasak voltak arra, hogy nyomást gyakoroljanak a kiskorúakra a reklámozott áru megvételére.	Jogsértés megállapítása Fttv. melléklet 28. pont	1 000 000 Ft
Vj-124/2009	Egmont Hungary Kft. Eljárás alá vont az általa kiadott „Noddy” gyermekeknek szóló magazinban olyan állításokat, felszólításokat szerepeltet melyek alkalmasak arra, hogy nyomást gyakoroljanak a kiskorúakra a reklámozott áru megvételére.	Jogsértés megállapítása Fttv. melléklet 28. pont	1 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-11/2010	Investech Informatikai és Kommunikációs Kft., Centillion Consulting AG Állami Autópálya Kezelő Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Vodafone Magyarország Zrt. Az eljárás alá vontak által üzemeltetett www.ppo.hu honlapról igénybe vehető, autópályamatrix vásárlást is tartalmazó PPO szolgáltatási csomagokkal kapcsolatos tájékoztatási gyakorlat nem volt megfelelő a honlapon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony egyes elemei (pl. regisztráció mibenléte, adminisztrációs költség, a költségek módosításának lehetősége, formája) tekintetében. Az egyes szerződéses feltételek (pl. a jogviszony időtartama, a fizetési mód, az adminisztrációs díj) ugyanis nem derültek ki a regisztrációt megelőzően, illetve a már regisztrált ügyfelek nem kaptak megfelelő tájékoztatást a csomagok díjainak, illetve költségének változásáról.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 7. §; (1). bekezdés Fttv. melléklet 20. pont)	20 000 000 Ft
Vj-27/2010	NU SKIN Eastern Europe Kft. A versenyfelügyeleti eljárás annak megállapítására indult, hogy az eljárás alá vont által alkalmazott biofotonikus szkennel valóban alkalmas-e az antioxidáns szint mérésére, illetve, hogy ebből milyen további következtetéseket lehet az ember egészségügyi állapotára vonatkozólag levonni. Az eljárásban az is a vizsgálat tárgyát képezi, hogy az eljárás alá vont által forgalmazott étrend-kiegészítők alkalmasak-e az antioxidáns-szint megemelésére és ezáltal az egészség megőrzésére.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	-
Vj-36/2010	ZolanaSonotherápiás Centrum Kft, N&H Sonoplus Érsegély Kft. N&H Sonoplus Inc. A forgalmazó hamisan tulajdonít gyógyhatást a Sonomat 4000 készüléknek, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő szakmai protokoll, azaz nincs tudományosan bizonyítva a készülék hatásossága.	Jogsértés megállapítása Fttv. melléklet 17. pont	2 300 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-82/2010	LarabayFood Kft. Pesti Ebéd Kft. ExperimentFood Kft. Eljárás alá vontak által gyártott, forgalmazott és hirdett fogyókúra étrendekben, fogyókúra termékekkel kapcsolatban, illetve azok reklámozása során megvalósították az Fttv. melléklete 17. pontjában és az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezáltal az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tilalmat, valamint megsértették az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éhf.) 10. §-ának (2)-(4) bekezdéseit.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §, (1) bekezdés bg) és bj) pont, §, Éltv. 10. § (2)-(4))	18 000 000 Ft
Vj-98/2010	Kaqun Hungária Kft. Kaqun Sport Kft. A Kaqun vízzel és a Kaqun Sport vízzel kapcsolatban a Kaqun Hungária Kft. és a Kaqun Sport Kft. valótlanul állította, hogy a Kaqun víz hatékony a betegségek kezelésében.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (2) bekezdés és Fttv. 6. § (1) bekezdés bj) pont és az Éltv. 10. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés)	5 000 000 Ft
Vj-103/2010	Crystal International Kft. CrystonProduct Kft. LÉDA VITÁL Kft. Ganyecz Gábor Bio Testőr Kft. Flavin 7 Marketing Iroda A CrystonProduct Kft. által gyártott glabridin tartalmú SlimFlavin 7+ étrend-kiegészítő kapszulával kapcsolatban a forgalmazó Crystal International Kft. több hozzá köthető honlapon valótlanul állította, hogy az étrend-kiegészítő tabletta fogyasztó hatással rendelkezik.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés ba), bg), bj) pont és az Éhf. 10. § (4))	8 150 000 Ft
Vj-114/2010	Holiday Club Hungary Kft. A Holiday Club Hungary Kft. értékesítői olyan tájékoztatást adtak, illetve olyan szóbeli vállalást tettek a fogyasztóknak a már meglévő üdülési jogaik továbbértékesítési lehetőségeiről, amelyek megtéveszthették azon fogyasztókat, akik csupán azért fordultak a vállalkozáshoz, mert szerettek volna megválni meglévő üdülési joguktól, azonban a továbbértékesítés reményében vállalták egy értékesebb üdülési hét megvásárlását.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) és c) pont, melléklet 7. pont)	40 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-2/2011	Group Saving Kft. Navi Trend Kft. Conect Trade Kft. New Face Média Kft. Milsec Kft. A Group Saving Kft. által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés a), bd), bg), bh) és c) pont)	47 500 000 Ft
Vj-3/2011	Optimum Hungary Kft. Kalomuna Credit 2010 Kft. Az Optimum Holding Hungary Kft. hirdetéseiben a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés)	886 000 Ft
Vj-5/2011	CreditSwiss Kft. Kalomuna Credit 2010 Kft. A Creditswiss Kft. által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés a), bd), bg), bh) és c) pont).	5 077 600 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-17/2011	Auchan Magyarország Kft. Eljárás alá vont a 2010. augusztus 6-ától 12-ig terjedő időszakban megjelenő reklámkiadványában „Auchan Hungarikum” szlogennel olyan termékek jelentek meg, amelyek nem tartoznak a közismert hungarikumok körébe. A szlogennek a magyar népi motívumokkal való együtt alkalmazása – tévesen – azt a látszatot kelthette a fogyasztóban, hogy 100%-ban magyar terméket vásárol, holott e termékek és előállításukhoz használt alapanyagok egyes esetekben nem magyar eredetűek	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés b) és bc) pont).	10 000 000 Ft
Vj-26/2011	CBA Kereskedelmi Kft. Kankun Kft. B.B.K. Raktár Kft. CBA Remíz '99 Kft. Palóc Nagyker Kft. Integrál-M Kft. Delikát Kft. Kerekes Kft. Hansa-Kontakt Kft. Halmschläger Trade zrt. Polus-Coop Rt. CBA-Piliscsoport Kft. 5 Ker Kft. Dai Dong A Kft. Cigar-Centrum Kft. A CBA Kereskedelmi Kft. úgy jelentette meg a CBA üzlethálózat egészét érintő reklámkiadványait, hogy nem biztosította, hogy az országos akcióban meghirdetett áruk minden CBA üzletben kellő mennyiségben álljanak a fogyasztók rendelkezésére, továbbá a fogyasztók nem a Kft. országos akciójában közölt árat, hanem esetenként annál magasabb összeget fizettek egyes termékekért.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (2) bekezdés).	30 000 000 Ft
Vj-31/2011	Aqua-Plastech Kft. Kanyó Károly e.v. NannaAqua Kft. Braber 2009 Bt. Az AquaPlastech Kft. olyan hirdetéseket tett közzé, amelyekben foglalt állítások szerint az általa forgalmazott NannaSportph>10 funkcionális lúgos víz 0,5 l lúgos víz (a továbbiakban: Sportph>10 lúgos víz) fogyasztása egészségre pozitívan hat.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés bj) pont.,Éltv. 10. § (2) bekezdés b) pont).	500 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-33/2011	InterCash Consulting Kft. Az Intercash Kft. által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőiről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont).	11 500 000 Ft
Vj-36/2011	Tádé Bioház Kft. A Tádé Bioház Kft. az általa Antivízkezelő vízkőmentesítő készülék néven forgalmazott termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációiban az általa forgalmazott TÁDÉ füstölő gyertyát (testgyertya, fülgyertya, csakragyertya)- úgy hirdette, mely szerint annak használatával a fogyasztók öngyógyításra képesek, és számos betegséget otthoni kezeléssel is sikerrel gyógyítanak, továbbá egészségre pozitívan hat és használata által kedvező eredményeket érhetünk el.	Jogsértés megállapítása (Fttv. mellékletének 17. pontja, Fttv. 6. §-ának (1) bekezdésének b) pontja).	1 600 000 Ft
Vj-37/2011	Vodafone Magyarország Zrt. Eljárás alá vont az általa alkalmazott kommunikációs eszközökön – egyebek mellett – az alábbi kijelentéseket alkalmazta/alkalmazza: „Válaszd a hozzád illőt és netezz Magyarország legjobb adathálózatán!” „A Vodafone hálózatán böngészheted a leggyorsabban az internetet a hazai mobilszolgáltatók közül.” „A Vodafone-nal az elsők között vagy. A mi mobil adathálózatunkon érhető el a legnagyobb le- és feltöltési sebesség és a leggyorsabb webböngészés a hazai mobilszolgáltatók közül.” „Ossz meg mindent azonnal az ország leggyorsabb mobil adathálózatán!” A GVH álláspontja szerint az előbbi „legjobb adathálózat”, „leggyorsabb mobil adathálózat”, „leggyorsabb webböngészés” és „legnagyobb le- és feltöltési sebesség”, valamint ezekkel azonos tartalmú kijelentések a fogyasztók megtévesztésére lehetnek alkalmasak, tekintettel arra, hogy előbbi állítások valószínűsíthetően nem kellően alátámasztottak.	Jogsértés megállapítása (Grt.13. §-ának (2) bekezdése b) pont; Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont)	50 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-38/2011	Magyar Telekom Nyrt. Eljárás alá vont az általa alkalmazott kommunikációs eszközökön – egyebek mellett – az alábbi kijelentéseket alkalmazta/alkalmazza: „Száguldj a leggyorsabb mobil adathálózaton!” „Elsőnek lenni, vagy az elsők között lenni csak egy árnyalatnyi különbség.” „Válaszd te is Magyarország leggyorsabb szélessávú mobil adathálózatát és oszd meg a legjobb sztorikat a barátaiddal azonnal!” „Legyen nálad is a leggyorsabb a befutó!” A GVH álláspontja szerint az előbbi „leggyorsabb mobil adathálózat” és „leggyorsabb szélessávú mobil adathálózat”, valamint ezekkel azonos tartalmú – piacelsőségi – kijelentések a fogyasztók megtévesztésére lehetnek alkalmasak, tekintettel arra, hogy előbbi állítások valószínűsíthetően nem kellően alátámasztottak.	Jogsértés megállapítása (Grt.13. §-ának (2) bekezdése b) pont, valamint Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése)	100 000 000 Ft
Vj-41/2011	Porsche Autókereskedelmi Kft. Eljárás alá vont a Google által működtetett „AdWords” reklámszolgáltatás keretein belül az egyes versenytársaira vonatkozóan az alábbi hirdetéseket tette közzé. -”versenytárs modell neve helyett Válassza a Skoda modell neve-t! Itt kedvezőbb ajánlatokat talál: http://www.skoda.hu/modellek/Skoda modell neve/arak” -”versenytárs modell neve helyett Válassza a Skoda modell neve-t! Modernebb technika, kedvezőbb ár: http://www.skoda.hu/modellek/Skoda modell neve/arak” A fenti magatartással a Porsche Hungária Kft. olyan összehasonlító reklámot tett közzé.	Jogsértés megállapítása (Grt.13. §-ának (2) bekezdés b) és c) pont)	-
Vj-44/2011	SVK Group Hungary Kft. Eljárás alá vont a Promed Balzsam elnevezésű készítményének népszerűsítése során betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított.	Jogsértés megállapítása (Éltv. 10. § (3) bekezdése)	1 000 000 Ft
Vj-47/2011	Patika Tükör Kft. Walmart Kft. A Patika Tükör magazinban megjelenő stresszkezelésről szóló cikk és az oldal alján megjelenített Walbenosen hirdetés összefügg és szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot alkalmaz.	Jogsértés megállapítása (Fttv. melléklet 11. pont, gyftv. 17. § (2) bekezdés g) pont)	1 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-51/2011	ReckittBenckiser Kft. Eljárás alá vont a Calgonnal, mint vízkőképződést megelőző termékkel kapcsolatban reklámot tett közzé. A reklám azt sugallja, hogy az ecet helyett érdemesebb Calgont használni a vízkő kialakulásának megelőzésére, mivel az ecet használata ellenére a mosógép elromolhat, akár még rozsdásodást is okozhat a mosógépben. Ezzel szemben a Calgon használata megbízható védelmet jelent a vízkőképződés ellen, és a mosógép élettartamát is megnöveli.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése bg) pont)	15 000 000 Ft
Vj-54/2011	Henkel Magyarország Kft. Eljárás alá vont a 2011. év folyamán a MaxSan fertőtlenítő hatású tisztítószer család termékeivel kapcsolatban reklámokat és hirdetéseket tett közzé. A kifogásolt reklámállítások azt sugallják, hogy a háztartási hipó nem véd hosszú távon a baktériumok ellen, a baktériumok gyorsan újraszaporodhatnak, ellenben a MaxSan termékkel végzett fertőtlenítés 48 órás védelmet jelent a baktériumok ellen, elpusztítja a baktériumok 99,9%-át és megakadályozza az újraszaporodásukat, valamint klór nélkül biztosít hosszú távú – 48 órán át tartó – védelmet a baktériumok ellen.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése bf) és bg) pont)	28 000 000 Ft
Vj-56/2011	StudióModerna 2000 TV Shop Kft. A ReduceFatFast elnevezésű termék népszerűsítése kapcsán eljárás alá vont szakmailag nem kellően megalapozott állítást alkalmazott a termék hatásosságával, használatától várható eredményével kapcsolatban.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. §-ának (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) és bj) pont; Éltv. 10. § (2) b) pont)	25 000 000 Ft
Vj-57/2011	Ist 2011 Kft. A Ist 2011 Pénzügyi Szolgáltató Kft. által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adtak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről. Előbbiekről az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése a), bd), bg), bh) és c) pontok)	3 427 400 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-59/2011	Global Wellness Innovation Srl. Az eljárás alá vont a G-Force kozmetikai termékcsaláddal kapcsolatban olyan kifogásolható kijelentéseket tett az általa alkalmazott kereskedelmi kommunikációban, melyek a termék összetételére, illetve hatássosságára, használatától várható eredményekre vonatkoznak.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése ba) és bg) pontok)	700 000 Ft
Vj-60/2011	Vodafone Magyarország Zrt. Napi Gazdaság Kiadó Kft. A Napi Gazdaság Kiadó Kft. az általa kiadott Napi Gazdaság Üzleti és Pénzügyi Hírlapban a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-ről szóló cikkei tekintetében a fogyasztó számára nem derülhetett ki, hogy nem szerkesztői tartalomról van szó, hanem a Vodafone által megrendelt, a Vodafone támogatásával készített PR-, szakmai és hirdetési anyagok közzétételéről, amelyek a Vodafone termékei, szolgáltatásai értékesítésének vagy más módon történő igénybevételeének előmozdítására irányultak.	Jogsértés megállapítása (Fttv. melléklet 11. pont)	-
Vj-61/2011	Pharmanova Zrt. TEVA Magyarország Zrt. A Pharmanova Zrt. az általa közzétett kereskedelmi kommunikációban olyan az agyműködést segítő, és az emelkedett koleszterinszintre kedvező hatást tulajdonított a Peponen kapszulának, amely az OGYI által nem került jóváhagyásra.	Jogsértés megállapítása (Gyftv. 17. § (1) bekezdés d) pontja)	2 500 000 Ft
Vj-62/2011	MALÉV Zrt. A Malév „Tervezze velünk nyaralását” promóciója során az ügyfelek a meghirdetett akciós áru jegyek ellenére nem tudtak a meghirdetett áron repülőjegyet foglalni.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése)	1 000 000 Ft
Vj-63/2011	Magyar RTL Televízió Zrt. Eljárás alá vont az RTL Klub és a TV2 televíziós csatornák közönségárányait prezentáló kommunikációs kampányában alkalmazott sajtóhirdetéseiben a csatornák közötti nézettségbeli különbség bemutatása nem volt tárgyilagos, az eljárás kiterjedt a nézettségbeli különbség bemutatásával összefüggő összehasonlító reklámok vizsgálatára is.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése b) pont; Grt. 13. § (2) bekezdés b)) pontja)	10 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-67/2011	Magyar Posta Zrt. A Magyar Posta Zrt. az általa üzemeltetett postafiókokban bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosít. A tranzakció minden esetben készpénzfelvételnek minősül és a tranzakciók túlnyomó része díjköteles. Ennek kapcsán kérdéses, hogy a postafiókokban a fogyasztók – vonatkozó írásos dokumentáció hiányában – döntéshozataluk előtt hozzájutottak-e ahhoz az információhoz, hogy nem ingyenes kártyás vásárlásra kerül sor, illetve, hogy a költségtétel az ATM-en történő készpénzfelvétel díjához képest magasabb.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	-
Vj-69/2011	Helpin-West Trió Kft. Eljárás alá vont által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségéről.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése)	50 000 Ft
Vj-70/2011	Biofarma Intézmény Kft. Eljárás alá vont a Drinaslim sziruppal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációjában kifogásolható állításokat alkalmaz, amelyek azt az üzenetet közvetítetik a fogyasztóknak, hogy gyorsan megszabadulhatnak túlsúlyuktól. A panaszosok több héten keresztül fogyasztották a szirupot, de fogyást nem sikerült vele elérniük.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése bg) és bj) pont, Éltv. 10. § (2) bekezdése b) pont)	8 000 000 Ft
Vj-71/2011	Euromobilien Hungary Kft. Mórá István Eljárás alá vont által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére továbbra sem adnak, vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése).	911 800 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-75/2011	BioGreen Kft. A BioGreen Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozó hirdetéseiben, valamint többek között a www.biogreen.hu internetes oldalon olyan tájékoztatást tett közzé, mely az általa forgalmazott termékeknek egyes esetekben gyógyhatást tulajdonít. Továbbá a vizsgálattal érintett termékekkel összefüggésben egészségre ható állítások is megjelennek az alkalmazott kereskedelmi kommunikációkban.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) b) pont,).	2 000 000 Ft
Vj-78/2011	Budapest Airport Rt. Eljárás alá vont Airport Zrt. az alábbi tájékoztatást tartalmazó kommunikációs eszközöket alkalmazott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén: „Illegális taxiszo­lgá­latok! Kedves Utasaink, Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy terminálon illegálisan működő taxiszo­lgá­latok ajánlják szolgáltatásait. Biztonságuk és kényelmük érdekében kérjük, válasszák szerződött partnereinket: Főtaxi Airport Shuttleminibusz.” Az előbbi tartalmú tájékoztatás felveti annak lehetőségét, hogy a fogyasztók az alapján azt a következtetést vonják le, hogy a Főtaxi az egyetlen legálisan működő taxi-szo­lgá­lató a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése b) pont).	1 000 000 Ft
Vj-81/2011	Accord-Med Kft. Eljárás alá vont az alábbi kommunikációval reklámozta az Amazon plusz kazettás terhességi gyorsvizsgát: „A legérzékenyebb terhességi gyorsvizsgát” „A legérzékenyebb terhességi gyorsvizsgát mutatja ki legkorábban a terhességet. Keresd a 10-es érzékenységű Amazon Plus-t a patikákban vagy rendeld meg on-line: www.accordmed.com” „...legérzékenyebb vizsgát, mely a legkorábban mutatja ki a terhességet.”	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése bg) pont).	500 000 Ft
Vj-85/2011	Opten Informatikai Kft. Eljárás alá az OptiJUS elnevezésű elektronikus adatbázis-kezelő népszerűsítése keretében alkalmazott összehasonlítást tartalmazó tájékoztatások nem tárgyilagosak, egyes állítások a termék jellemző tulajdonságai tekintetében megtévesztésre alkalmasak.	Jogsértés megállapítása (Grtv. 12. § (1) bekezdés és 13. § (2) bekezdés b) pont).	1 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-88/2011	Invest Holding Solution Kft. Eljárás alá vont által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőiről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése).	14 889 800 Ft
Vj-89/2011	PR-Telecom Zrt. Eljárás alá vont az egyes szolgáltatási csomagjai árát a 2011. április 1-jétől alkalmazott kereskedelmi gyakorlatában nem megfelelően tüntette fel, mivel a hírközlési berendezés fogyasztó általi igénybevétele miatt 2011. év augusztus havi előfizetési díjak számlázásától kezdődően (a 2011. év júliusi számlakibocsátások során) havi 250 Ft használati díjjal megnövelt összeget számlázott a fogyasztók számára. A számlázási gyakorlata során nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapelveinek megfelelően elvárható gondossággal járt el, mivel egy olyan díjat alkalmazott, amelyet – a 2011. év augusztusa előtt – nem alkalmazott, annak ellenére, hogy arra az Általános Szerződési Feltételek alapján korábban is lehetősége lett volna, illetve amelynek pontos összege, még az Általános Szerződési Feltételekből sem állapítható meg, továbbá annak alkalmazásáról a fogyasztók csak a számlalevélből értesülhettek.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-a (1) bekezdése c) pont).	4 000 000 Ft
Vj-90/2011	Wizz-Air Légiközlekedési Kft. Eljárás alá vont honlapján járatok keresésekor, a foglalási folyamat első lépésében megadott repülőjegy árak a foglalási folyamat végére megemelkednek, mert a fogyasztók jelentős hányadánál felszámításra kerül egy – a fizetési módtól függően különböző mértékű – ún. foglalási díj.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 7. §-ának (1) bekezdése).	-
Vj-93/2011	Telenor Magyarország Zrt. ING Biztosító Zrt. Eljárás alá vontak között létrejött stratégiai együttműködés keretében a fogyasztóknak felkínált ingyenes 120 perc beszélgetést biztosító ajándék SIM kártyához kapcsolódó szolgáltatás (Praktikum Ász Expressz csomag) lényeges feltételeiről nem nyújtott megfelelő tájékoztatást.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 7. §-ának (1) bekezdése,	4 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-101/2011	ACN Communications Hungary Kft. Eljárás alá vont képviselői eladásösztönző gyakorlatuk során a fogyasztókat megtévesztő módon az INVITEL Távközlési Zrt. ügynökeinek adták ki magukat. A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont képviselői által országosan alkalmazott eladásösztönző gyakorlatra is.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. §-ának (2) bekezdése és melléklet 13. pont).	5 500 000 Ft
Vj-5/2012	Perfectum Consulting Zrt. Piac és Profit Kft. A Perfectum Consulting Zrt. vagyonával kapcsolatban a Piac&Profit Magazinban megjelent cikk valójában egy fizetett PR hirdetés volt, melyet a Perfectum Consulting Kft. ügyvezetőjével készített interjú alapján a Piac és Profit Kiadó Kft. munkatársai készítettek. A megjelent cikk tekintetében kérdéses, hogy a fogyasztók számára egyértelműen kiderült-e, hogy nem szerkesztői tartalomról, illetve ennek keretében készített interjúról van szó, hanem a Perfectum Consulting Zrt. által megrendelt, fizetett PR-anyagok közzétételéről.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése g) és i) pont; Fttv. melléklet 11. pont).	1 200 000 Ft
Vj-6/2012	Direkt Market Kft. Eljárás alá vont a SlimIntegra termék kapcsán a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mivel a termék összetételére, az azzal elérhető fogyás mértékére, ütemére, a termék használatától várható eredményekre, az akciós termék beszerezhetőségére, rendelkezésre állására vonatkozóan olyan állításokat tett közzé, amelyek kellően nem megalapozottak, illetve a vonatkozó pénz visszafizetési garanciával kapcsolatosan a fogyasztók megtévesztésére alkalmasak voltak.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése ba), bg), és bj) pont, 3. § (2) bekezdés, Fttv. melléklet 7. pont; Éltv. 10. § (2) bekezdés a) és b) pont).	15 000 000 Ft
Vj-28/2012	Üzleti Szaknévsor Kft. Az Üzleti Szaknévsor Kft. 2011. év I. félévében díjbekérő számlát és ahhoz kapcsolódó mellékletet küldött vállalkozások számára, mely melléklet az adott vállalkozás www.uzletiszaknevsor.hu weboldalon történő megjelenítésére vonatkozó információkat és a szerződési feltételeket tartalmazta, a kiküldött levelek kapcsán kérdéses, hogy a címzettek tisztában lehettek-e azzal, hogy nem áll fenn szerződésük a szolgáltatás tárgyában.	Jogsértés megállapítása (Grt. 12. §-ának (2) bekezdése b) pont).	1 000 000 Ft
Vj-35/2012	Propfarmatech Kft. Eljárás alá vont a PSO-ROOZ ápoló krém és sampon elnevezésű termékekkel kapcsolatban szakmailag nem kellően megalapozottan tesz közzé állításokat a termék terápiás hatásaival kapcsolatban.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. §-ának (2) bekezdése).	1 600 000 Ft

Erőfölénnyel való visszaélés

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-47/2010	Spar Magyarország Kft. A SPAR a 2009-es és 2010-es években rendszerszerűen alulbecsülte a beszállítói várható éves forgalmát annak érdekében, hogy a számára kifizetendő teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részéhez kapcsolódó kulcs növekedjék. Míg a SPAR beszállítóinak minden esetben kell fizetniük a fenti teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részét, ha a termékeik értékesítéséből származó tényleges forgalom túllépné a megállapított célforgalmat, a SPAR ugyanakkor nem fizet semmiféle visszatérítést a beszállítóinak abban az esetben, ha a fentebb említett tényleges forgalom nem érné el a becsült forgalmat. 2010. január 1-től a SPAR a teljesítmény-arányos bónusz stabil részébe építette be a korábbi években alkalmazott logisztikai díjat, az öko hozzájárulást és a szortiment kezelési díjat anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy beszállítói igényt tartanak-e azon szolgáltatásokra, melyeket ezen díjak, hozzájárulások fednek..	Jogsértés megállapítása Kertv. 7. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének e) és f) pontja	50 000 000 Ft
Vj-124/2010	E.ON Energiaszolgáltató Kft Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2009. június 1-jei hatállyal módosította teljes ellátásra vonatkozó szerződéseinek felmondási feltételeit. A módosítás szerint a szerződő felek az általuk megkötött szerződést csak minden naptári év január 1-jei fordulónapra mondhatják fel, szemben a korábbi gyakorlattal, amely szerint az ún. áteső fogyasztók szerződésüket 30 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatták.	Jogsértés és bizonyítottság hiánya miatti megszüntetés Tptv. 72. § (1) a) pontja	-
Vj-46/2011	Trans-Automat Kft. Eljárás alá vont kötelezte szervizpartnereit a digitális tachográf műhely engedélynek a megszerzésére és a digitális tachográfok beépítéséhez és szervizeléséhez szükséges eszközök a Trans-Automat Kft-től való beszerzésére, amennyiben pedig nem volt hajlandó megvenni ezeket az eszközöket a szerviz, akkor kilátásba helyezte a szerviz megállapodás felbontását.	vizsgálói megszüntetés Tptv. 71/A §	-
Vj-82/2011	M. Szabó és Társai Bt. Eljárás alá vont temetőüzemeltetői minőségében megtagadta más temetkezési szolgáltatókkal szemben, hogy a temető területén belül temetkezési szolgáltatásokat nyújthassanak, arra való hivatkozással, hogy a temetőben csak ő temethet.	vizsgálói megszüntetés Tptv. 71/A §	-

Vj-ügyszám	Ügyleírás, ügytípusonként	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-31/2012	Tettye Forrásház Zrt. Eljárás alá vont bizonyos, indokolatlan feltételek teljesülésétől tette függővé azt, hogy a Pécs-Harkány regionális távvezetéken keresztül ivóvizet adjon át a TenkesvízKft.-nek, amely vállalkozás az átadott vízzel Szalánta község lakosait látta volna el.	vizsgálói megszüntetés Tpv. 71/A §	-

Versenyt korlátozó megállapodások

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-3/2008	MÁV Cargo Árufuvarozási Kft. Hungarail Magyar Vasúti Egyesülés CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási Zrt. MÁV Zrt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. MMV Magyar Magánvasút Zrt. Train Hungary Magánvasút Kft. A Magyar Vasúti Egyesülés keretein belül az eljárás alá vont vasútvállalatok, elsősorban a MÁV és a GYSEV piaci védelme és piaci részesedésének megtartása érdekében, szervezik Mo-on a liberalizált vasúti teher szállítási piacon tevékenykedő és MAVE tagsággal rendelkező vállalkozások piachoz jutását, közöttük az elérhető piac felosztását.	Jogsértés megállapítása Tpv. 11. § (2) bekezdésének a) és d) pontja; EUMSZ 101. cikk	1 250 000 000 Ft
Vj-50/2009	AGRANA Magyarország Kft. EASTERN Sugar Cukoripari Zrt. Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Zrt. Magyar Cukorgyártó Zrt. Eurosugar S.A.S A Magyarországon érdekelt cukoripari vállalkozások – korábban hazai gyártással rendelkező vállalkozások – 2003-tól rendszeres tárgyalásokat folytattak a magyarországi piaci magatartásuk összehangolása érdekében. A feltételezett tárgyalások és a megállapodások kiterjedtek az egyes termékcsoport árszintek meghatározására, egyes vállalkozások megszerzett piaci részesedésinek szinten tartására, továbbá egyes esetekben termékek árainak és egyes vevőknek szállítandó mennyiségek meghatározására.	Jogsértés és bizonyítottság hiánya miatti megszüntetés Tpv. 72. § (1) a) pontja	-

Összefonódások ellenőrzése

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-27/2011	E.ON Energiaszolgáltató Kft. Dunacent Vagyonkezelő Kft. ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. Az ELMIB Zrt. és a DunaCent Kft. 2006. november 20-án megalapították az ELMIB Energiaszolgáltató Zrt. közös vállalatot. A váll. alapítás engedélyköteles összefonódást hozott létre. A felek nem kérték a GVH engedélyét..	Jogsértés hiánya a Tpvt. 77. § (1) bekezdés i) pontja alapján Nem engedélyköteles	-
Vj-80/2011	A UPC Magyarország Zrt. megvásárolja a RubiComZrt. egyes eszközeit (többek között hálózatkat és a szerződési állományt), valamint az azokhoz kapcsolódó üzletágakat a RubiComZrt. által ellátott települések egy részén.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-83/2011	A Murata Electronics Europa B.V irányítást szerez a VTI Technologies Oy és leányvállalatai felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-87/2011	A MurataManufacturingCompanyLtd , Japán irányítást szerez a Renesas Electronics Corporation , Japán jelerősítő üzletága felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	-
Vj-94/2011	A zágrábi székhelyű EnviGorivad.d. megszerzi az alapvetően biodízel gyártással foglalkozó, Vukovar székhelyű BIODIZEL VIKOVAR d.o.o.-t.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-102/2011	Összefonódás a Newton Consulting LLC (eladó) és a Calberson GE (vevő illetve Kérelmező) között A Newton Consulting átruházza a Calbersonra az MF Cargo Szállítmányozási és Fuvarozási Kft. (MF Cargo) 100%-os üzletrészét.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat Kérelem késedelmes benyújtása miatt bírság kiszabása	1 000 000 Ft
Vj-103/2011	Az ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. energetikai és automatizálási technológiák alkalmazásával folytatott szolgáltatási tevékenységét kívánja kiegészíteni a kérelmezett vállalkozások által (General Trafo Kft, General Vagyonkezelő Kft.) végzett termelési és felújítási munkálatok által meghatározott vállalkozásrész tulajdonjogát.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-3/2012	Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. Budapesti Szennyvíztisztítási Központ A kérelmező önkormányzat holding cégén keresztül kívásárolja a külföldi tulajdonosokat.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat Kérelem késedelmes benyújtása miatt bírság kiszabása	1 600 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-14/2012	Az AVIVA Életbiztosító Zrt. felett 100%-os tulajdon-szerzéssel egyedüli irányítást szerez az amerikai köz-pontú MetLife-csoporthoz tartozó AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zrt.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem enge-délyező határozat	-
Vj-17/2012	Magyar Posta Zrt. Magya Villamos Művek Zrt. MFB InvestZrt. Az NMHH a Kérelmezők alkotta konzorciumot a 900 MHz-es frekvenciasávon nyújtható elektronikus hír-közlési szolgáltatásra kiírt árverésen győztessé nyilvánította, így a Kérelmezők közös jelentkezésükben vállalt kötelezettségük teljesítésére közös irányítású és önálló gazdasági tevékenységet folytató céltársaságot hoztak létre.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem enge-délyező határozat	-
Vj-23/2012	Az MVM Zrt. és az MFB InvestZrt. szindikátusi szerződést írtak alá annak érdekében, hogy a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-t közösen irányítsák. Az MFB InvestZrt. részesedés-szerzését követően az MFB InvestZrt. és az MVM Zrt. a kisebbségi tulajdonos Hévíz Város Önkormányzatának részvénycsomagját meg kívánják vásárolni. Az MGT tulajdonosai (és közös irányítói) a tőke-emelést követően: 50% tulajdoni hányadban az MVM Zrt., 50% tulajdoni hányadban az MFB InvestZrt. lesz.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem enge-délyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-24/2012	BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft. felszámolás körében meghirdetett pályázati értékesítés nyertese-ként Adásvételi Szerződést kötött a „ Kelet-Food 2000 ” Kft. „f.a.” társasággal a CORN FOOD Kukorica Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. jegyzett tőkéjének 100 %-át megtestesítő üzletrész megszerzésére.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem enge-délyező határozat	-
Vj-38/2012	A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. részvények felvásárlásával irányítást szerez a RESTI Kereskedelmi Zrt. felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	-
Vj-47/2012	A Budapest Főváros Önkormányzata visszavásárolta a külföldi tulajdonosoktól a Fővárosi Vízművek Zrt. 25 %-nyi részvényét és visszavette a szerződéses alapon átadott irányítási jogot.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	-
Vj-48/2012	Az IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megvásárolja az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. Input Anyag Üzletágát és az IKR-nek az üzletág egyes résztevékenységeivel foglalkozó leány-vállalataiban meglevő üzleti részesedéseit (Pécs-Reménypusztai Kft., Pécsváradi Agrover Kft., IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft., IKR Agro-Vár Kft.) szerzi meg.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem enge-délyező határozat (egyszerűsített döntés)	-

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-51/2012	A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. kérelmére indított versenyfelügyeleti eljárás az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. és a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. feletti irányításszerzés tárgyában	Tpvt. 24. § fúziós kérelem – nem engedélyköteles.	-
Vj-55/2012.	Az Europapier International AG a PaperlinX vállalkozáscsoportba tartozó társaságokat kíván megszerezni Közép-Kelet Európában. A magyar piacra hatással bíró aspektusa a magyarországi a Budapest Papír Kft-nek a megszerzése.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem, engedélyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-58/2012	A Magyar Lapterjesztő Zrt. a Deliterra Kereskedelmi, Logisztikai és Szolgáltató Kft. és a DK-gemini Kft. logisztikai ügyletágának viteléhez szükséges tárgyi eszközök, szerződések, jogok és kötelezettségek együttesét szerzi meg a Deliterra és a DK-gemini eszközöket apportként tartalmazó az általuk erre a célra létrehozott LDS Disztibútor Szolgáltató Kft. céltársaság felvásárlásával.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	-
Vj-59/2012	A COPE Vagyonhasznosító Zrt. megvásárolja az ARANY HATOS Üzletviteli és Tanácsadó Kft. üzletrészeit és az ARANYHÍD-COOP Kereskedelmi Zrt.-t.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	-
Vj-61/2012.	Az Összefonódás keretében az Erste Bank Hungary Zrt. megszerzi a BNP Paribas S.A. privát banki ügyletágának banki tevékenységhez kapcsolódó elemeit, ideértve különösen az ügyfélszerződéseket, valamint ugyanazon alapul fekvő szerződés alapján az Erste Befektetési Zrt. szerzi meg a BNP privát banki ügyletágának befektetési tevékenységhez kapcsolódó elemeit, ideértve különösen a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	-
Vj-63/2012	A Transpont Hungária Kft. fennálló üzletrészek 51%-át a VTP-InvestKft. mint eladó átruházta a Waberer's International Zrt.-re. A Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Waberer's International Zrt. megszerzi a Társaság 10.000.000,- Ft összegű törzstőkéjének 51%-át kitevő üzletrész tulajdonjogát és az ehhez kapcsolódó 75%+1 szavazatot.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	-
Vj-70/2012	A Tranzakció során az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Takarékbank legnagyobb részvénytulajdonosává válik.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem – nem engedélyköteles	-
Vj-71/2012	Az összefonódás tárgya a MondiPlc közvetlen irányítása alatt álló Kérelmezők kizárólagos irányításszerzése a DuropackWellpappeAnsbach GmbH és a DuropackBupakObalys.r.o. felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	-

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-76/2012	A NoKes16 Kft. , mint kérelmező kérelmezettekkel – ZD Vagyonkezelő Kft, N+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. – befektetési szerződést kötött, amely tranzakciós alapidokumentumként átfogóan szabályozza a befektetés (üzletrész vásárlás) és azt ezt követő szindikátusi (közös irányítási és együttműködési) feltételeket.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-80/2012	A Tisza Power Kft. az összefonódás eredményeképpen irányítása alá vonja az AES Tisza Erőmű Kft-t. , amely a Tisza II erőmű tulajdonosa.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-81/2012	Az eljárás tárgya a BintorioHoldings Limited nek (a továbbiakban „Bintoro”, illetve „Kérelmező”) a Gehring Technologies Holding GmbH („Gehring”, illetve „Céltársaság”) és leányvállalatai fölött kizárólagos irányításszerzése.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-83/2012	Az összefonódás keretében az állati takarmánygyártás és -kereskedelem területén tevékenységet folytató Nuscience Hungary Kft. („Nuscience”) adásvétel jogcímén közvetlen irányítást szerez a TrouwNutrition Környe Kft. eszközei, készletei és átruházható szerződéseivel felett, vagyis a Nutreco cégcsoport magyarországi takarmánygyártási tevékenységét jelentő üzletág felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-85/2012	A BASF POLSKA a Ciech , illetve a Zachem TDI üzletágának 100%-át, ideértve az ügyfélkört, szerződéseket, szabadalmakat, know-how-t és más szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, valamint bizonyos munkavállalókat (a TDI Üzletág) kívánja megvásárolni.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-87/2012	Az összefonódás keretében a PPG Industries, Inc megszerzi a Spraylat Corporation bevonat-üzletágát.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	
Vj-88/2012	A tranzakció a Szatmári-csoport , a Jászapáti 2000 MG Zrt. és a Georgika Szövetkezet közös közvetlen irányításszerzése a Jász-Milk Kft. , és közös közvetett irányításszerzése a Jásztej Zrt. , a Dunatej Kft. és a NaszálytejZrt. felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-90/2012	A Waberer's Logisztikai Kft. közvetlen önálló irányítást szerez a SzemereyTransportZrt. felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)	Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege
Vj-93/2012	A kérelemmel érintett tranzakció lényege, hogy az OTP Fordulat Tőkealap törzstőke-emelés útján megszerzi a D-ÉG ThermosetKft. üzletrészeinek 49 %-át, és egyúttal olyan szindikátusi szerződést köt a Társaság többségi tulajdonosával, a D-ÉG Épületgépészeti, Kereskedelmi Zrt. -vel , amely alapján az Alap és a D-ÉG Zrt. közösen válnak képessé a Céltársaság egyes érdemi üzleti döntéseinek meghatározó befolyásolására.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-95/2012	Az UniÓ Coop Zrt. kiskereskedelmi üzleteteket vásárol a Csemege-Match Zrt. -től.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-96/2012	A CENKES16 Kft. Üzletrész Átruházási Szerződést kötött az Office Depot Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyedüli, 100%-os üzletrészeinek megvásárlására.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (egyszerűsített döntés)	

2. SZ. MELLÉKLET – VERSENYPÁRTOLÁSI TEVÉKENYSÉG A GVH ÁLTAL VÉLEMÉNYEZETT EGYES JOGSZABÁLY-TERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN, ILLETVE EGYÉB VERSENYPÁRTOLÓ KÖZBENJÁRÁSOK A JOGALKOTÓK FELÉ

1.

Az előterjesztés tárgya:

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló kormányrendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeit a tervezet a GVH szerint túlságosan tágra szabja meg azzal, hogy akkor is lehetőséget enged hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazására, ha a megkötendő szerződést „kizárólagos jogok védelme miatt csak egy meghatározott szervezet képes teljesíteni”.

Kizárólagos forgalmazási jog ugyanis – szellemi tulajdonjog által biztosított kizárólagosság mellett – versenykorlátozó szerződéses kikötést alkalmazó forgalmazási megállapodáson is alapulhat. A szerződéses kikötésen alapuló kizárólagosság azonban nem feltétlenül jogszerű (például ha nem felel meg a versenyjog szerinti mentesíthetőségi feltételeknek). A más európai uniós tagállamból érkező import sem akadályozható meg szellemi tulajdonjogi védelem fennállására hivatkozva. Ilyen esetkörben a szerződésen vagy szellemi tulajdonjogon alapuló kizárólagos jog védelme és a hirdetmény nélküli közbeszerzés nem feltétlenül indokolható (egy ún. „párhuzamos importként”, más európai uniós tagállamból potenciálisan érkező termék legális versenyt támaszthatna). A GVH javasolta a kivételi szabály pontosítását, szűkítését.

Elfogadott jogszabály:

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

2.

Az előterjesztés tárgya:

az Új Büntető Törvénykönyvnek a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekményeket szabályozó XLIII. fejezetének tervezett normaszövege

A GVH észrevételeinek tartalma:

A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekményre vonatkozóan a Tptv.-nek az egyesülési jogról szóló új törvényi szabályokkal kapcsolatos módosított szóhasználatához igazításra vonatkozott a javaslat, valamint a büntethetőséget kizárásáról, enyhítéséről, illetve mellőzéséről rendelkező kapcsolódó szabályok pontosítására. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűncselekmény elnevezése és tényállása szabályozására vonatkozó észrevételek azon alapultak, hogy minőségi követelményeket a jogi szabályozás már nem ír elő. A fogyasztók megtévesztése bűncselekménynél az ennél általánosabb értelmű „vásárló” szóhasználatra vonatkozott a javaslat, valamint a nem definiált tényállási elemek (termékbemutató, különleges árelőny) elhagyására és az áru lényeges tulajdonságainak kiegészítésére.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi c. törvény a Büntető Törvénykönyvről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

részben figyelembe vették (A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekményre vonatkozó észrevételt nem fogadták el. A büntethetőséget kizárásáról, enyhítéséről, illetve mellőzéséről rendelkező kapcsolódó szabályokra vonatkozó módosító javaslatok elfogadásra kerültek. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűncselekmény elnevezése és tényállása szabályozására vonatkozó észrevételeket nem vették figyelembe. A megfelelőség hamis tanúsítása tényállásának szabályozására vonatkozó észrevételt alapjaiban elfogadták. A fogyasztók megtévesztése bűncselekménynél a „vásárló” szóhasználatra vonatkozó javaslatot nem fogadták el, a nem definiált tényállási elemek meghatározására és az áru lényeges tulajdonságainak kiegészítésére ellenben sor került.)

3.

Az előterjesztés tárgya:

a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvény tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH többszöri egyeztetésen is ismertetett álláspontja szerint aggályos a nemzeti tanúsító védjegy kötelezővé tétele. Ennek ellenére – arra az esetre, ha a nemzeti védjegy kötelezővé tétele melletti döntés születne – a megfelelő törvényi garanciák megállapítása érdekében a GVH szöveges javaslatot tett.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

4.

Az előterjesztés tárgya:

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH úgy vélte, hogy bár lehetne a kötött létszámmal szemben egy nyitottabb, liberalizáltabb felszámoló piaci is, ennek eldöntése nem végrehajtási kormányrendelet témája. Így, tudomásul véve a törvényi háttér adta mozgásteret, e keretek között tett észrevételeket a végrehajtási rendelet részleteit illetően. A csődtörvényen alapuló szabályozási konstrukció nem a piacon történő verseny elvén, hanem a szolgáltatási jogot elnyertek közötti piacfelosztáson, más szóval „ellátás-szervezési” elven nyugszik. A végrehajtási rendelet valójában a felszámoló piaca – pályázati eljárással, a piacért történő versengéssel – történő belépés feltételeit, eljárásrendjét határozza meg. Ezért aztán az átláthatósági követelmények teljesítésén túl a szabályozásnak garantálni szükséges – mind minőségben, és mint időben, mind választékban – a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a hitelezők érdekében. A GVH véleménye szerint e rendszerben már az elsődleges pályázat kiírása során megjelenhetnének olyan előnyben részesítési szempontok is, amelyek kezelni lennének képesek az esetleges hiányokból (létszám, szakértelem, földrajzi terület) fakadó problémákat is, átjárást biztosítva a földrajzi területek között. További szabályozási megoldás, ha azokra területekre, ahol a hiányok léte felismerhető, rövid időn belül célzott pályázatokat lehetne kiírni.

Elfogadott jogszabály:

169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet a felszámoló névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

részben figyelembe vették

5.

Az előterjesztés tárgya:

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása, és a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203./1998. (XII. 19.) kormányrendelet, és a széndioxid geológiai tárolásáról szóló kormányrendelet módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH jelezte, hogy a bányászati törvény módosításával bevezetésre kerülő koncessziós díjra vonatkozó új rendelkezések hatálybalépése tekintetében nem egyértelmű az, hogy a már megkötött szerződések esetén is alkalmazásra kerül-e a díj, illetve kiváltja-e az és milyen módon a bányajáradék fizetési kötelezettséget.

Elfogadott jogszabály:

411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A rendeletet nem egészítették ki a felvetésnek megfelelően

6.

Az előterjesztés tárgya:

a lánctartozások visszaszorítását elősegítő intézkedésekről, valamint egyes törvények építésügyi lánctartozások megakadályozásával összefüggő módosításáról

A GVH észrevételeinek tartalma:

Az intézkedéscsomagra vonatkozó tervezet több alkalommal is járt a GVH-ban. Az elképzelések versenykorlátozás szempontjából kényes eleme a rezsióradíjak kötelező minimumának szabályozására vonatkozó felvetés volt. Ezt a GVH ellenezte részben a lehetséges árverseny-korlátozó hatásokra tekintettel, részben azért is, mert meggyőződése szerint a lánctartozás kialakulásának valódi okai elsődlegesen nem az árversenyben keresendőek, hanem más okokra (tőkehiány, korrupció, széttagolt építőipari cégstruktúra, lassú jogérvényesítés) vezethetők vissza. A GVH meglátása szerint még olyankor is lehetnek fizetésteljesítési gondok a kivitelezői láncolatban, amikor – az ajánlattevők közötti gyenge, vagy hiányzó verseny miatt – túlárzott közbeszerzést lehet feltételezni. Határozott álláspontja a GVH-nak, hogy bármilyen árminimum meghatározása – rögzített, de még az ajánlás is – alkalmas a vállalatok közötti árverseny korlátozására. Az árverseny korlátozása pedig – akár közvetlen módon, akár közvetetten valósul is meg – ellenkezik a hatékonyság, a minőség javítására ösztönző verseny lényegével. A GVH szerint mind a beszerzői, mind az ajánlattevői oldalon a megrendelések illetve ajánlatok körültekintőbb előkészítése, s a leendő üzlettársak megismerése, illetve a felelős döntéshozatal mind olyan tényezők, amelyek a tartozások kialakulásának megelőzése érdekében fontosabbak, mint az árverseny kiiktatására tett kísérletek.

A közbeszerzés kiíróinak hiányos piac- és árinformációs ismeretére tekintettel a GVH javaslatot fogalmazott meg az információdeficit szervezett kiküszöbölésére. Álláspontja szerint lehetséges megoldás lenne az, ha például a Közbeszerzési Tanács létrehozna egy olyan – előre meghatározott szempontok szerint kiválasztott tipikus árukra, szolgáltatásokra vonatkozó – adatbázist, amely arra vonatkozó információkat tartalmazna, hogy különféle típusú közbeszerzési munkák esetén a tényleges megvalósítási költségek hogyan alakultak. Fontos azonban – éppen az árkartell megelőzési okok miatt – arra is figyelemmel lenni, hogy ezeknek az információknak a forrása ne az ajánlattevői oldal legyen, hanem például a kiírókat kötelezze a jog az adatszolgáltatásra.

Külön megfontolásra javasolta a GVH a kivitelezői szakmai nyilvántartás mellett egy olyan adatbázis létrehozását, amely a nemfizetőkről, s azok cég- és tulajdonosi hálójáról adhatna ismereteket azoknak a kivitelezésben érdekelt vállalatoknak, amelyek a szerződéskötés előtt keresnek információkat a potenciális partnereik pénzügyi teljesítési megbízhatóságáról. Az ilyen sokszereplős iparágban nagyobb versenykorlátozási veszély nélkül – akár önszabályozási megoldással – is lehetne információkat gyűjteni és szolgáltatni a szerződéskötések előtt a szerződő partnerek kiválasztási kockázatainak csökkentése érdekében.

Elfogadott jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánc tartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról,

109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet az építőipari lánc tartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

Némileg finomítottak a szabályokon: a rezsioradíjak minimumát például ajánlásként adja ki az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, de rendeleti megerősítést kap. A kihirdetett minimális rezsiorádj alatti árakon tett ajánlatot a közbeszerzési szabályok szerinti aránytalanul alacsony árnak kell tekinteni. Ugyancsak aggályos versenykorlátozási szempontból, hogy az építési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni. Amennyiben tehát az ajánlattevő akár a rezsiorádj, akár a normativa tekintetében alacsonyabb értékekkel számol, a közbeszerzések esetén indoklási kötelezettséget keletkeztet a kiíró irányába. Ezzel mind a rezsiorádj, mind az időnormatíva tekintetében állami ajánlás segíti az ajánlattételi oldal résztvevőit a szolgáltatási díjkalkulációk összehangolásában, s teszi kockázatosabbá az árban történő versenyzést, az alacsonyabb szolgáltatási díjak megajánlását.

7.

Az előterjesztés tárgya:

a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A rendelet tervezet a GVH szerint aggályokat vet fel.

A rendelet módosítása elsősorban abból a szempontból lehet problémás, hogy a kedvezményezett részére átadott földgázkészlet értékesítési (kitárolási) ára, illetve a visszatárolásra tervezett földgáz egységára közötti különbség, illetve az ez alapján kalkulálható vállalati többletbevétel – versenytör-

zító – tiltott állami támogatásnak minősülhet, mert a kitárolás és a visszatárolás időbeli eltérése miatt a visszapótlás során figyelembe vett beszerzési árak valószínűsíthetően nagyobbak a korábbi beszerzési átlagáraknál.

A GVH szerint problémás az is, ha a rendelet-módosítás visszamenőleges hatályú rendelkezésekkel kerülne elfogadásra.

A rendelet a magyar-osztrák vezeték (HAG vezeték) kapacitásainak jelentős részét dedikáltan két szereplő (az E.ON Földgáz Trade Zrt. és az MVM Zrt.) részére allokálta, ezzel pedig a versenytárs vállalkozások, illetve az ipari nagyfogyasztók behozatali lehetőségeit korlátozták, amely jelentős hatással lehetett a piaci versenyre.

Elfogadott jogszabály:

15/2012. (III. 14.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

részben figyelembe vették: a hatálybalépés nem lett visszamenőleges

8.

Az előterjesztés tárgya:

új Polgári Törvénykönyv

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH javasolta, hogy a más törvényben eltérő módon meghatározott általános fogalmak meghatározásával kerüljön kiegészítésre a kódex. Felvetette, hogy nem egyértelmű, az üzleti titok fogalma miért tér el a korábbi szabályozástól, miért hiányoznak a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó rendelkezések. A kamatról és a késedelmi kamatról szóló rendelkezésektől igen távol találhatók a vállalkozások közötti késedelmi kamatra irányadó szabályok. A GVH jelezte, hogy ez a széttagolt szabályozás megnehezíti a kis és középvállalkozások számára a rájuk vonatkozó fizetési késedelmi szabályok megismerését, áttekintését. A fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettségről rendelkező szabály elhagyását javasolta a GVH a 2011/83/EU irányelvben foglaltakra tekintettel.

A GVH jelezte, hogy a tervezet elzárkózás szerződéskötéstől gazdasági erőfölénnyel visszaélve rendelkezése című, a hatályos Tptv. 77. § (1) bekezdése g) pontjával rokon, azt kiegészítő tartalmú szabályt tartalmaz azzal a különbséggel, hogy míg a versenyjogi szabályban csupán példálózó jelleggel szerepel a szerződéskötéstől való elzárkózás esetére a Versenytanács szerződéskötésre kötelező döntési lehetősége, addig a Ptk. rendelkezése ebben a tekintetben egyedi jellegű. Felmerül, hogy más formában megvalósuló visszaélések esetén – például ha visszaélés azzal valósul meg, hogy túlzottan magas/alacsony árat határoz meg a jogsértő fél, netán tiltott árukapcsolást vagy más indokolatlan szerződéskötési feltételt támaszt – miért nem tartalmaz hasonló reparációs szabályokat, beavatkozási lehetőségeket a Ptk. a bíróság számára.

A GVH néhány szövegpontosító észrevételt is tett, valamint javasolta, hogy a kódex határozza meg hatálybalépése pontos dátumát.

Elfogadott jogszabály:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A GVH javaslatával egyezően sor került a fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettségről rendelkező szabály elhagyására. Változatlan formában került elfogadásra az elzárkozás szerződés-kötéstől gazdasági erőfölénnyel visszaélve című rendelkezés.

A fogalom meghatározások nem bővültek a GVH javaslatának megfelelően. Nem kerültek be a törvénykönyvbe a közérdekből nyilvános adataira vonatkozó rendelkezések. A kamatról és a késedelmi kamatról szóló rendelkezésektől távol találhatóak a vállalkozások közötti késedelmi kamatra irányadó szabályok.

Néhány szövegpontosító észrevétel, valamint a hatálybalépés időpontjának pontos megjelölésére vonatkozó javaslat elfogadásra került.

9.

Az előterjesztés tárgya:

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló rendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH a versenyszempontok figyelembevételével a szabályozás ismételt átgondolását tartotta indokoltnak. Az elektronikus értékesítési rendszer honlapjára vonatkozóan reklámtilalmi rendelkezések érvényesülnének, amelyekre esetében vizsgálandó, hogy mennyiben vannak összhangban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra (UPC) vonatkozó rendelkezésekkel, tekintettel annak maximális jellegére. Ha a közrendi kivételek közé tartoznak, úgy nem egyértelmű, hogy mely hatóság ellenőrzi betartásukat. A tervezet rendelkezik az auditáló szervezetről, amelyet a finanszírozók választanak ki, az adóhatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet véleményét is ki kell kérni. Ez alapján nem világos, hogy itt egy külön szabályozott auditori tevékenységről van-e szó, s azt milyen jogszabály szabályozza, illetve ezen az auditori piacon is monopolhelyzetű – a hatóságok által jelölt – vállalkozás kérhető-e csak fel. A GVH ellentmondást lát abban, hogy a tervezet alapján a licitáló akár csak egy eljárásban is részt vehet, de a nyilvántartásba történő felvétel egyszeri díja mellett évente kell regisztrációs díjat fizetnie. A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a kizárási szabályok egyes felszámolásra kerülő cég vagyonokat érintően akár licitenként is eltérő eredményt hozhatnak, az összeférhetlenségi, illetve kizárási okokat sem elég regisztrációnként elvégezni (s azt az egyszeri díjban felszámítani), hanem azok gyakoribb költség és ártényező is lehetnek.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

10.

Az közbenjárás tárgya:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatások az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény szabályozza, melynek végrehajtására született a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet

A GVH észrevételeinek tartalma:

a közbenjárás tárgya, hogy a 2012-ben hatályos törvény szerint a kéményekkel kapcsolatos műszaki szakértői és szakvéleményezési tevékenység lehetett volna szabadpiaci szolgáltatás is, ezzel szemben a BM végrehajtási rendelete változatlanul a kéményseprőipari közszolgáltató monopolvállalatok számára tartotta azt fenn

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

visszajelzés nem érkezett

11.

Az előterjesztés tárgya:

a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvénytervezet

A GVH észrevételeinek tartalma:

A vállalkozások versenybeli működését, hatékonyságát, s ezáltal versenyképességét is befolyásolja az, hogy milyen átláthatósága és kiszámíthatósága van annak a jogi, szabályozási környezetnek, amelyben termékeket gyártanak, szolgáltatásokat nyújtanak. A törvénytervezet célja, hogy a termékek piacra történő bevezetése, biztonságának garantálása területén egy olyan keretszabályozást hozzon létre, amely átlátható rendszerbe illeszti az eddigi külön-külön törvényekben, és alacsonyabb szintű szabályokban is megjelent rendelkezéseket, és a folyamat egészét végig gondolva az indokolatlan párhuzamosságokat felszámolja, az ellentmondásokat megszünteti, egyúttal megteremti az összhangot a korábbi szabályozások hatályba lépése óta megszületett újabb uniós jogi rendelkezésekkel is. A GVH (konkrét észrevételekkel alátámasztott) álláspontja szerint a tervezet ezeket a célkitűzéseket nem valósítja meg, ezért átdolgozását javasolja.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

részben figyelembe vették

12.

Az előterjesztés tárgya:

a postai szolgáltatásokról szóló törvény

A GVH észrevételeinek tartalma:

A postai liberalizáció jogszabályi háttérét hivatott megteremteni az új törvény. A GVH a piacnyitás egyes – versenykorlátozó tartalmú – feltételeinek enyhítését, az ex ante ágazati piacfelügyeleti ellenőrzés és az ex post versenyfelügyelet viszonyának adekvátabb elrendezését, az ágazati, a verseny- és a fogyasztóvédelmi hatóságok közötti munkamegosztás és együttműködés kereteinek a pontosabb meghatározását, továbbá egyes árszabályozási és fogyasztóvédelmi rendelkezések pontosítását tartotta szükségesnek. Bizonyos, a más ágazati piacnyítási tapasztalatok alapján várható gondok – különösen a hozzáférés inkumbens általi nehezítése – gyorsabb megoldására alkalmas, hatásosabb ágazati felügyeleti fellépés lehetőségének jogi megalapozását látta indokoltnak.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

részben figyelembe vették

13.

A közbenjárás tárgya:

a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

Olyan előírások találhatók a rendeletben, amelyek a tűzjelző vagy tűzoltó berendezések tekintetében a kivitelezési, karbantartási, javítási, telepítési vagy felülvizsgálati tevékenységet túlzó feltételekhez kötik. E szolgáltatások végzőinek tevékenységi jogait a készülékgyártók diszkrecionális döntésétől teszik függővé (magyar nyelvű ismertető, leírások rendelkezésre állása, a gyártó által előírt eszközökkel és anyagokkal történő rendelkezés stb.), mely előírások a karbantartási piacon is piacfelosztáshoz vezethetnek. Ez a verseny csökkenéshez, s ezáltal áremelkedéshez vezethet a karbantartási és javítási piacokon. Javasoltuk az előírás törlését, vagy legalább a jogkövetkezmények enyhítését az utópiaci engedélyezett karbantartási szolgáltatóknál, ha azért nem tudnak eleget tenni kötelezettségeiknek, mert a gyártók nem adják ki az előírt információkat, s elzárkóznak a szerződéskötéstől.

Elfogadott jogszabály:

24/2012. (V. 8.) BM rendelet a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

14.

Az előterjesztés tárgya:

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH felveti, hogy a külön szabályozott, de saját üzleti kockázatra végzett tevékenységet folytató szakmák, vagy az egyéb üzleti tevékenységeket is folytató gazdálkodó szervezetek – melyek jellemzően mikro-/kisvállalkozói körbe tartozó személyek folytatnak gazdasági tevékenységet, vagy ilyen személyeket egyesítenek – miért nem kezelhetők hasonló elvek alapján, mint a tevékenységüket valamilyen más jogi formában űzők. Indokolt lenne, hogy ezeket a vállalkozásokat (pl. szabadalmi ügyvivői, vagy ügyvédi iroda, a magán-állatorvosi, az egyéni ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, az egyéni közjegyzői vagy az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók, mezőgazdasági őstermelők) a szabályozó ne zárja el a támogatási lehetőségektől csupán azzal, hogy bizonyos szervezeti formákra szűkíti a támogatások igénybevételi lehetőségét.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

15.

Az előterjesztés tárgya:

élelmiszeripar fejlesztésére irányuló kormányzati intézkedések

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy a Hangya-típusú beszerző-termelő-feldolgozó-értékesítő szövetkezetek, vertikális szerveződések – amellet, hogy azokhoz akár hatékonysági előnyök is társulhatnak – kialakítása versenyjogi szempontból problémás lehet, ezért ezen aspektus fokozott figyelmet érdemel. Jelezte, hogy a „nemzeti szempontból fontos élelmiszeripari vállalkozások megmentése” kapcsán tett javaslat a tiltott állami támogatás szabályaiba ütközhet. Emellett az állami támogatás sok esetben ronthat a hatékonyságon, a menedzsment szemléletén, mert gyengíti a piaci ösztönzők erejét. A GVH felvetette, hogy fontos cél lá kellene válnia a beszállítók és kereskedők közötti együttműködés javítása elősegítésének. Felhívta a figyelmet a GVH arra, hogy a jó minőségű hazai termékekre vonatkozó államilag finanszírozott promóció egyes céljaihoz nagyban hasonlít, a nemzeti piacot előnyben részesítő magatartás miatt marasztalta el például az ír államot az Európai Bíróság az ún. BuyIrish ügyben.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

16.

Az előterjesztés tárgya:

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat

A GVH észrevételeinek tartalma:

A tervezett szabályozás verseny szerint fennmarad a területi monopóliumra alapozott közszolgáltatás. Összességében a GVH-nak erős aggályai voltak amiatt, mert a tervezet alapján úgy vélte, hogy az új szabályok a monopolszolgáltatók helyzetét erősítik, hatékonysági kényszert nem garantálnak, a szolgáltatást igénybevevőkre rótt kötelezettségeket pedig mind anyagi, mind végrehajtási szempontból szigorítják, s ezzel a lakosság kiszolgáltatottságát erősítik a monopolszolgáltatókkal szemben. A GVH diszkriminációs szempontból aggályosnak tartotta a területi monopólium határainak egész megyékre olyan módon történő kiterjesztését, hogy egy bizonyos önkormányzat kap szabályozási lehetőséget más önkormányzatok területét érintő viszonyokat illetően is. Ellenezte azt, hogy a közszolgáltatási kizárólagos jogért folyó pályáztatást kivonja a törvény a közbeszerzési jogi szabályok hatálya alól. A GVH a közszolgáltatási kötelezettség alá tartozó szolgáltatások körének szűkítését (például egyes épület és település típusoknál a kötelezés eltörlését, a kéményseprői szakvélemény piacosítását) javasolta. Nem értett egyet azzal sem, hogy a kizárólagos joggal végzett tevékenységek esetén további versenyt korlátozó, költségeket növelő feltételek (pl. minimális időtartam meghatározása, pénzügyi alkalmasság előírása, részletes nyilvántartás vezetés a készülékekről stb.) vannak a tervezetben. Fogyasztóvédelmi szempontból például nem tartotta elfogadhatónak, hogy nem csak az elvégzett szolgáltatásokért lehet díjat kiróni, illetve hogy a díjakat adók módjára behajtandó köztartozássá minősítenék.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

17.

Az előterjesztés tárgya:

Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájáról

A GVH észrevételeinek tartalma:

Az Európai Unió tagjaként a Wekerle tervnek azon céljait aggályosnak tartottuk, amelyek a hazai vállalatok előnyben részesítésére vonatkoznak. A GVH szerint elegendő lenne annak célul tűzése, hogy a magyar vállalatok versenyhátrányainak, alacsony versenyképességének leküzdésében vállalna szerepet az állam.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

a visszamutatott változat szerint figyelembe vették

18.

Az közbenjárás tárgya:

T/6467. számú törvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

A GVH észrevételeinek tartalma:

Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket a GVH által is véleményezett tervezet még nem tartalmazott, a GVH jelezte ezekkel kapcsolatos álláspontját.

Nem csupán a természetes személyek, hanem a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is fogyasztónak minősülnének a törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásában. A GVH általános ellenérve, hogy a jogalkalmazási gyakorlatban igen nehéz egyedi mérlegelést tesz szükségessé annak megállapítása, hogy a vállalkozással szemben eljáró nem természetes személy az adott helyzetben önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében lép-e föl. Az új Polgári Törvénykönyv (időközben elfogadott) tervezete is a fogyasztó fogalmának a természetes személyekre szűkítése mellett foglal állást. A fogyasztóvédelmi rendelkezések pedig számos ponton szorosan érintkeznek a polgári joggal. Mind a Ptk. a hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezések alapvetően arra építenek, hogy a piaci forgalomban részt vevő szervezetektől e jellegük, vagy gazdasági forgalomban való tudatos részvételük okán is magasabb tudatosság várható el. A kisvállalkozások fokozottabb védelme a gazdasági viszonyokban – ott, ahol valóban szükséges – e módosítás nélkül is elérhető (tájékoztatási lehetőségek, kiadványok, célzott támogatások). A GVH hiányolja, hogy a tervezett átfogó koncepcionális változtatás kapcsán nem készült hatásvizsgálat például a hatósági munkateher vagy a békeltető testületi ügyteher várható megnövekedéséről és ennek finanszírozási lehetőségeiről.

A GVH a következményeket is ismertetve rámutat, hogy a fogyasztó fogalmának kiszélesítése a következő jogszabályi rendelkezések alkalmazását terjesztené ki egy tágabb személyi körre: árfeltűntetés, csomagolás, fogyasztói oktatás, panaszkezelés, békeltető testületi eljárás, közérdekű keresetindítás a fogyasztóvédelmi hatóság és a fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek által, fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek tevékenysége, az Fgytv. 55. § (1) bekezdés c)-e) pontja alapján kiadott szerződési jogi tárgyú kormányrendeletek, a fogyasztóvédelmi hatóság által

jogszabályi rendelkezésnél fogva alkalmazott európai uniós jogi aktusok, a fogyasztóvédelmi hatóság által kikényszerített uniós jogi rendelkezések, a fogyasztóvédelmi hatóság mint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló alapján hatáskörrel rendelkező hatóság által kikényszerített ágazati jogszabályi rendelkezések.

A közérdekű igényérvényesítésre, illetve a közérdekű keresetindításra vonatkozó rendelkezésekkel (amelyek nem kerültek a GVH-nak visszamutatásra) kapcsolatban a GVH nem ért egyet az ügyész fellépési lehetőségével, mivel nincsenek fogyasztóvédelmi hatáskörei, valamint a fogyasztóvédelmi hatóságra vonatkozó szabályozás mellett az indokolatlan. Zavaró továbbá az egyesületek igényérvényesítési lehetőségének megkettőzött szabályozása. Emellett a törvényjavaslat nem rendelkezik arról, hogy az Fgytv. 38. § (9) bekezdése és 39. § (2) bekezdése szerinti feljogosított szervezetek minden esetben perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezzenek.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi LV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A fogyasztóra vonatkozó észrevételt részben elfogadták: a fogyasztó fogalma a természetes személyekre korlátozódik, de a békéltető testületekre vonatkozó szabályozás alkalmazása során bővebb. A közérdekű igényérvényesítésre, illetve a közérdekű keresetindításra vonatkozó javaslatokat nem fogadták el.

19.

Az előterjesztés tárgya:

egyes közlekedési tárgyú törvények módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH arra hívta fel a figyelmet, hogy az útdíjak meghatározása tekintetében nincs egyértelműen elrendezve a koncessziós jog, a versenyjog és az ágazati szabályozás viszonya. Ez pedig jogalkalmazási bizonytalansághoz vezet. Javasolta a koncessziós társaság útdíjszedésére vonatkozó szabály pontosítását.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CXIX. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

20.

Az előterjesztés tárgya:

az autóbuzos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, a közúti személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy a belföldi menetrend szerinti autóbuzos személyszállítás vonatkozásában teljes egészében nem kerül majd alkalmazásra számos fontos fogyasztóvédelmi tartalmú rendelkezés, egyetlen belföldi járaton sem lesz fokozott utas-védelem még négy évig mindazon

körben, ahol az uniós rendelet azt lehetővé teszi. Az uniós rendelet szerint a mentesítési lehetőségek időben korlátozottak: a rendelet alkalmazásától számított – egyszer meghosszabbítható, illetve megújítható – négyéves időtartamra szólnak, így kérdéses az is, mennyire célszerű ezt a mentesítést jogszabályban rögzíteni. A GVH megfontolásra javasolja – elsősorban azért, hogy az ágazatot érintő alkalmazkodási költségek ne egy időpontban sújtsák a szolgáltatókat – annak megfontolását, hogy a fogyasztóvédelmi rendelkezések bevezetésében nagyobb fokozatosság valósuljon meg. A tervezet az utasok tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, anélkül azonban, hogy ehhez ellenőrzési, kikényszerítési mechanizmust, illetve a teljesítés elmulasztásához jogkövetkezményt rendelne. A tervezet panaszkezelésre vonatkozó rendelkezései tekintetében a kikényszerítést javasolja a GVH a fogyasztóvédelmi hatósághoz utalni. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához, a hatóságok uniós szintű együttműködésében való részvételhez számos követelmény teljesítése szükséges. Ki kell jelölni és be kell jelenteni az Európai Bizottságnak azt a tagállami hatóságot, amely ellátja a rendelet végrehajtását.

Elfogadott jogszabály:

213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

212/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A javaslatokat nem fogadták el, az észrevételeket nem vették figyelembe.

21.

Az előterjesztés tárgya:

építész- és mérnöki szolgáltatások tartalmának és díjazásának szabályozása

A GVH észrevételeinek tartalma:

Az építészeti és mérnöki tervezési díjak tekintetében az érintett kamarák a hatósági árszabályozás bevezetését javasolták olyan módon, hogy a kormány határozza meg a szolgáltatások minimális és maximális díjtételeit. Indokaiban arra hivatkozott, hogy az intenzív verseny hatására irreálisan alacsony árak alakultak ki, ami a szolgáltatások minőségének romlásához vezet.

A GVH nem értett egyet az árszabályozás bevezetésével tekintettel arra, hogy olyan piacról van szó, ahol az árak legfőbb szabályozója a piaci verseny. Az árak alacsony szintje olyan esetben, amikor a kereslet érdemben visszaesik összefüggésben az építőipari megrendelések, illetve a beruházások csökkenésével, természetes piaci reakciónak tekintendő. Az államnak nem lehet feladata az, hogy a tervezési díjak minimumának meghatározásával megakadályozni a piaci szelekciót. Emellett a minőség garantálását ezzel az eszközzel nem tartotta megvalósíthatónak, ezért e vonatkozásban célzottabb beavatkozásokat javasolt.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CLVII. törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A kormány – a GVH véleményére is tekintettel – nem támogatta a törvényi felhatalmazásra vonatkozó indítvány elfogadását, de 2013. július 1-i hatálybalépési idővel az Országgyűlés megszavazta azt. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánc tartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény elfogadásával módosításra került a még hatályba nem lépett szabályozás. Az új rendelkezés alapján a Kormány arra kapott felhatalmazást, hogy az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körét, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmát állapítsa meg rendeletben.

22.

Az előterjesztés tárgya:

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása (kgfb) tekintetében az ügyfelek, ha túl magas biztosítási díjakkal találkoznak, nem választhatják azt, hogy nem kötnek szerződést. Ezért a rugalmatlabb kereslet miatt, az árverseny kikényszerítése érdekében kerültek bevezetésre olyan szabályok, amelyek intenzív árversenyt hoztak az elmúlt évtizedben a kgfb piacon. A kgfb szabályozás törvényi szintre emelésekor – az év végi biztosítóváltási szabály megszűntekor – került bevezetésre a GVH javaslatára az a szabály, amely az év végén meghatározott szerződéskötési feltételek éves fenntartását írta elő. Ennek fő indoka az volt, hogy a biztosítók közötti intenzív verseny időszakában kialakult szerződéskötési feltételek, ezen belül is az alacsonyabb díjak hatása év közben is fennmaradjon, s ne alakulhasson ki olyan árdiszkrimináció, amelynek hatására az év végi intenzív verseny időszakában biztosítót váltók lényegesen alacsonyabb árakkal tudnak szerződést kötni, miközben az év közben szerződést kötők várhatóan majd magasabb árakkal szembesülhetnek. A tervezet e rendelkezés eltörlésére tett javaslatot.

A GVH a szabály fenntartását tartotta indokoltnak tekintettel arra, hogy annak eltörlése várhatóan csökkenti a biztosítók közötti árverseny intenzitását, s valószínűsíthető volt, hogy a piaci szereplők árdiszkriminációs politikákat fognak alkalmazni, megkülönböztetve az év végi biztosítóváltókat az év közbeni ügyfelektől, ez utóbbiak hátrányára.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CLI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

23.

Az előterjesztés tárgya:

a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvény

A GVH észrevételeinek tartalma:

A korábbi agrárrendtartási szabályozást váltotta fel az új szabályozás. A szabályozás lényege, hogy az egyes termékpályákon a vertikum szereplői közötti szakmaközi szerveződés, illetve jogszerű magatartás koordináció kereteit határozza meg a törvény. Az agrárpiaci szabályozás és a versenyszabályozás viszonyában az ágazati szabályozás elsőbbséget élvez ugyan, de ennek az a feltétele, hogy

a piaci szereplők közötti megállapodásoknak, döntéseknek ki kell elégíteniük azokat a speciális feltételeket, amelyeket az ágazati szabályozás meghatároz, egyúttal azonban nem valósíthatnak meg tiltott versenykorlátozást (pl. árörögzítést, piacfelosztást) sem.

A GVH hiányolta azt, hogy a magyar szabályozás – szemben az uniós joggal – nem határozza meg azokat az agrárpolitikai célokat, amelyek segítik a két jogterület közötti jogalkalmazás során a hatály- és jogalkalmazói hatáskör egyértelmű szétválasztását. Ugyancsak nehezítette, hogy a miniszter eljárására vonatkozó szabályozás hiányzik.

A GVH javasolta az agrárminiszter és a GVH közötti együttműködés szabályainak pontosítását, továbbá számos egyéb részletes észrevételt tett a törvény egyes rendelkezéseihez különösen azokhoz, amelyek a tiltott versenykorlátozás aspektusából a versenyjoggal való ütközés lehetősége fennáll.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A GVH észrevételeit túlnyomórészt figyelembe vették.

24.

A megkeresés tárgya:

a hulladékról szóló törvényjavaslat versenyjogot és belső piaci szolgáltatások jogát érintő rendelkezései

A GVH észrevételeinek tartalma:

A hulladékpiac újraszabályozása kapcsán a GVH szerint közvetlen versenyjogi érintettség nincs, hiszen azonos szintű jogforrásokról van szó. A vonatkozó uniós közösségi jog egyes (például belső piaci szolgáltatásokról, az állami támogatásokról, a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, az állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra történő alkalmazásáról szóló) rendelkezéseinek megfontolására, azok alkalmazására hívta fel még a GVH a figyelmet az ágazati törvény egyes rendelkezéseinek uniós jogi megfeleltetése érdekében.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

25.

Az előterjesztés tárgya:

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

Versenyyellenes beavatkozásnak tartja a GVH, hogy a háziorvosi működtetési jog, s ezzel működési engedély nem adható ki olyan háziorvosoknak, amelyeknek nincs ellátási kötelezettsége

Elfogadott jogszabály:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről, 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe, s bár a 2012. január 1-jét követően területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatásra nem adható ki működési engedély, ez alól vannak kivételek (működési engedély adható a hajléktalanok ellátása esetén, a rendvédelmi szerveknél és a NAV-nál).

26.

Az előterjesztés tárgya:

a közszolgálati továbbképzésről szóló kormányrendelet

A GVH észrevételeinek tartalma:

1. GVH, mint érintett közigazgatási szerv kifogásolta, hogy a tervezett szabályozás alapján a közigazgatási szerveknek normatív hozzájárulást kellene fizetniük úgy, hogy ez nem az általuk foglalkoztattak által ténylegesen igénybe vett képzések után járna, a közigazgatási szerveket terhelő közteherként viselkedne. Ha a szakmai továbbképzések költségeit a képzési hozzájárulás nem fedezi, azokat az érintett közigazgatási szervezeteknek kell finanszírozniuk, adott esetben közbeszerezniük. Jelezte a GVH, hogy nem világos, hogy milyen célt szolgálnak a tervezet mellékletében foglalt pénzügyi feltételek. Kérdés, hogy ezek a tételek mi alapján kerültek megállapításra, egy részletes piacelemzés nélkül kockázatos ilyen számokat rögzíteni (a verseny ellen hathatnak, vagy alacsonyabb minőségi színvonalhoz vezethetnek). A belső képzés csak olyan esetben lenne folytatható, ha a képzés tartalma nincs átfedésben valamely a programjegyzékben már szereplő minősített továbbképzési programmal. E szabály elzárhatja az adott közigazgatási szervet attól, hogy a saját igényeinek legjobban megfelelő képzést maga szervezzen vagy vegyen igénybe. A belső képzések esetében – de a minősített képzések esetén sem – rendezi a tervezet, hogy az egyes képzésekkel szerezhető pontok száma milyen elvek alapján kerülne meghatározásra. A GVH jelzi, hogy a tervezet nem ismeri el továbbképzésként a szakmai konferenciákon való részvételt, előadás tartását vagy tanulmány írását, továbbá a külföldi szakmai képzéseket, továbbképzéseket, nem szól a nyelvi képzésekről. A teljesítményértékelésre vonatkozó szabályozás hiányában nem tartjuk a tervezetet véglegesszerűnek. A GVH javasolja, hogy a GVH-ra – illetve adott esetben más speciális feladatot ellátó és/vagy nem a Kormány alá rendelt szervekre a tervezett szabályozást ne kelljen alkalmazni, vagy a szakmai képzéseket teljes egészében a belső képzésekre előírt bejelentési rendszer alapján a szerv vezetőjének döntése alá rendelten lehessen alkalmazni.

2. Az észrevételek másik csoportja az adott piaci tevékenységeket érinti szabályokra vonatkozik. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a minősítési eljárás egyfajta újabb engedélyezési rendszert vezet be és nem veszi figyelembe a belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelvet. Aggályos, hogy a minősítés kritériumrendszerét nem jogszabály, hanem a személyügyi központ állapítaná meg, a minőségirányítási szabályzatot a miniszter adná ki, de nem jogszabályban – ez utóbbinak a funkciója is kérdéses. Felveti a GVH, hogy, hogy miért nem lehetséges az ilyen típusú szakmai továbbképzéseknek az OKJ-ban való szabályozása, mely esetben a vonatkozó szabályrendszer sok e körben jelzett problémát kezelni tudna, miközben az ágazati miniszternek megvan a speciális szabályozásra a lehetősége.

Elfogadott jogszabály:

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A javaslatokat nem fogadták el.

27.

Az előterjesztés tárgya:

mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH szerint a mellékvizórak hitelesítése túlbürokratizált, ami tetemes többletköltséget okoz a lakosságnak. Ezért az erre vonatkozó szabályozás szélesebb körű – a hitelesítési időtartam növelésén túlmutató – deregulációját tartotta indokoltnak tekintettel arra is, hogy a társasházak a fő- és mellékórák mérési eltéréseiből származó vízdíjkülönbözet megfizetésére kötelesek a szolgáltató felé. Emiatt a közösség viseli a mérési eltérés kockázatát, így hitelesítésről, a mérési eltérések kezeléséről szóló döntést is a társasházi közösségre lehetne bízni. A rendszer tehát működhetne ugyanúgy, mint a költségmegosztó mellékmérők esetén, ahol jelenleg gyakorlatilag nincsen hitelesítési kötelezettség.

Ugyancsak aggályosnak tartotta a GVH, hogy a szolgáltató számára biztosít a jogszabály kizárólagos jogot azzal, hogy az ilyen órák üzembe helyezéséről, valamint a bélyegzéssel és zárral való ellátásról a vízszolgáltatónak kell gondoskodnia. S bár e tevékenységet a vízszolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozó is elvégezheti, ez változatlanul azt jelenti, hogy nem a fogyasztó választ szolgáltatót, hanem a vízszolgáltató vállalkozás, miközben a lakosság viseli annak költségét. Ilyen, a jogszabály által biztosított monopolhelyzet esetén a visszaélések ellen megelőző szabályokra lenne szükség.

Elfogadott jogszabály:

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

28.

Az előterjesztés tárgya:

kormányprogram a képesítési követelmények ésszerű csökkentésére

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH egyetért a képesítési követelmények deregulációs célú felülvizsgálatával, s a felülvizsgálati szempontokra adott további javaslatokat.

Elfogadott jogszabály:

1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

figyelembe vették, a GVH képviselője részt vett a kormányhatározat végrehajtására szervezett munkacsoportban

29.

Az előterjesztés tárgya:

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló kormányrendelet

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH fontosnak tartotta, hogy a kormányrendeletből egyértelműen kiderüljön az, hogy a fogyasztónak mikor van választási szabadsága a közszolgáltató és más vállalkozások között, illetve mely munkák azok, amelyek elvégzését tartalmazza a kötelező közszolgáltatásért fizetendő díjtétel. A GVH el szeretné kerülni azt, hogy az önkormányzatok olyan tevékenységre is hatósági árakat szabhassanak meg, amelyek nem tartoznak a kizárólagos joggal végzett monopoltevékenységek körébe, kivonva ezzel a versenyjog hatálya alól egyes versenypiaci kéményseprési szolgáltatásokat. A kormányrendelet tartalmával, különösen annak díjszabályozásra vonatkozó részeivel az árszabályozás közgazdasági megalapozottságának hiányában a GVH nem értett egyet.

Elfogadott jogszabály:

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

30.

Az előterjesztés tárgya:

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló egyes jogszabályok módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH elsősorban a temetkezési törvénynek a jellemzően monopoltevékenységként végzett temető-üzemeltetés és a versenypiaci jellegű temetkezési szolgáltatási tevékenységek szétválasztását, az üzemeltetők kizárólagos tevékenységének a kiterjesztését, illetve a szolgáltatók piacralépési feltételeinek szigorítását célzó rendelkezéseit érintően fogalmazott meg kifogásokat, tett javaslatokat. A GVH tapasztalatai szerint inkább a vertikális szintek (üzemeltetés, temetkezési szolgáltatások) közötti vertikális szeparációt, az egy vállalaton belül végezhető tevékenységek elkülönítését lenne indokolt szigorúbbá tenni, s a monopolszolgáltatók versenysemlegesebb viselkedését erősíteni, hogy tisztább versenykörülmények alakulhassanak ki. További feltétele lenne a hatásosabb versenykörülmények kialakulásának, ha a szolgáltatók működési feltételeit nem újabb adminisztratív előírások nehezítenék, hanem a megrendelőik irányába való tájékoztatásra, szerződéskötési körülményekre alkotnánk jobb szabályokat. Például az irodanyitás nehezítésére, és a minimális létszámra vonatkozó előírások helyett a GVH szerint az információszolgáltatásra (internetes hirdetések szolgáltatási és árlistái) kellene pontosabb előírások, hogy a döntést megelőző tájékozódás könnyebbé és gyorsabbá válhasson, s ne csupán közvetlen megkereséssel lehessen a szolgáltatásokról és árakról információt szerezni.

A halottvizsgálati szakértői tevékenység tervezett szabályai tekintetében az új rendszer közgazdasági megalapozottsága, a kalkulációk alátámasztottsága tekintetében fogalmazott meg aggályokat a hivatal.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

31.

Az előterjesztés tárgya:

az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárás

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előkészítése során jelezte, hogy bizonyos új megoldások (pl. árszabályozás) esetén nem látja végiggondoltnak az új rendszer egyes elemeit. Felhívja ezért a figyelmet arra, hogy éppen a piac(monopol)felügyeleti funkció tartalma illetve a piac- és versenyfelügyeleti funkciók elhatárolása teljesen bizonytalan maradt, ezt indokolt lenne a kormányrendeleti szinten elrendezni. A rendelet hatálya a tervezet szerint közlekedésszervezőre (szolgáltató) és a közlekedési hatóságra terjed ki. Ez szűk meghatározást jelent, nincs összhangban a törvényi fogalomhasználattal. Pontosabban kellene meghatározni azt, hogy kiket ellenőrizhet, s mely tevékenységek tekintetében a piacfelügyeleti hatóság. A piacfelügyeleti tevékenység tartalmának meghatározása során több fontos ellenőrzési terület hiányzik. A GVH javaslata szerint a felsorolást példálózóvá kellene tenni, vagy néhány ágazati monopolfelügyeleti feladatkörrel ki kellene egészíteni. A GVH jelezte, hogy a tervezetben szükséges a közlekedési hatóságnak a személyszállítási szolgáltatási piac működésével kapcsolatos jogszabályok betartása ellenőrzésére vonatkozó hatáskörét konkretizálni, különös tekintettel arra, hogy az miként határolható el a GVH feladat- és hatáskörétől. Szükséges lenne továbbá, hogy a kormányrendelet a közlekedési hatóságra nézve szabályokat tartalmazzon a GVH-val való együttműködésre vonatkozóan.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (75.§)

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

Részben figyelembe vették olyan módon, hogy az személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó részében a törvényi háttér bizonyos korrekciójára sor került, bár végrehajtási rendelet kiadására nem.

32.

Az előterjesztés tárgya:

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló kormányrendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A végrehajtási rendelet számos olyan szabályt tartalmaz, amely a GVH álláspontja szerint sem célszerűségi, sem okszerűségi szempontok alapján nem tekinthető megalapozottnak. Sok elemében a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedő, fölösleges lakossági kiadásokat generáló szabályozás vélelmezhető (pl. a kéményseprés keretében külön díj felszámítása mellett ellenőrizni kell azt, hogy a gázkészülék ellenőrzést a gázszerelő elvégezte-e), miközben más tekintetben alulszabályozás érhető tetten. A GVH álláspontja szerint ahhoz például, hogy a központi hatósági árszabályozás valós információkon alapulhasson, indokolt lenne adatszolgáltatási kötelezettséget statuálni, mert enélkül erős a veszélye az árszabályozások teljes megalapozatlanságának, s az ebből fakadó szabályozási kudarcnak. Ez pedig azzal a veszéllyel jár, hogy vagy extraprofit képződésére ad lehetőséget, vagy az indokolt valós költségekre sem nyújt fedezetet, s ez utóbbi esetben nagy a veszélye annak, hogy a szolgáltatási tevékenység csökkentett minőségben, illetve csupán papíron kerül elvégzésre.

Elfogadott jogszabály:

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

33.

A közbenjárás tárgya:

a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvény módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH 2012 augusztusában eljárást indított a dinnye fogyasztói ára minimumának meghatározását érintő árkartell miatt több vállalkozás és szakmai szövetség ellen. Az eljárás megindítását követően egyéni képviselői indítványként olyan törvénymódosítási javaslat került a parlament elé, amely – visszamenőleges hatállyal – az élelmiszer ágazatban szerveződő egyes kartelleket kivon a versenyjog hatálya alól, felmentést adva az abban résztvevő szervezeteknek.

A GVH a benyújtó képviselőhöz, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága elnökéhez, illetve a vidékfejlesztési miniszterhez eljuttatott levelében egyet nem értését fejezte ki a törvényjavaslattal kapcsolatosan.

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CLXXVI. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

Nem vették figyelembe

34.

Az előterjesztés tárgya:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény tervezetéről, valamint az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi ... törvénnyel összefüggő módosításáról szóló Korm. rendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) keretjelleggel javasolja szabályozni a kérelmezhető hatósági ellenőrzés jogintézményét, teret nyitva a fokozatos ágazati jogalkotásnak és annak, hogy konkrét ügyfajta kapcsán tisztázódhassanak az új jogintézmény sikeres működéséhez tartozó további részletszabályok. Ha pedig ezt a KIM nem támogatja, kéri, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 44. § (1) bekezdésében a Ket. 88/A. §-ának alkalmazását a tervezet zárja ki, mivel a GVH eljárásainak sajátos jellege miatt a legtöbb esetben nem tartjuk alkalmazhatónak ilyen típusú megoldás alkalmazását. Megjegyzi még, hogy a rendelkezés kapcsán szükséges figyelembe venni az ezzel járó költségeket (amelyeket az általános illeték és az eljárási költség nem fedez), illetve az ilyen ellenőrzéseknek az ellenőrzési tervben tervezettekkel lehetségesen ellentétes hatását. (Számos egyéb érdemi javaslatot és technikai pontosítást tartalmaz a GVH észrevétele.)

Elfogadott jogszabály:

2012. évi CCX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

A GVH fő észrevételét elfogadták (és néhány pontosító javaslatot is.)

35.

Az előterjesztés tárgya:

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A tervezett kormányrendelet szabályozná a taxizás feltételeit, valamint a díj ellenében végzett egyéb (pl. szállodák által nyújtott) személygépkocsis személyszállításokat.

A GVH észrevételeinek célja, hogy olyan keretszabályozás szülessen, amely egyszerű és átlátható rendszerben biztosítja a taxisok, a taxik, és a fuvarszervező vállalkozások működését, nem támaszt felesleges, vagy túlzott belépési korlátokat, egyúttal fenntartja a piaci versenyt. A tervezetben ezért a hivatal azokat a szabályokat kifogásolta, amelyek a települések közötti szeparációt erősítenék, érdemi indok nélkül emelnék a taxizásban érdekelt, jellemzően mikro- és kisvállalkozások belépési és működési költségeit, s korlátlan lehetőséget biztosítanának a helyi önkormányzatok esetleges további versenyellenes beavatkozásai számára. A GVH olyan megoldásokat pártol, amelyek lehetővé teszik a kínálat rugalmas alkalmazkodását az egyes megrendelői rétegek eltérő igényeihez, utat nyitva a piac bővülése elé, ugyanakkor a bizonyos vásárlói csoportokat (különösen helyismerettel nem rendelkezők) fokozottan érintő fogyasztóvédelmi problémákat célzottabb, a fogyasztói tájékozódást segítő beavatkozásokkal javasol megoldani.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

36.

Az előterjesztés tárgya:

behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény, valamint ezzel összefüggésben a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló tervezet

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH a versenysemlegesség garantálása érdekében az átlagos napi nettó behozatal 90 napi mennyiségét meghaladó készlet értékesítési eljárása bővebb – akár rendeleti szintű – szabályozásának szükségességét vetette fel, mert önmagában nem látta a garanciát abban, ha a szabályozás csupán annyit mond ki, hogy az értékesítés nem zavarhatja meg a piac működését, illetve azt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség az értékesítést honlapján meghirdeti.

Elfogadott jogszabály:

2013. évi XXIII. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

a törvényszöveg nem változott, ám a témakört érintő végrehajtási rendelet még nem született

37.

Az előterjesztés tárgya:

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételeken szállítható küldeményekről, valamint az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló rendeletek tervezetei

A GVH észrevételeinek tartalma:

A tervezet szerint a postai szolgáltató az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásaiból származó nettó árbevétele legfeljebb 10 százalékának – az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlára történő – befizetésére kötelezhető. Ezt a határértéket – különösen a piacnyitás nehézségeire, kockázataira tekintettel – a GVH magasnak tartotta. A maximum fizetési kötelezettségnek – az árbevételhez képest – ilyen magas szinten történő meghatározása a szolgáltatók belépési ösztönzőttségét lényegesen csökkentheti, tekintettel arra, hogy erősen megkérdőjelezi azt, hogy a belépő szereplők a belépéssel kapcsolatos befektetés kockázatával arányban álló hozam alapján adódó ésszerű, tisztességes nyereséghez hozzá tudnak-e jutni.

Elfogadott jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételeken szállítható küldeményekről

336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

38.

Az előterjesztés tárgya:

A felnőttképzésről szóló törvény

A GVH észrevételeinek tartalma:

A felnőttképzés rendszerébe az állam generálisan jelenleg két módon avatkozik be. Egyrészt adóztatja a vállalatokat (szakképzési hozzájárulás). Ezzel szűkíti azokat a forrásokat, amelyeket a vállalatok maguk is – a tapasztalatok szerint az államnál nagyobb hatékonysággal – a munkatársaik betanítására, továbbképzésére fordítanak. Másrészt állami támogatásokkal torzítja a piacot, hiszen – különösen a felnőttképzések támogatása – megváltoztatja, növeli a kínálatot. Ezzel az állam maga is hozzájárul ahhoz, hogy sok esetben a kínálat vezérelte helyzet alakul ki, nem pedig a tényleges keresletre reagáló. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy végül a támogató állam rossz hatékonysággal költi el a rendelkezésre álló forrásokat, nem ellenőrzi, kényszeríti ki azok jó hasznosulását, fokozódnak a minőségi problémák. A GVH szerint, ha az állami beavatkozások túl széles körre terjednek ki, az elaprózza a kikényszerítési erőforrásokat, s a beavatkozás társadalmi költsége nagyobb lesz, mint annak haszna. Ebből következően fontosnak tartotta, hogy a törvényi szabályozás csak azokra a piacokra terjedjen ki, ahol érdemi ok van arra, hogy az állam felügyelje a felnőttképzés folytatását, de ne avatkozzon be ott ahol ilyen indok nem áll fenn (pl. nem támogatott nyelvi képzések).

A GVH észrevételeket tett még a felnőttképzési törvény hatályát érintően különösen a külön jogszabályok alapján kötelező (ún. hatósági) képzéseket érintő szabályozások eltérései, az ott tapasztalható anomáliák okán. A GVH szerint célszerű lenne a felnőttképzésről szóló törvényben olyan, az e tevékenységekre kiterjedő általános keretszabályok megalkotása, amelyek az felnőttképzési tartalmú akkreditálások átláthatóságát, transzparenciáját, függetlenségét, versenysemlegességét garantálják tekintettel arra, hogy e tevékenységek tartalmilag – uniós jogi terminológiával – állami intézkedéseknek tekinthetők (pl. általános összeférhetetlenségi szabályokkal garantálja azt, hogy a képzések minősítését, elismerését végző szervezetek maguk ne lehessenek képzést szervezők, nyújtók is). Ez azért fontos, mert a tevékenységek állami jellege miatt a vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályokat a kamarák, vagy más feljogosított, kijelölt szervezetek e tevékenysége tekintetében gyakorlatilag nem lehet alkalmazni, ugyanakkor az akkreditálásért folyamodók jellemzően semmilyen jogorvoslati joggal nem rendelkeznek a potenciális versenysemlegességet sértő, átláthatatlan akkreditálási gyakorlatok – előre nem megismerhető mérlegelési szempontok, vitatható döntések – ellen.

Kifejtette azzal kapcsolatos kételyeit is, hogy a minőségbiztosítás olyan átalakítása, amelynek egyik lényeges eleme a felnőttképzések akkreditációs rendszerét felváltó hatósági engedélyezés, vajon alkalmas-e a kitűzött cél elérésére. E témakörben a tervezett átalakítást az uniós szolgáltatási irányelvvel való összhang tekintetében is aggályosnak tartotta. Az akkreditációs rendszerek tartalmilag, piacralépési korlátként való működésük szempontjából alig térnek el az engedélyezési rendszerektől, még ha jogi megoldásuk más is. A valódi kérdésnek azt tartja a GVH, hogy azoknak a kiegészítő intézkedéseknek (bizonyos képzési programok „szabványosítása”, szakértői ellenőrzés az engedélyezéskor és a működés során, minőségi indikátor rendszer, pályakövetés stb.) tényleges működésére sor kerül-e, s azok valós minőségjavítást lesznek-e képesek nyújtani, vagy csupán többletköltséget fognak generálni nagyobb haszon nélkül. Egy – nem túl magas költséggel járó – jobb eredmény eléréséhez a GVH szerint elengedhetetlen az ezt érintő állami beavatkozások minőségének, célzottságának, illetve magának a jogalkalmazás hatékonyságának a javítása is.

A koncepcionális, általános észrevételeken túl számos további részletes észrevételt is tett a tervezet-höz.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

39.

Az előterjesztés tárgya:

a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló miniszteri rendeletről, valamint az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló miniszteri rendelet

A GVH észrevételeinek tartalma:

A piaci és a monopóliumként fennmaradó szolgáltatások közötti tiltott keresztf finanszírozás elkerülése érdekében a GVH szerint nem elegendő csupán a postai direktívák és a magyar jog szerinti értelemben vett egyetemes postai szolgáltatások és az egyéb piaci szolgáltatások közötti bevétel és költség elkülönítés megoldása. Az elkülönítést a monopóliumként – ideértve például az egyetemes szol-

gáltatásokon túl egyes külön szabályokban foglalt (pl. nemzetközi postautalványokat és csekket érintő) kötelezések alapján – kizárólagos jelleggel nyújtott szolgáltatások és a versenypiaci szolgáltatások között kellene megoldani.

Elfogadott jogszabály:

69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

nem vették figyelembe

40.

Az előterjesztés tárgya:

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló törvény

A GVH észrevételeinek tartalma:

A törvénytervezet szerinti szabályozási modellben egyes tevékenységek ellátását kizárólagos jogok biztosításával oldja meg a jogalkotó, mások piaci alapon működnének. A monopolszolgáltatók tekintetében vetette fel a GVH a pontosabb szabályozások hiányát, továbbá a monopolfelügyeleti funkció intézményi megoldásának hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

Elfogadott jogszabály:

-

A LGVH észrevételeinek figyelembevétele:

-

41.

Az előterjesztés tárgya:

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

A GVH észrevételeinek tartalma:

A GVH a tevékenységi engedélyezés feltételeként előírt tárgyi apportra (ingatlanok minimális értéke, illetve azok értékebecslésére) vonatkozó követelmények felülvizsgálatát, rugalmasabbá tételét tartaná indokoltnak.

Elfogadott jogszabály:

-

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

Az előterjesztői visszajelzés szerint nem fogják felülvizsgálni a tárgyi apportra vonatkozó előírásokat.

Az előterjesztés tárgya:

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet tervezete

A GVH észrevételeinek tartalma:

A szerviztevékenységre vonatkozóan el kell kerülni azokat az előírásokat, amelyek nehezítik a gyártótól, forgalmazótól független szervizek működését.

Az állami kötelezés versenytorzítóan hat a piacra, mert mesterségesen generál nagy volumenű és rugalmatlan keresletet egyes pénztárgépek iránt; a felkészülési idő elégtelen, annak hiánya várhatóan még inkább emeli az árakat, mert a kezdeti időszakban várhatóan kevés lesz a típus- és forgalmazási engedéllyel rendelkezők száma; Kifogásolta a GVH a szervizengedélyek, műszerési igazolványok és plombanyomók érvénytelenné nyilvánítását is.

Elfogadott jogszabály:

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

A GVH észrevételeinek figyelembevétele:

Részben figyelembe vették.

A szerviztevékenységre vonatkozó szabályozás a hatályos szabályozásnál versenybarátabb lett. Az átállásra biztosított felkészülési idő azonban összességében a GVH szerint elégtelennek tekinthető. A különféle új engedélyek beszerzésének, illetve az új típusú feladatokra való felkészülés várható időigénye valószínűtlenné teszi azt, hogy a pénztárgépcseré a megadott időben végrehajtható legyen.

3. SZ. MELLÉKLET – TÁBLÁZATOK

1. A 2012. évi eljárások összefoglaló adatai

1.1. Panaszok és bejelentések

Megnevezés	Bejelentések száma	Panaszok száma	Összesen
Bejelentések és panaszok száma	183	2130	2313
Elintézett bejelentések és panaszok száma			
ebből:	152	1864	2016
Elutasított	115	1657	1772
Versenyfelügyeleti eljárás alapjául szolgált	37	207	244
szóbeli (személyes és telefonos) megkeresések száma			4241

1.2. Versenyfelügyeleti eljárások

A befejezett ügyek száma	102
Ebből:	
A Versenytanács határozatával lezárva	83
A Versenytanács egyéb végzésével lezárva	7
A vizsgálati szakaszban végzéssel lezárva	12

2. Bírságok¹

A Versenytanács által jogsértés megállapításával bírsággal zárt esetek 2012-ben

Megnevezés	Összes bírság		Végrehajtható ²		Befizetve ³		Hátralék	
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat	45	533.792,6	37	455.602,8	20	270.963	17	184.639,8
Versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet)	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	-	-
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fejezet)	1	50.000	1	50.000	-	-	1	50.000
Engedélykérelem elmulasztása (Tpvt. VI. fejezet)	2	2.600	2	2.600	2	2.600	-	-
Összesen:	49	1.836.392,6	41	1.758.202,8	23	1.523.563	18	234.639,8

1 A táblázatok nem tartalmazzák a végrehajtási bírságot, az eljárási bírságot valamint a vállalt kötelezettségvállalás nem teljesítése miatt kiszabott bírságot, és a befizetett bírságok pedig a kamatot. A darabszámok az ügyek számát tartalmazzák nem pedig az adott ügyben bírságolt eljárás alá vontakét.

2 2012. december 31-ig.

3 2012. december 31-ig.

3. Utóvizsgálatok 2012-ben

Megnevezés	Ügyek száma	Összes bírság		Végrehajtható ⁴		Befizetve ⁵		Hátralék	
	db	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat	6	4	23.480	4	23.480	2	2.000	2	21.480
Versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fejezet)	2	1	1.000	1	1.000	1	1.000	-	-
Engedélykérelem elmulasztása (Tpvt. VI. fejezet)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	14	5	24.480	5	24.480	3	3.000	2	21.480

4. Versenytanácsi döntések 2012-ben – Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

(Fttv., Grtv.)

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
093/2009	Idealbody Kft.	panasz, bejelentés	Fttv. 3. § és 6. §, Éltv. 10. § tv. sértés	25 000	FKMB ⁶ folyamatban
113/2009	Zepter International Ungarn Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	8 000	FKMB helybenhagyta
123/2009	M-Ágnes Bt.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	1 000	
124/2009	Egmont Hungary Kft.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	1 000	
011/2010	Investech Kft. Centillion Consulting AG Állami Autópálya Kezelő Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Vodafone Magyarország Zrt.	panasz, bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	20 000	
027/2010	NuSkinEastern Europe Kft.	panasz	Fttv. 6. § megszüntetés, kötelezettségvállalás	-	utóvizsgálat folyamatban

4 2012. december 31-ig.

5 2012. december 31-ig.

6 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
036/2010	ZolanaSonotherápiás Centrum Kft. N&H Sonoplus Érsegély Kft. N&H Sonoplus Inc.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	2 300	FKMB folyamatban
082/2010	LarabayFood Kft. Pesti Ebéd Kft. ExperimentFood Kft.	panasz, bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	18 000	
098/2010	Kaun Hungária Kft. Kaun Sport Kft.	panasz	Fttv. 3. § és 6. §, Éltv. 10. § tv. sértés	5 000	FKMB folyamatban
103/2010	Crystal International Kft. CrystonProduct Kft. Léda Vitál Kft. Ganyecz Gábor Bio Testőr Kft. Flavin7 Marketing Iroda	panasz	Fttv. 3. § és 6. §, Éltv. 10. § tv. sértés	8 150	
114/2010	Holiday Club Hungary Kft.	bejelentés	Fttv. 3. § és 6. § tv. sértés	40 000	FKMB folyamatban
002/2011	Group Saving Kft. Navi Trend Kft. Conect Trade Kft. New Face Média Kft. Milsec Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	47 500	FKMB helybenhagyta
003/2011	Optimum Hungary Kft. Kalomuna Credit 2010 Kft	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	886	FKMB folyamatban
005/2011	CreditSwiss Kft. Kalomuna Credit 2010 Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	5 077,6	
017/2011	Auchan Magyarország Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	10 000	FKMB hatályon kívül helyezte és a GVH-t új eljárásra utasította
026/2011	CBA Kereskedelmi Kft. Kankun Kft. B.B.K. Raktár Kft. CBA Remíz '99 Kft. Palóc Nagyker Kft. Integrál-M Kft. Delikát Kft. Kerekes Kft. Hansa-Kontakt Kft. Halmschläger Trade Zrt. Polus-Coop Rt. CBA-Piliscsoport Kft. 5 Ker Kft. Dai Dong A Kft. Cigar-Centrum Kft.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	30 000	FKMB folyamatban

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
031/2011	Aqua-Plastech Kft. Kanyó Károly e.v. NannaAqua Kft. Braber 2009 Bt.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	500	FKMB folyamatban
033/2011	InterCash Consulting Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	11 500	FKMB helybenhagyta
036/2011	Tádé Bioház Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	1 600	
037/2011	Vodafone Magyarország Zrt.	bejelentés	Grt. 13. § tv. sértés	50 000	FKMB folyamatban
038/2011	Magyar Telekom Nyrt.	bejelentés	Fttv. 6. § Grt. 13. § tv. sértés	100 000	FKMB folyamatban
041/2011	Porsche Autókereskedelmi Kft.	bejelentés	Grt. 13. § tv. sértés	-	
044/2011	SVK Group Hungary Kft.	panasz	Éhf. 10. § tv. sértés	1 000	FKMB helybenhagyta
047/2011	Patika Tükör Kft. Walmark Kft.	bejelentés	Fttv. 3. § tv. sértés	1 000	
051/2011	ReckittBenckiser Kft.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	15 000	
054/2011	Henkel Magyarország Kft.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	28 000	FKMB folyamatban
056/2011	Stúdió Moderna 2000 TV Shop Kft.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	25 000	
057/2011	1st 2011 Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	3 427,4	
059/2011	Global Wellness InnovationSrl.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	700	
060/2011	Vodafone Magyarország Zrt. Napi Gazdaság Kiadó Kft.	bejelentés	Fttv. 3. § tv. sértés	-	
061/2011	PharmanovaZrt. TEVA Magyarország Zrt.	panasz	Gyftv. 17. § tv. sértés	2 500	
062/2011	MALÉV Zrt.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	1 000	
063/2011	Magyar RTL Televízió Zrt.	bejelentés	Fttv. 6. § Grt. 13. § tv. sértés	10 000	
067/2011	Magyar Posta Zrt.	panasz	Fttv. 7. § megszüntetés, kötelezettségvállalás	-	
069/2011	Helpin-West Trió Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	50	
070/2011	Biofarma Intézmény Kft.	panasz	Fttv. 6. § Éhf. 10. § tv. sértés	8 000	FKMB helybenhagyta
071/2011	Euromobilien Hungary Kft. Mórá István	panasz	Fttv. 6. § tv.sértés	911,8	
075/2011	BioGreen Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	2 000	
078/2011	Budapest Airport Rt.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	1 000	
081/2011	Accord-Med Kft.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	500	FKMB folyamatban

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
085/2011	Opten Informatikai Kft.	bejelentés	Fttv. 7. § tv. sértés	1 000	
088/2011	Invest Holding Solution Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	14 889,8	FKMB folyamatban
089/2011	PR-Telecom Zrt.	panasz	Fttv. 3. § Fttv. 6. § tv. sértés	4 000	
090/2011	Wizz-Air Légi közlekedési Kft.	panasz, bejelentés	Fttv. 7. § tv. sértés	-	
093/2011	Telenor Magyarország Zrt. ING Biztosító Zrt.	panasz	Fttv. 7. § tv. sértés	4 000	FKMB folyamatban
101/2011	ACN Communications Hungary Kft.	bejelentés	Fttv. 3. § tv. sértés	5 500	
005/2012	Perfectum Consulting Zrt. Piac és Profit Kft.	bejelentés	Fttv. 6. § tv. sértés	1 200	
006/2012	Direkt Market Kft.	panasz	Fttv. 6. § tv. sértés	15 000	FKMB folyamatban
028/2012	Üzleti Szaknévsor Kft.	panasz	Grt. 12. § tv. sértés	1 000	FKMB folyamatban
035/2012	Propharmatech Kft.	panasz	Fttv. 3. § tv. sértés	1 600	FKMB folyamatban

5. Versenytanácsi döntések 2012-ben – Versenyt korlátozó megállapodások, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. IV. fejezet)

VJ szám	A megállapodás résztvevői	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
003/2008	MÁV Cargo Árufuvarozási Kft. Hungarail Magyar Vasúti Egyesülés CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási Zrt. MÁV Zrt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. MMV Magyar Magánvasút Zrt. Train Hungary Magánvasút Kft.	hivatalból	Tpvt. 11. § (2) tv. sértés	1 250 000	FKMB folyamatban

6. Versenytanácsi döntések 2012-ben – Erőfölénnyel való visszaélés, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. V. fejezet)

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
047/2010	Spar Magyarország Kft.	bejelentés	Kertv. 7. § tv. sértés	50 000	FKMB folyamatban

7. Versenytanácsi döntések 2012-ben – Vállalkozások összefonódása, engedélyező határozatok (Tpv. VI. fejezet)

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
080/2011	UPC Magyarország Zrt. RubiComZrt.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
083/2011	Murata Electronics Europa B.V. VTI Technologies Oy	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
087/2011	MurataManufacturingCompany Ltd. Japán Renesas Electronics Corporation, Japán	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
094/2011	EnviGorivad.d. BiodizelVikovard.o.o.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
102/2011	Calberson GE MF Cargo Szállítványozási és Fuvarozási Kft.	kérelemre	kérelem késedelmes benyújtása, bírság kiszabása, engedélyezte	1 000	I. fázisú	
103/2011	ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. General Trafo Kft. General Vagyonkezelő Kft.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
003/2012	Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. Budapesti Szennyvíztisztítási Központ	kérelemre	kérelem késedelmes benyújtása, bírság kiszabása, engedélyezte	1 600	I. fázisú	
014/2012	AVIVA Életbiztosító Zrt. AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
017/2012	Magyar Posta Zrt. Magyar VillamosművekZrt. MFB InvestZrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
023/2012	Magyar VillamosművekZrt. MBF InvestZrt.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
024/2012	BonduelleCentral Europe Kft. Kelet-Food 2000 Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
038/2012	MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Resti Kereskedelmi Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
047/2012	Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Vízművek Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
048/2012	IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pécs-Reménypusztai Mezőgazdasági Kft. IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. IKR Agro-Vár Kft. Pécsvárai AGROVER Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
055/2012	Europapier International AG. Budapest papír kft.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
058/2012	Magyar Lapterjesztő Zrt. DK-Gemini Kft. LDS Disztribútor Szolgáltató Kft. Deliterra Kereskedelmi Kft.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
059/2012	Arany Hatós Üzletviteli és Tanácsadó Kft. Aranyhid-Coop Zrt. COPE Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
061/2012	Erste Bank Hungary Nyrt. BNP Paribas S.S. Erste Befektetési Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
063/2012	Waberer's International Zrt. Transport Hungária Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
071/2012	MondiCorrugatedDeutschland Holding GmbH DuropackWellpappeAnsbach GmbH DuropackBupakObalyS.r.o. MondiCurrugatedPoland BV	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
076/2012	NOKES16 Kft. ZD Vagyonkezelő Kft. Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
080/2012	Tisza Power Kft. AES Tisza Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
081/2012	BintorioHoldings Limited Gehring Technologies Holding GmbH	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
083/2012	Nuscience Hungary Kft. TrouwNutrition Környe Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
085/2012	BASF PolskaSp.z.o.o. ZakładyChemiczneZachem S.A Ciech S.A	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
087/2012	PPG Industries Inc. Spraylat Corporation	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
088/2012	KKE-West Kft. NaszálytejZrt. Szatmári Zoltán Dunatej Kft. Georgika Szövetkezet Jászapáti 2000 Zrt. Jásztej Tejfeldolgozó Kft. Jász-Milk Kft. Szatmári Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
090/2012	Waberer's Logisztika Kft. SzemereyTrasportZrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
093/2012	OTP Fordulat Tőkealap D-ÉG Zrt. D-ÉG Thermoset Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
095/2012	Unió Coop Zrt. Csemege-Match Zrt. Profi Magyarország Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
096/2012	Cenkes 16 Kft. Office Depot Hungary Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	

